

СОҲИБКОР

ЧИРО БОЯД ДОНАД?



Ҳукумати мамлакат вазифадор аст, ки бо истифода аз ҳамаи захираву имкониятҳои мавҷуда доир ба нигоҳ доштани рушди босуботи иқтисодӣ, самаранокии идораи давлатӣ, татбиқи сиёсати ҳадафманди молиявӣ, таъмини пурраву саривақтии ухдадорихои иҷтимоии давлат, рушди соҳаҳои мухталиф, хусусан соҳаҳои истеҳсоли, инчунин пешбурди ислохот дар самти дастгирии соҳибкориву сармоягузори тадбирҳои иловагиро амалӣ намояд.

*(Аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, 21 январи соли 2015)*

Соҳибкор чиро бояд донад?

Душанбе 2015

Соҳибкор чиро бояд донанд? Нашри дуюм. Душанбе, Ганҷ нашриёт, 2015, - 128 с.

Тартибдиҳанда: Шомуродов Фазлиддин, номзади илмҳои иқтисодӣ, эксперт оид ба андозаи Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурд ва миёнаи Тоҷикистон, Аълоҷии молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар китоб дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, низомҳои андозбандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, умури гумрукӣ, низоми иҷозатномадихӣ, ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонунгузории андоз ва дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурӣ маълумот дода мешавад.

Маълумотномаи мазкур бо дастгирии молиявии ҚСП "ФАРОЗ" чоп карда шудааст.

Ҳамаи ҳуқуқҳо ба Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурд ва миёнаи Тоҷикистон тааллуқ дорад.

Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурд ва миёнаи Тоҷикистон:

Рақами телефонҳо: +992 (44) 625-00-08, +992 (48) 701-33-32

Почтаи электронӣ: info@namsb.tj, info_namsb@mail.ru,

URL: www.namsb.tj, мо дар Фейсбук  [namsb.tj](https://www.facebook.com/namsb.tj)

МУНДАРИҶА

Пешгуфтор.....	4
Боби 1. Бакайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибқорони инфиродӣ	5
Боби 2. Низомҳои андозбандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	23
Боби 3. Умури гумрукӣ.....	69
Боби 4. Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият	90
Боби 5. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонунгузории андоз	101
Боби 6. Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор	117
Рӯйхати санадҳои меъёрии ҳуқуқии истифодашуда	127

Пешгуфтор

Тахлили вазъи имрӯзаи иктисодиёти кишварамон муайян намуд, ки махсусан соҳибкорӣ намуди бартарии фаъолияти иктисодӣ ва хоҷагидорӣ мебошад ва тавассути он зиёдшавии ҷои корӣ, таъмин намудани истехсоли молу маҳсулоти ниёзи мардум ва пардохтҳо ба бучети давлатӣ таъмин мегардад.

Соҳибкорино ҳамаҷун самти пайваст намудани омилҳои истехсолот, самаранок истифода намудани захираҳои мавҷуда ва ғурра амалӣ намудани имкониятҳо бо мақсади қонсӯ гардонидани талаботи бозор маънидод намудан мумкин аст.

Таҷрибаи пешқадами давлатҳои хориҷаи рушдошта, аз он шаҳодат медиҳад, ки бе дастгирии давлатӣ ва молиявӣ соҳибкорӣ фаъолияти ҳешро бо мушкилиҳо амалӣ менамояд.

Ҳукумати кишвар оиди дастгирии давлатӣ ва молиявӣ соҳибкорӣ қорҳои назаррасро анҷом додааст. Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 21 январи соли 2015 ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки ҷалби харҷи бештари сармоя ва рушди бемайлоии соҳибкорову бахши ҳусусӣ бояд ҳамаҷун самти афзалиятноки таракқиёти мамлакат ғустариш бахшида шавад.

Қонунгузории имрӯзаи кишварамон имконият медиҳад, ки фаъолияти соҳибкорӣ рушд ёбад ва аз ин лиҳоз маводи мазкур барои мусоидат ба онҳо тартиб дода шуда наشري мазкур тибқи санадҳои меъёрии ҳукукии амалкунандаи нави ҷумҳурий тақмил дода шудааст.

Дар маводи мазкур ба Шумоён, соҳибқорони мӯҳтарам, муқарраротҳои қонунгузории амалкунанда дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳукукӣ ва соҳибқорони инфиродӣ, низомҳои андозбандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, умури ғумрукӣ, низоми иҷозатномадиҳӣ, санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, ҷавобгарӣ барои вайрон қардани қонунгузории андоз оварда шудааст, ки он барои фаъолияти имрӯзаи Шумоён аҳамияти муҳим дорад.

Ассотсиатсияи миллии соҳибқории ҳурду миёнаи Тоҷикистон итминон аз он дорад, ки маводи мазкур барои Шумо китоби саримизӣ мегардад ва ҳамавақт омода аст, барои ҳифзи ҳукукҳои Шумо кӯмак ва фаъолияти ғурсамари Шуморо дастгирий намоад.

*Раиси Ассотсиатсияи миллии
соҳибқории ҳурд ва миёнаи Тоҷикистон
Матлуба Улджабаева*

Боби 1. Бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ

Бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ (минбаъд-бақайдгирии давлатӣ) – амали мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ (минбаъд– мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ) дар хусуси ба расмият даровардани воқеияти ҳуқуқии таъсисёбӣ, азнавташқилдиҳӣ ва барҳамдиҳии шахсони ҳуқуқӣ, шахсони воқеӣ ба сифати соҳибкорони инфиродӣ ва катъ намудани фаъолияти онҳо (минбаъд - соҳибкорони инфиродӣ), таъсисёбӣ ва катъ намудани фаъолияти филиалҳо ва намояндагӣҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, инчунин ворид намудани маълумот дар бораи онҳо ба Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ;

Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ (минбаъд - Феҳристи ягонаи давлатӣ) - маҳзани ягонаи давлатии иттилоотӣ дар бораи шахсони ҳуқуқӣ, филиалҳо ва намояндагӣҳои онҳо, соҳибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагӣҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ;

Ҳуҷҷате, ки бақайдгирии давлатиро тасдиқ менамояд– ҳуҷҷати аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ додашуда (Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ё Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ё Патент барои ҳуқуқи амалигардонии фаъолияти соҳибкории инфиродӣ ё Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ, ва (ё) иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатӣ), ки аз далели таъсисёбӣ, азнавташқилдиҳӣ ё барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ, оғозёбӣ ё катъ намудани фаъолияти шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ, таъсисёбӣ ё катъ намудани фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ ва ворид намудани маълумот дар бораи онҳо ба Феҳристи ягонаи давлатӣ шаҳодат медиҳад.

Рақами ягонаи мушаххас– рамзи ягонаи рақамӣ, ки ба рақами мушаххаси андозсупоранда асос ёфта, тақрирнашаванда мебошад ва ҳангоми бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ба шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагӣҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ дода шуда, барои мушаххасгардонии онҳо хизмат мекунад.

Аризадиҳанда- шахсе, ки ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ бо аризаи ҳаттӣ барои бақайдгирии давлатӣ муроҷиат намудааст

Қонунигардонии (легализатсия) ҳуҷҷатҳо – тасдиқкунии мутобиқати ҳуҷҷатҳо ба қонунгузори давлатӣ баромадн онҳо, ифодаи асли будани имзо ва дар ҳолатҳои зарурӣ мӯҳр дар ҳуҷҷатҳо ва санадҳо бо мақсади истифодаи бурдани онҳо дар дигар давлат.

Конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ

Конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ ба Конститутсияи (Сарконуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ», дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки онҳоро Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат мебошад.

Бақайдгирии давлатӣ мувофиқи принсипи «равзанаи ягона»

Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ мувофиқи принсипи «равзанаи ягона» ба гузаронидани экспертизаи ҳуқуқии ҳуҷжатҳои пешниҳодгардида амалӣ гардониди мешавад.

Бақайдгирии давлатӣ мувофиқи принсипи «равзанаи ягона» мазмунӣ зеринро дорад:

1) барои бақайдгирии давлатӣ аризадиҳанда ҳуҷжатҳои пешбиниамудаи конунгузориро танҳо ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ аз рӯи маҳалли ҷойгиршавии (суроғи) шахси ҳуқуқӣ (маҳалли зисти роҳбари шахси ҳуқуқӣ), маҳалли зисти (фаъолияти) соҳибкори инфиродӣ, маҳалли ҷойгиршавии (суроғи) филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ (маҳалли зисти роҳбари филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ) пешниҳод менамояд. Барои дурустии ҳуҷжатҳои пешниҳодгардида ва пуррагии маълумоти дар онҳо инъикосёфта аризадиҳанда тибқи конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгари ба зимма дорад;

2) мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ маълумотро дар бораи шахси ҳуқуқӣ, соҳибкори инфиродӣ, филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷиро ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид менамояд. Бақайдгирии давлатӣ дар Феҳристи ягонаи давлатӣ бақайдгирии явқактаро дар мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ, мақомоти давлатии омор ва мақомоти суғуртаи иҷтимоии давлатиро дар назар дорад;

3) хангоми бақайдгирӣ дар Феҳристи ягонаи давлатӣ ба субъектҳои Рақами ягонаи мушаххас дода мешавад, ки барои ҳар як шахси ҳуқуқӣ, соҳибкори инфиродӣ, филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ тақрорнашаванда мебошад.

Ҳуҷҷати тасдиқунандаи бақайдгирии давлатӣ барои кушодани суратҳисобҳо дар ташкилотҳои бонкӣ, инчунин барои тайёр намудани мӯҳр ва тамғаи шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва намояндаҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ асос мебошад.

Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ва ваколатҳои он

Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дорои ваколатҳои зерин мебошад:

1) пешбурди сиёсати ягонаро дар соҳаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагӣҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ таъмин менамояд;

2) пешбурди Феҳристи ягонаи давлатиро амалӣ месозад ва дастрас будани маълумоти онро таъмин менамояд;

3) шакли аризаҳоро барои бақайдгирии давлатӣ, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Феҳристи ягонаи давлатӣ, инчунин шакли ҳуҷжатҳои тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагӣҳои шахсони ҳуқуқии хориҷиро мукаммал менамояд;

4) маълумотро дар бораи шахсони ҳуқуқии ба қайдгирифташуда, аз нав ташкилгардида ва барҳамдодашуда, соҳибкорони инфиродии ба қайдгирифташуда ва фаъолиятҳои катъгардида, намояндагӣҳои таъсисдодашуда ва фаъолияти худро катънамудаи шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, тағйир ёфтани маълумоти ба Феҳристи ягонаи давлатӣ воридгардидаро дар сомонӣ расмӣ худ ҷойгир намуда, онро мунтазам нав мегардонад;

5) дигар ваколатҳоро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд.

Мақомоти андози Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳри ноҳияҳо дорои ваколатҳои зерин мебошанд:

1) бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагӣҳои шахсони ҳуқуқии хориҷиро амалӣ менамоянд ва ҳуҷжати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатиро медиҳанд;

2) маълумотро дар бораи бақайдгирии давлатӣ ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид менамоянд;

3) ба Феҳристи ягонаи давлатӣ тағйиру иловаҳоро ворид менамоянд;

4) нусха ва маълумотномаҳо аз Феҳристи ягонаи давлатӣ тибқи тартиби мукаммалнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ», медиҳанд;

5) дигар ваколатҳои пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ», амалӣ менамоянд.

Бочи давлатӣ барои амалҳои бақайдгирии давлатӣ

Бочи давлатӣ барои амалҳои бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагӣҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бочи давлатӣ» ситонида мешавад.

Пешбурди Феҳристи ягонаи давлатӣ

Феҳристи ягонаи давлатӣ дорои маълумот дар бораи шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, филиал ва намояндагӣҳои шахсони ҳуқуқии хориҷии бақайдгирфташуда, инчунин дигар маълумоти пешбиниамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» мазкур мебошад.

Тартиби гирифтани пешниҳод намудани маълумотро аз Феҳристи ягонаи давлатӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» муайян менамояд.

Феҳристи ягонаи давлатӣ дар ҳомили электронӣ (магнитӣ) ва ҳомили қоғазӣ пеш бурда мешавад. Дар ҳолати ба ҳам мувофиқат накардани маълумоти Феҳристи ягонаи давлатӣ дар ҳомили электронӣ ва қоғазӣ маълумоти дар воситаи ҳомили қоғазӣ мавҷудбуда ҳамчун асос ҳисобида мешавад.

Пешбурди Феҳристи ягонаи давлатӣ ба воситаи ҳомили электронӣ тибқи принсипҳои ягонаи ташкилӣ, якшаклӣ, эътиборнокӣ ошкоро, методологӣ ва барномавию-техникӣ, ки ҳамбастагии Феҳристи ягонаи давлатиро бо дигар системаҳо ва шабакаҳои иттилоотии давлатӣ таъмин менамояд, анҷом дода мешавад.

Қоидаҳои пешбурди Феҳристи ягонаи давлатиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.

Мазмунҳои Феҳристи ягонаи давлатӣ

Феҳристи ягонаи давлатӣ маълумоти зеринро дар бораи шахси ҳуқуқӣ дар бар мегирад:

- 1) шакли ташкилию ҳуқуқии шахси ҳуқуқӣ;
- 2) номи пурраи фирмавии (дар ҳолати мавҷуд будан, инчунин номи кӯтоҳи) шахси ҳуқуқӣ бо забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 3) маълумот дар бораи тағйирёбии номи фирмавии шахси ҳуқуқӣ;
- 4) маҳалли қойгиршавии (суроғаи) шахси ҳуқуқӣ (роҳбари шахси ҳуқуқӣ), маълумот дар бораи тағйир ёфтани он, маълумот барои тамос бо онҳо;
- 5) тарзи ташкилёбии шахси ҳуқуқӣ (таъсисёбӣ ё азнавташкил-дихӣ);
- 6) санаи бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқӣ;

7) маълумот дар бораи муассисон ва роҳбари шахси ҳуқуқӣ (номгӯи шахси ҳуқуқӣ ё маълумот аз ҳуҷҷате, ки шахсияти шахси воқеиро тасдиқ мекунад);

8) маълумот дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ, ки бо роҳи азнавташкилдихӣ таъсис ёфтааст (шакли азнавташкилдихӣ, санаи бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқие, ки бо роҳи азнавташкилдихӣ таъсис ёфтааст (дар мавриди мавҷуд будани ҷунин ҳолат);

9) маълумот дар бораи филиалҳо ва намоёндагҳои шахси ҳуқуқӣ (қарор дар бораи таъсис ё барҳам додани филиал ва намоёндагӣ, маълумот аз ҳуҷҷате ки шахсияти роҳбари филиал ва намоёндагиро тасдиқ мекунад, маълумот барои тамос бо он), маҳалли ҷойгиршавии (суроғаи) онҳо, санаи ворид намудани маълумот дар бораи онҳо ба Феҳристи ягонаи давлатӣ;

10) маълумот дар бораи сармояи оинномавӣ;

11) маълумот оид ба қарор доштани шахси ҳуқуқӣ дар ҷараёни барҳамдихӣ;

12) маълумот дар бораи барҳамдихии шахси ҳуқуқӣ;

13) намуди (намудҳои) асосии фаъолият, ки шахси ҳуқуқӣ нияти амалӣ кардани онро (онҳоро) дорад.

Феҳристи ягонаи давлатӣ дар бораи соҳибкорони инфиродӣ маълумоти зеринро дар бар мегирад:

1) насаб, ном, номи падар ва ҷинсияти соҳибкори инфиродӣ;

2) маълумот аз ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахси воқеӣ;

4) шахрвандии соҳибкори инфиродӣ;

5) маълумот дар бораи ҳуҷҷате, ки дар асоси он ба шахси воқеии хориҷӣ сукунат ва амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст (раводид, варақаи бақайдгирӣ, гувоҳномаи иқомат (маҳалли зист);

6) санаи бақайдгирии давлатии соҳибкори инфиродӣ;

7) маълумот дар бораи он, ки соҳибкори инфиродӣ дар ҷараёни қатъ гардидани фаъолияти худ ё муфлисшавӣ қарор дорад;

8) маълумот оид ба намудҳои фаъолияти асосие, ки дар асоси аризаи худ соҳибкори инфиродӣ мақсади амалигардонии онҳоро дорад;

9) асосҳои қатъ намудани фаъолияти соҳибкории инфиродӣ (тибқи ариза ё дигар асосҳои, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намоияд);

10) намуди ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии соҳибкори инфиродӣ.

Феҳристи ягонаи давлатӣ маълумоти зеринро дар бораи филиалҳо ва намоёндагҳои шахси ҳуқуқии хориҷӣ дар бар мегирад:

1) шакли ташкилию ҳуқуқии шахси ҳуқуқии хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон филиал ё намоёндагӣ таъсис додааст;

2) номи пурраи фирмавии шахси ҳукукии хориҷӣ, ки филиал ё намояндагӣ таъсис додааст;

3) маълумот дар бораи тағйирёбии номи фирмавии шахси ҳукукии хориҷӣ, ки филиал ё намояндагӣ таъсис додааст;

4) маҳалли қойғиршавии (суроғи) шахси ҳукукии хориҷие, ки филиал ё намояндагӣ таъсис додаст, инчунин маълумот дар бораи тағйир ёфтани он;

5) маҳалли қойғиршавии (суроғи) филиал ё намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

6) маълумот дар бораи роҳбари филиал ва намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ (маълумот аз ҳуччате, ки шахсияти шахси воқеиро тасдиқ мекунад, маълумот барои тамос);

7) маълумот дар бораи дар марҳилаи катъ гардидани фаъолият қарор доштани филиал ё намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ;

8) маълумот дар бораи катъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ;

9) намуди (намудҳои) асосии фаъолият, ки филиал ва намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ нияти амалӣ кардани онро (онҳоро) дорад.

Тартиби бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқӣ

Бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқиро мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар маҳалли қойғиршавии (суроғи) шахси ҳуқуқӣ дар муддати то панҷ рӯзи қорӣ аз лаҳзаи пешниҳод намудани ҳучҷатҳое, ки номгуи онҳоро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибқирони инфиродӣ» пешбинӣ намудааст, бо додани ҳучҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ дар ҳуди ҳамин муддат амалӣ мегардонад.

Агар пас аз ба охир расидани панҷ рӯзи қорӣ мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ қарорро дар бораи бақайдгирии давлатӣ ё рад кардани бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ қабул накарда бошад ва ё ҳучҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқиро надода бошад, мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ӯҳдадор аст фавран пас аз гузаштани мӯҳлати дар боло нишондодашуда ба Феҳристи ягонаи давлатӣ маълумотро дар бораи таъсисёбии шахси ҳуқуқӣ ворид созад ва ба аризадиханда дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ Шаҳодатнома диҳад ё онро ба суроғи дар ариза нишондодашуда фириштад.

3. Ҳучҷатҳоро барои бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ муассисони шахси ҳуқуқӣ ё шахсони ваколатдори онҳо пешниҳод карда метавонанд. Шаҳсони ваколатдор инҳо буда метавонанд:

1) роҳбари мақомоти иҷроияи шахси ҳуқуқӣ, ки ваколатҳои ӯро қарори муассисон дар бораи таъин намудани ӯ тасдиқ мекунад;

2) дигар шахсе, ки аз номи муассисони шахси ҳуқуқӣ дар асоси ваколатнома баромад мекунад.

Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда барои бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқӣ

Барои амалигардонии бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

1) ариза барои бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ аз рӯи шакли тасдиқнамудаи мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ. Дар ариза маълумоти зерин нишон дода мешавад:

а) шакли ташкилию ҳуқуқии шахси ҳуқуқӣ;

б) номи пурраи (дар ҳолати мавҷуд будан, инчунин номи кӯтоҳи) фирмавии шахси ҳуқуқӣ бо забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

в) маҳалли ҷойгиршавӣ (суроғаи) шахси ҳуқуқӣ;

г) тарзи ташкилёбии шахси ҳуқуқӣ (таъсисёбӣ ё азнав-ташкилдихӣ);

д) маълумот дар бораи муассис (муассисон) ва роҳбари шахси ҳуқуқӣ (номи фирмавии шахси ҳуқуқӣ, насаб, ном ва номи падари шахси воқеӣ, маҳалли ҷойгиршавии шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ, маълумот барои тамос);

е) намуди (намудҳои) асосии фаъолияти, ки шахси ҳуқуқӣ нияти анҷом додани онро (онҳоро) дорад;

ж) санаи пешниҳод гардидани ариза ва имзои аризадиханда.

2) қарори муассис (протоколи маҷлиси муассисон) дар бораи таъсисдиҳии шахси ҳуқуқӣ. Қарор дар бораи таъсисдиҳии шахси ҳуқуқӣ аз ҷониби муассис (муассисон)-и шахси ҳуқуқӣ имзо карда мешавад;

3) нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти роҳбари мақомоти иҷроияи шахси ҳуқуқии таъсисёбанда дар сурати аз ҷониби роҳбари мақомоти иҷроияи шахси ҳуқуқии таъсисёбанда пешниҳод гардидани ҳуҷҷат ё нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ва ваколатнома ба номи шахси ваколатдор дар сурати аз ҷониби шахси ваколатдори муассисон пешниҳод гардидани ҳуҷҷатҳо барои бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ;

4) нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти ҳар як муассиси (шахси воқеӣ) шахси ҳуқуқии таъсисёбанда ва маълумотномаи мақомоти андоз нисбати ба муассис - шахси ҳуқуқӣ доир ба надоштани қарзи андоз;

5) дар ҳолати таъсис додани шахси ҳуқуқӣ дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ маълумотномаи маъмурияти минтақаи озоди иқтисодӣ;

6) иқтибоси ҳуҷҷат дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ё нусха аз феҳристи шахсони ҳуқуқии давлати хориҷӣ (ё дигар ҳуҷҷати аз

руи қувваи ҳукукиаш ба он баробар, ки макоми шахси ҳукукии хориҷиро исбот менамояд), дар сурате, ки агар муассис шахси ҳукукии хориҷӣ бошад;

7) хулосаи мақомоти дахлдор дар мавриди бақайдгирии воситаҳои ахбори омма;

8) пардохтнамаи (квитансия) бочи давлатӣ.

Ҳуҷҷатҳои иловагии пешниҳодшаванда барои бақайдгирии давлатии шахси ҳукукии бо роҳи азнавташкилдихӣ таъсисёфта инҳо мебошанд:

1) қарори мақомоти ваколатдори шахси ҳукуқӣ дар бораи азнавташкилдихӣ бо ҳатман нишон додани шакли азнавташкилдихӣ;

2) санади (акти) супурдан ё баланси тақсимот вобаста аз шакли азнавташкилдихии шахси ҳукуқӣ.

3) хулосаи мақомоти давлатии зиддинҳисорӣ дар ҳолатҳои пешбиниамудаи қисми якуми моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобат ва маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол».

Барои бақайдгирии давлатии шахси ҳукуқӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ пешниҳод намудани Оинномаи шахси ҳукуқӣ талаб карда намешавад.

Бақайдгирии давлатӣ дар асоси пурра пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳое, ки қонунгузори муқаррар намудааст, анҷом дода мешавад. Талаб намудани ҳуҷҷатҳои иловагӣ аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ манъ аст.

Барои бақайдгирии давлатӣ аризадиханда ҳуҷҷатҳоро шахсан пешниҳод менамояд.

Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳукуқӣ

Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳукуқӣ Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳукуқӣ мебошад. Ҳамзамон, дар ин Шаҳодатнома бояд нишондод оид ба зарурати пешниҳод намудани ҳисоботи дахлдори оморӣ ва ҳисобот оид ба суғуртаи иҷтимоӣ ба мақомоти дахлдор мавҷуд бошад.

Тартиби бақайдгирии давлатии шахси ҳукуқие, ки бо роҳи азнавташкилдихии шахси ҳукуқӣ таъсис ёфтааст

Бақайдгирии давлатии шахси ҳукуқие, ки бо роҳи азнавташкилдихӣ таъсис ёфтааст, бо тартиби пешбиниамудаи боби II Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳукуқӣ ва соҳибқарони инфиродӣ» мазкур амалӣ гардонида мешавад.

Азнавшкилдихи шахси ҳуқуқӣ дар шакли муттаҳидшавӣ

Ҳангоми муттаҳидшавии ду ё зиёда шахси ҳуқуқӣ ҳуқуқ ва ўҳдадорихон ҳар яки онҳо ба шахси ҳуқуқии навтаъсис гузашта, фаъолияти шахсони ҳуқуқии муттаҳидгардида бо минбаъд ворид намудани маълумот ба Феҳристи ягонаи давлатӣ оид ба ин қатъшавӣ, қатъ мегардад.

Шахси ҳуқуқии навтаъсис бояд аз бақайдгирии давлатӣ гузарад.

Ҳангоми аз ҳайати шахси ҳуқуқӣ ҷудо кардани як ё якчанд шахси ҳуқуқӣ шахсони ҳуқуқии нав таъсис меёбанд, вале шахси ҳуқуқии аввал мавҷудияти ҳудро давом медиҳад.

Шахсони ҳуқуқии ҷудошуда бояд аз бақайдгирии давлатӣ гузаранд.

Азнавшкилдихи шахси ҳуқуқӣ дар шакли ҳамроҳкунӣ

Дар сурати ҳамроҳкунӣ як ё якчанд шахси ҳуқуқӣ ба шахси ҳуқуқии дигар ҳуқуқу ўҳдадорихон шахсони ҳуқуқии ҳамроҳшуда ба шахси охирон гузашта, ҳамзамон шахсони ҳуқуқии ҳамроҳшуда мавҷудияти ҳудро қатъ мекунанд.

Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ маълумотро оид ба қатъ гардидани мавҷудияти шахсони ҳуқуқии ҳамроҳшуда ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид менамояд.

Азнавшкилдихи шахси ҳуқуқӣ дар шакли тақсимшавӣ

Ҳангоми тақсимшавии шахси ҳуқуқӣ ҳуқуқу ўҳдадорихон он ба шахсони ҳуқуқии навтаъсис мегузарад, ҳамзамон шахси ҳуқуқии тақсимгардида мавҷудияти ҳудро қатъ намуда, ду ва ё зиёда шахсони ҳуқуқии нав таъсис меёбанд.

Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ маълумотро оид ба қатъ гардидани мавҷудияти шахси ҳуқуқие, ки ба ду ё зиёда шахсони ҳуқуқӣ тақсим карда шудааст, ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид намуда, бақайдгирии давлатии ду ва ё зиёда шахсони нави ҳуқуқии дар натиҷаи тақсимкунии шахси ҳуқуқӣ таъсисёфтаро анҷом медиҳад.

Азнавшкилдихи шахси ҳуқуқӣ дар шакли табдилдихӣ

Ҳангоми аз як шакли ташкилию ҳуқуқӣ ба шакли дигари ташкилию ҳуқуқии пешбиниамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил додани шахси ҳуқуқӣ мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ба Феҳристи ягонаи

давлатӣ маълумотро оид ба тағйир ёфтани шакли ташкилию ҳуқуқии шахси ҳуқуқӣ, ки дар ариза нишон дода шудааст, ворид менамояд.

Тартиби бақайдгирии давлатии барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ

Бақайдгирии давлатии барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар асоси қарори муассис (муассисон) ё мақомоти ваколатдори шахси ҳуқуқӣ ё дар асоси қарори суд, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст, пас аз иҷрои расмиёти барҳамдиҳии шахси ҳуқуқии дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида анҷом дода мешавад.

Муассис (муассисон) ва мақомоти ваколатдори шахси ҳуқуқӣ ё суд, ки қарор дар бораи барҳам додани шахси ҳуқуқиро қабул намудаанд, ӯҳдадоранд, ки дар муддати се рӯзи қорӣ аз рӯзи қабул гардидани қарор мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатиро дар бораи қабул гардидани чунин қарор бо замимаи қарор дар бораи барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ огоҳ намояд.

Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар асоси огоҳинома оид ба қабули қарор дар бораи барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ ба Феҳристи ягонаи давлатӣ маълумотро оид ба дар марҳилаи барҳамдиҳӣ қарор доштани шахси ҳуқуқӣ ворид менамояд.

Бақайдгирии давлатии барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар маҳалли ҷойгиршавии (суроғи) шахси ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар муддати то панҷ рӯзи қорӣ аз рӯзи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои пешбинишуда амалӣ гардонида мешавад.

Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда барои анҷом додани бақайдгирии давлатии барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ

Барои анҷомдиҳии бақайдгирии давлатии барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

1) ариза дар бораи бақайдгирии давлатии барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ аз рӯи шакли тасдиқнамудаи мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ. Дар ариза тасдиқ карда мешавад, ки расмиёти муқаррарнамудаи қонун оид ба барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ риоя шуда, ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторони он ба итмом расонида шудааст;

2) тавозуни барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ аз рӯи натиҷаи кори комиссияи барҳамдиҳӣ, ки онро муассиси (муассисони) шахси ҳуқуқӣ ё мақомоти дар бораи барҳам додани шахси ҳуқуқӣ қарорқабулкарда тасдиқ кардааст;

3) санад оид ба санчиши мачмӯи андоз, ки надоштани қарзи андозро тасдиқ менамояд;

4) Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳукукии барҳамдодашаванда;

5) нусхаи эълон дар бораи барҳамдиҳии шахси ҳукукӣ, ки дар яке аз воситаҳои ахбори оммаи ҷумҳуриявӣ нашр гардидааст;

6) ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда оид ба супоридани мӯҳрҳо (тамғаҳо) ва баста шудани ҳисобҳои бонкӣ;

7) пардохтномаи (квитансия) пардохти бочи давлатӣ.

Дар ҳолати дар мӯҳлати зиёда аз шаш моҳи пай дар пай бо тартиби муқарраргардида пешниҳод накардани ҳисоботи андоз (омор ё сугуртаи иҷтимоии давлатӣ), ё пардохт накардани андозҳои муқарраршуда, ё сари вақт тағйир наододани маълумот дар Феҳристи ягонаи давлатӣ оид ба маҳалли ҷойгиршавӣ (суроға) мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ метавонанд барои барҳам додани шахси ҳукукӣ, қатъ намудани фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ ё соҳибкори инфиродӣ тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд бо ариза муроҷиат намоянд.

Тартиби бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ

Бақайдгирии давлатии шахси воқеиро ба сифати соҳибкори инфиродӣ мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар муддати се рӯзи қорӣ аз рӯзи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои нишондодашуда амалӣ мегардонанд.

Бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ҳангоми гирифтани Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии ӯ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ё ҳангоми гирифтани Патент барои ҳукуки амалӣ намудани фаъолияти соҳибқорӣ дар маҳалли анҷомдиҳии фаъолияти соҳибқории ҷунин шахс амалӣ мешавад.

Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда барои бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ

Барои амалӣ гардонидани бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

1) ариза барои бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ аз рӯи шакли тасдиқнамудаи мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ. Дар ариза маълумоти зерин нишон дода мешавад:

- а) ному насаби шахси вокей;
- б) суроғаи ҷойи истикомати доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (суроғае, ки дар он ҷой шахси вокей ба қайд гирифта шудааст), суроғаи ҷойи истикомати муваққатӣ ва маҳалли анҷомдиҳии фаъолияти соҳибкори инфиродӣ, маълумот барои тамос бо шахси вокей;
- в) рақаи мушаххаси андозсупорандаи (РМА) шахси вокей;
- г) намуди (намудҳои) асосии фаъолияти соҳибкори инфиродӣ, ки шахси вокей хоҳиши анҷом додани онро (онҳоро) дорад;
- д) санаи пешниҳод гардидани ариза ва имзои аризадиханда.
- 2) нусхаи ҳуҷҷате, ки шахсияти шахси вокеиро тасдиқ мекунад, инчунин ду расми андозаи 4х6;
- 3) нусхаи сертификати ҳукуки истифодабарии замин ё нусхаи қарор дар бораи ҷудо намудани қитъаи замин дар ҳолати бақайдгирии хоҷагии деҳқонии (фермерии) фардӣ ё оилавӣ, рӯйхати аъзои хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ), рақаи мушаххаси андозсупоранда барои ҳар яке онҳо;
- 4) нусхаи ҳуҷҷате, ки дар асоси он ба шахси вокеи хориҷӣ сукунат ва амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст (раводид, варақаи бақайдгирӣ, иҷозатномаи иқомат);
- 5) пардохтномаи (квитансия) бочи давлатӣ ва (ё) пардохтномаи (квитансия)-и пешпардохти маблағи Патент барои ҳукуки амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ барои шумораи муайяни моҳ (мӯҳлати амали Патент) – барои шахсоне, ки хоҳиши гирифтани Патент барои ҳукуки амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкори инфиродиро доранд.

Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ

Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси вокеиро ба сифати соҳибкори инфиродӣ Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ва ё Патент барои ҳукуки амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ мебошанд.

Шахси воқеӣ метавонад фаъолияти соҳибкори инфиродиро дар асоси Патент барои ҳукуки амалӣ гардонидани намудҳои фаъолияти соҳибкори инфиродӣ тибқи рӯйхате, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мешавад, амалӣ намояд.

Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ҳуҷҷате мебошад, ки барои машғул шудан ба ҳама намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ ҳуқуқ медиҳад, агар санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошанд.

Шахси воқеӣ наметавонад дар як вақт ҳам соҳиби Патент барои ҳукуки амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродӣ ва ҳам соҳиби Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ бошад.

Дар ҳолати гум кардани Патент барои ҳукуки амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродӣ ё Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ, соҳибкори инфиродӣ ҳуқуқ дорад ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ барои гирифтани нусхаи (дубликати) он мурочиат намояд. Нусхаи (дубликати) Патент барои ҳукуки амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории инфиродӣ ё Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ дар асоси аризаи соҳибкори инфиродӣ дар муддати ду рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ариза бо қайди «Нусха (дубликат)» дода мешавад. Ба ариза эълон дар бораи аз эътибор соқит донишони Шаҳодатнома ё Патенти гумшуда, ки дар яке аз воситаҳои ахбори оммаи ҷумҳуриявӣ нашр гардидааст, замима мегардад.

Асосҳои қатъ гардидани фаъолияти шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ

Бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ бо асосҳои зайл амалӣ мегардад:

- 1) аризаи соҳибкори инфиродӣ;
- 2) вафоти соҳибкори инфиродӣ;
- 3) қарори суд дар бораи муфлис эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ;
- 4) қарори суд дар бораи бедарак ғойбшуда ё ғавтида эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ;
- 5) қарори суд дар бораи қатъ гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ ба таври маҷбурий дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 6) санади эътибори қонунӣ пайдонамудаи суд дар бораи маҳрум намудан аз ҳукуки машғул шудан бо фаъолияти соҳибкорӣ ба мӯҳлати муайян;
- 7) бекор кардани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳукуки шахси хориҷӣ барои муваққатан ё доимӣ истикомат намудан ва анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ба охир расидани мӯҳлати чунин ҳуҷҷат.

Тартиби бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ

Бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ дар маҳалли бақайдгирии давлатии ӯ дар муддати се рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳод намудани ариза анҷом дода мешавад.

Бақайдгирии давлатии катъ гардидани фаъолияти шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ пас аз ворид намудани сабт дар бораи он ба Феҳристи ягонаи давлатӣ қувваи ҳудро ғум мекунад ва бо иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатӣ тасдиқ карда мешавад.

Соҳибкори инфиродие, ки фаъолияти ҳудро тибки Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ анҷом медиҳад, дар як вақт бо додани ариза дар бораи катъ намудани фаъолияти соҳибкори худ бояд ба мақомоти андозӣ маҳалли ғирифтани Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ эълонияи андоз, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи иҷрои ўҳдадории андозӣ ба фаъолияти соҳибкори ў вобаста буда, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи супоридани мўҳро ва маҳкам кардани суратхисобҳои бонкиро пешниҳод намояд.

Аз ҷониби мақомоти андоз тариқи маълумотнома тасдиқ намудани мавҷуд набудани ўҳдадории андозӣ соҳибкори инфиродӣ (ки дар асоси Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ ё Патент барои ҳуқуқи амалӣ ғардонидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ фаъолият намудааст) барои барасмиятдарории ҳуқуқи катъ ғардидани фаъолияти соҳибкори инфиродии ў асос мебошад. Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии катъ шудани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ дар ин ҳолат иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатӣ мебошад.

Дар ҳолати катъ ғардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ дар асоси қарори суд дар бораи муфлис эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ бақайдгирии давлатиро мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар асоси нухаи қарори суд дар бораи муфлис эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ворид ғардидааст, амалӣ менамояд.

Дар ҳолати катъ ғардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ дар асоси қарори суд дар бораи бедарак ғоибушуда ё ғавтида эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ, инчунин дар асоси қарори суд дар бораи катъ ғардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ ба таври маҷбурий, бақайдгирии давлатиро мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар муддати ду рӯзи қорӣ аз рӯзи ворид ғардидани нухаи дахлдори қарори суд анҷом медиҳад.

Дар ҳолати катъ ғардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ дар асоси санади эътибори қонунӣ пайдонамудаи суд дар бораи маҳрум намудан аз ҳуқуқи машғул шудан ба намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ ба мўҳлати муайян, бақайдгирии давлатии катъ ғардидани фаъолияти соҳибкорӣ аз тарафи мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар муддати ду рӯзи қорӣ аз рӯзи бо тартиби муқаррарғардида ғирифтани маълумот дар бораи эътибори қонунӣ пайдо кардани ин ҳукми суд, анҷом медиҳад.

Бақайдгирии давлатии катъ ғардидани фаъолияти соҳибкори инфиродиро дар ҳолати вафоти ў мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар асоси маълумоти ба ин мақомот тибки тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бақайдгирии давлатии вафоти ин шахс воридгардида, анҷом медиҳад.

Бақайдгирии давлатӣ ҳангоми қатъ гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ вобаста бо бекор кардани ҳуччати тасдиқкунандаи ҳукуки шахси хориҷӣ барои муваққатан ӯ доимӣ сукунат намудан дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ӯ ба охир расидани мӯҳлати он, дар асоси маълумоти ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ тибқи тартиби муқарраргардида воридгардида дар бораи бекор намудани ӯ чунин ҳуччат ӯ ба охир расидани мӯҳлати амали он бо назардошти маълумоти дар Феҳристи ягонаи давлатӣ оид ба чунин мӯҳлат мавҷудбуда, анҷом дода мешавад.

Тартиби бақайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ва намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ

Бақайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ва намояндагии шахси ҳукукии хориҷиро мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар маҳалли ҷойгиршавии (суроғи) филиал ӯ намояндагӣ дар муддати то панҷ рӯзи қорӣ аз рӯзи пешниҳод намудани ҳуччатҳое, ки номгӯи онҳоро қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст, бо дар ҳуди ҳамин муддат додани ҳуччати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии он амалӣ мегардонад.

Ҳуччатҳои барои бақайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ва намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ пешниҳодшаванда

Барои амалигардонии бақайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ва намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

1) ариза барои бақайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ва намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ дар шакли тасдиқнамудаи мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ. Дар ариза маълумоти зерин нишон дода мешавад:

а) шакли ташкилию ҳукукии шахси ҳукукии хориҷӣ, ки филиал ӯ намояндагӣ таъсис медиҳад;

б) номи фирмавии шахси ҳукукии хориҷӣ;

в) маҳали ҷойгиршавии (суроғи) филиал ӯ намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ;

г) маълумот дар бораи роҳбари филиал ӯ намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ (маълумот аз ҳуччати тасдиқкунандаи шахсияти шахси воқеӣ, маълумот барои тамос)

д) намудҳои асосии фаъолият, ки филиал ӯ намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ нияти амалӣ гардонидани онро дорад;

е) санаи пешниҳод гардидани ариза ва имзои аризадиҳанда.

2) қарори мақоми ваколатдори шахси ҳуқуқии хориҷӣ дар бораи таъсис додани филиал ё намояндагӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи таъин намудани роҳбари филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ, ки онҳоро шахсони ваколатдори шахси ҳуқуқии хориҷӣ имзо кардаанд;

3) нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти роҳбари филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ дар ҳолате, ки агар ҳуҷҷатҳоро роҳбари филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ пешниҳод кунад; нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ва ваколатнома ба номи шахси ваколатдор, агар аз ҷониби шахси ваколатдор ҳуҷҷатҳо барои бақайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ пешниҳод гардад;

4) ваколатнома ба номи роҳбари филиал ё намояндагӣ;

5) нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии хориҷӣ ё дигар ҳуҷҷати бо қувваи қонуниаш ба он баробар, ки ҳолати ҳуқуқии ин шахсро тасдиқ мекунад;

6) пардохтномаи (квитансия) бочи давлатӣ.

Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ

Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ мебошад.

Тартиби бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ

Бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ дар асоси қарори мақомоти ваколатдори шахси ҳуқуқии хориҷӣ ё дар асоси қарори суд бо тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардонида мешавад.

Бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ дар маҳалли бақайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар муддати то панҷ рӯзи қорӣ аз лаҳзаи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои амалӣ гардонида мешавад.

Шахси ваколатдори шахси ҳуқуқии хориҷӣ ўҳдадор аст, ки дар муддати ду рӯзи қорӣ аз лаҳзаи қабул намудани қарор дар бораи қатъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагӣ мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатиро дар бораи қабул намудани чунин қарор ба тариқи хатгӣ огоҳ созад.

Бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз гузаштани

на камтар аз ду моҳ аз рӯзи нашр намудани маълумот дар ин хусус дар яке аз воситаҳои ахбори оммаи ҷумҳуриявӣ ба анҷом расонида мешавад.

Қаъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳуқукии хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи ворид намудани маълумот дар ин хусус ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ба итмомрасида ҳисоб ёфта, бо иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатӣ тасдиқ карда мешавад.

Ҳуҷҷатҳои барои бақайдгирии давлатии қаъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳуқукии хориҷӣ пешниҳодшаванда

Барои амалигардонии бақайдгирии давлатии қаъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳуқукии хориҷӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

1) ариза дар бораи қаъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳуқукии хориҷӣ;

2) қарори мақомоти ваколатдори шахси ҳуқукии хориҷӣ дар бораи қаъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳуқукии хориҷӣ бо нишон додани ҳаёти комиссия дар бораи қаъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагӣ;

3) ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда онд ба супоридани мӯҳр ва маҳкам карда шудани суратҳисобҳои бонкӣ;

4) қарори суд дар ҳолате, ки қаъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагӣ дар асоси қарори суд амалӣ гардонида мешавад;

5) ҳуҷҷате, ки аз ҷониби шахси ҳуқукии хориҷӣ эътироф намудани қарзро дар назди кредиторон тасдиқ мекунад, ба истиснои ўҳдадорихои андоз;

6) ҳуҷҷате (санади санҷиши хотимагии андози филиал ё намояндагии шахси ҳуқукии хориҷӣ), ки адо намудани қарзро дар бораи пардохти андозе, ки дар робита ба фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳуқукии хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён омадааст, тасдиқ мекунад;

7) нусхаи аслии Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии таъсиси филиал ё намояндагии шахси ҳуқукии хориҷӣ;

8) пардохтнома (квитансия) дар бораи пардохти бочи давлатӣ.

Асосҳои барои рад кардани бақайдгирии давлатӣ

Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ҳуқуқ дорад дар ҳолатҳои зерин бақайдгирии давлатиро рад намояд:

1) агар ҳуҷҷатҳои бо мақсади бақайдгирии давлатӣ пешниҳодгардида ба талаботи муқаррарнамудаи Қонуни мазкур мувофиқат наkunанд;

2) агар номи шахси ҳуқуқӣ ба талаботи конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат наkunанд;

3) агар бо ҳуди ҳамон ном дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон шахси ҳуқуқии дигар ба кайд гирифта шуда бошад;

4) агар муассиси шахси ҳуқуқии таъсисёбанда аз ҳисоби андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ аз буҷет қарздор бошад;

5) агар шахси ҳуқуқӣ - муассиси шахси ҳуқуқии таъсисёбанда дар марҳилаи барҳамдиҳӣ қарор дошта бошад;

6) ҳангоми ҷой доштани баҳси судӣ байни муассисони шахси ҳуқуқӣ - тибки мурочиати ҳаттии онҳо.

Рад намудани бақайдгирии давлатӣ, инчунин саркашӣ намудан аз бақайдгирии давлатӣ боиси ба суд шикоят намудан шуда метавонад.

Боби 2. Низомҳои андозбандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон маротибаи сеюм 5 сентябри соли 2012 аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва 14 сентябри соли 2012 аз ҷониби Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдорӣ карда шуда, он аз 1 январи соли 2013 мавриди амал қарор дода шудааст, ки тавассути он низоми андози ҷумҳурӣ, андоз ва андозбандӣ тақмил ёфт.

Мутобики қонунгузории андози ҷумҳурӣ низомҳои махсуси андозбандӣ муқаррар карда шудаанд, ки тибқи онҳо гуруҳҳои алоҳидаи андозсупорандагон ӯҳдадоранд баъзе андозҳои умумидавлатӣ ва маҳаллиро тибқи тартиби соддакардашуда супоранд.

Ба низомҳои махсуси андозбандӣ инҳо дохил мешаванд:

- низоми андозбандии шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибқориро ғибқи патент ё шаҳодатнома амалӣ менамоянд;
- низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибқории хурд;
- низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ (андози яғона);
- низоми махсуси андозбандӣ барои субъектҳои бизнеси бозӣ.

Бочи ғумрукӣ, бочи давлатӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ аз номгӯи андозҳои Кодекси андози амалкунанда хориҷ карда шуда, онҳо ғибқи Кодекси ғумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба бучет» ва «Бочи давлатӣ» ба танзим дароварда мешаванд.

Ҳамзамон дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон низомҳои имтиёзҳои андозбандӣ муқаррар карда шудаанд, ки барои сармоягузори ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ додани имтиёзҳои андозии иловагиро пешбинӣ менамоянд (андозбандии соҳтмони неругоҳҳои барқи обӣ, хусусияти андозбандии қорхонаҳои нафтаъсис, ки ба силсилаи пурраи қорқарди нахи пахта ба маҳсулоти ниҳой (аз қалобаи пахта то маҳсулоти пахтагии дӯзандагӣ) машғул мебошанд, андозбандӣ аз рӯи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот, асосҳои андозбандии фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва хусусияти андозбандии хоҷагиҳои паррандапарварӣ ва қорхонаҳои исолкунандаи ҳӯроки омехтаи парранда ва қорво).

Мутобики қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 намуди андоз муқаррар шудааст, ки аз он 8 намуд андози умумидавлатӣ ва 2 намуд андози маҳаллӣ мебошад. Ба андозҳои умумидавлатӣ дохил шудаанд:

- андоз аз даромад;
- 2) андоз аз ғойд ;
- 3) андоз аз арзиши иловашуда;

- 4) аксизҳо;
- 5) андози иҷтимоӣ;
- 6) андоз барои захираҳои табиӣ;
- 7) андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
- 8) андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия.

Ба андозҳои маҳаллӣ дохил мешаванд:

андоз аз воситаҳои нақлиёт;

андоз аз молу мулки ғайриманкул.

Андозҳои умумидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Андоз аз даромад. Андоз аз даромад, ки бучети давлатро таъмин менамояд, дар байни дигар андозҳо мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Вай манбаҳои гуногуни даромади шахрвандонро дар бар мегирад, ки ба соҳаи ғайрифаъолияти гуногуни онҳо алоқаманд мебошад.

Супорандагони андоз аз даромад шахсони воқеӣ-резидентҳо ва ғайрирезидентҳо мебошанд, ки объекти андозбандишаванда доранд.

Объекти андозбандӣ даромади андозбандишаванда, аз ҷумла, ҳама гуна даромад, ки новобаста ба маҳал ва воситаи пардохт аз ҷониби андозсупорандагони зерин гирифта шудааст, ки барои давраи андоз ҳамаҷун фарқи байни даромади умумӣ ва маблағи тарҳҳои пешбининамудаи конунгузории андоз муайян карда мешавад:

– барои шахсони воқеӣ, ки резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мсраванд, аз манбаҳои воқеӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) аз манбаҳои берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– барои шахсони воқеӣ, ки резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб намераванд, аз манбаҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷудбуда.

Даромади умумие, ки шахси воқеӣ мегирад, ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешавад:

– даромадҳое, ки дар манбаҳои пардохт андозбандӣ карда мешаванд;

– даромадҳое, ки дар манбаҳои пардохт андозбандӣ карда намешаванд.

Манбаи андоз аз даромад даромади умумие мебошад, ки шахсони воқеӣ – резидентҳо ва ғайрирезидентҳо гирифтаанд, барои давраи андоз ҳамаҷун фарқи байни даромади умумӣ ва маблағи тарҳҳои пешбининамуда муайян карда мешавад.

Аз даромад дар шакли музди меҳнати гурӯҳҳои зерини шахсони воқеӣ – кормандони кироӣ барои ҳар моҳи тақвимӣ дар ҳаҷми 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳои тарҳи шахсӣ амалӣ карда мешавад:

– қаҳрамонҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, қаҳрамонҳои меҳнати сотсиалистӣ, қаҳрамонҳои Тоҷикистон, шахсони ба иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ баробаркардашуда, иштирокчиёни дигар амалиётҳои ҳарбӣ барои муҳофизати Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ, аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбие, ки дар қисмҳои ҳарбӣ, сегодҳо ва муассисаҳои ба ҳайати артиши амалкунанда шомилбуда хизмат кардаанд, собиқ партизанҳо, ҷанговарони интернационалист, маъҷубони гурӯҳҳои I ва II;

– шаҳрвандони беморшуда ва мубталои бемории шуоъ, ки дар натиҷаи оқибатҳои садамаҳо дар объектҳои атомӣ руҳ додааст, шахсони дар рафъи оқибатҳои чунин садамаҳо дар доираи минтақаи ҷудокунӣ иштирокдошта, шахсоне, ки дар давраи бартараф намудани оқибатҳои садамаҳо дар қорҳои баистифодабарӣ ё дигар қорҳо дар объектҳои атомӣ иштирок намудаанд.

Аз даромади шахси воқеӣ – корманди кироӣ яқе аз маблағҳои нисбатан калонтарӣ тарҳи шахсӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда иҷозат дода мешавад.

Ҳангоми ҳисоб кардани даромади андозбандишавандаи шахси воқеӣ аз даромади ӯ маблағи андозӣ иҷтимоии барои суғурташудагон, ки бо меъёри 1 фоиз нигоҳ дошта шудааст, тарҳ карда мешавад.

Даромади андозбандишавандаи ҷойи қори асосии шахси воқеӣ аз рӯи меъёрҳои зерин андозбандӣ мешавад:

р/т	Маблағи даромади андозбандишаванда (дар як моҳ)	Маблағ ва меъёри андоз
1.	На зиёда аз тарҳи шахсӣ	Даромад андозбандӣ намешавад (аз андозбандӣ озод)
2.	Зиёда аз миқдори тарҳи шахсӣ то 140 сомонӣ	8 фоиз аз маблағи даромади андозбандишавандаи зиёда аз тарҳи шахсӣ
3.	Зиёда аз 140 сомонӣ	Маблағи андозӣ сатри 2 ҷамъ 13 фоиз аз маблағи даромади андозбандишавандаи зиёда аз 140 сомонӣ

Даромади андозбандишавандаи шахси воқеӣ, ки дар ҷадвали боло пешбинӣ нагардидааст, бо меъёри 13 фоиз бе таъбиқи тарҳҳои пешбининамуда, ба истиснои тарҳи андозӣ иҷтимоии пардохтшуда барои шахси суғурташуда, андозбандӣ карда мешавад.

Даромад дар шакли музди меҳнати андозбандишавандаи шахси воқеӣ – ғайрирезидент бо меъёри 25 фоиз андозбандӣ карда мешавад.

Аз намудҳои зерини даромадҳои шахсони воқеӣ андоз аз даромад гирифта намешавад:

1) даромад аз фаъолияти расмӣ дипломатӣ (консулӣ) ва фаъолияти ба он баробаркардашудаи шахсе, ки шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошад, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2) арзиши молу мулк дар шаклҳои асли (натуралӣ) ва (ё) пулӣ, ки аз шахсони воқеӣ ҳамчун мерос ё тӯхфа гирифта шудаанд, ба истиснои даромадҳое, ки аз ҳисоби ин молу мулк гирифта шудаанд, аз ҷумла маблағҳое, ки ба ворисони (ворисони ҳуқуқӣ) муаллифони асарҳои илмӣ, адабӣ, санъат, инчунин барои кашшофӣ, ихтироъкорӣ ва намунаҳои саноатӣ пардохт мешаванд.

3) арзиши тӯхфаҳои аз шахсони ҳуқуқӣ гирифташуда, инчунин ҷоизаҳои (бурдҳои) дар озмунҳо ва мусобиқаҳо гирифташуда, аз ҷумла дар шакли пулӣ, ки агар:

а) арзиши тӯхфаҳои аз шахсони ҳуқуқӣ гирифташуда, ки аз 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар як сол зиёд нест;

б) арзиши ҷоизаҳои (бурдҳои) дар намоишҳо ва мусобиқаҳои байналмилалӣ гирифташуда, ки аз 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар як сол зиёд нест;

в) арзиши ҷоизаҳои (бурдҳои) дар озмунҳо ва мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ гирифташуда, ки аз 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар як сол зиёд нест.

4) нафақаҳои давлатӣ ва сугуртаи стипендияҳои давлатӣ, ёрдampuлиҳои давлатӣ ва ҷубронпулиҳои давлатӣ.

5) алиментҳо аз шахсоне, ки онро мегиранд, маблағҳое, ки барои супоридани хун, шири модарӣ ва дигар кӯмакҳои ба донорҳо додашаванда.

6) пардохтҳои якдафъаина ва кӯмаки моддӣ аз ҳисоби буҷет, ки мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дода мешаванд, маблағҳои аз ҷониби корфармо ба шахси воқеӣ - резидент пардохташавандаи хароҷоти сафарҳои хизматӣ аз рӯи меъёрҳои муқарраршуда, маблағи ҷуброни хароҷоти сафарҳои хизматии аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ ва муассисаҳои онҳо, фондҳо, ташкилотҳои ғайридавлатӣ - ғайррезидент аз ҳисоби маблағҳои ин шахсони дар боло номбаршуда, инчунин кӯмаки башардӯстона (гуманитарӣ) ва кӯмаки эҳсонкорӣ, аз ҷумла ҳангоми офатҳои табиӣ.

7) афзоиши арзиш ҳангоми фурӯш ё дигар шакли бегона кардани:

а) биноҳои (хучраҳои) истиқоматӣ, ки на кам аз 3 сол ҷойи зисти (истиқомати) асосии андозсупоранда то бегона кардан қарор дошта бошанд;

б) дигар объектҳои ғайриманкул, ки на кам аз 2 сол то санаи бегона кардан дар моликияти андозсупоранда қарор дошта бошанд.

8) афзоиши арзиш ё дигар шакли бегона кардани молу мулки манкул, ба истиснои:

а) молу мулке, ки аз ҷониби андозсупоранда барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда мешавад;

б) фурӯши воситаҳои нақлиёти механикӣ ва ядакҳо, ки бояд ба кайди давлатӣ гирифта шаванд ва на камтар аз як сол то санаи бегона қардан дар моликияти андозсупоранда қарор дошта бошанд;

в) моликияти қиматноки таърихӣ (антиквариат).

9) маблағи ҷоизаҳо ва мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

10) пардохтҳои суғуртавие, ки тибқи шартномаҳои дорои хусусиятҳои ҷамъшаванда ва баргардонидашаванда дар доираи маблағҳои аз ҷониби шахси воқеӣ ба ҳисоби ҷунийн шартномаҳо пардохтшуда ва пардохтҳои суғуртавие, ки дар натиҷаи ғавти шахси суғурташуда гирифта шудаанд.

11) маблағҳои маош, подошпулиҳо ва дигар маблағҳои пардохтшуда вобаста ба адои хизмат (ичрои ўҳдадорихои мансабӣ) ба хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи системаи вазоратҳои мудофия, қорҳои дохилӣ, мақомоти давлатии амниятӣ миллий, оид ба ҳолатҳои ғавқулодда ва мудофияи граждани, воҳидҳои ҳифзи ҳуқуқи мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, мақомоти гумрук, Агентии назорати маводи нашъовар, Гвардияи миллий, системаи иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

12) бурдҳо аз вомбаргҳои давлатӣ ва лотереяҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баровардааст, дар ҳаҷми на зиёда аз 50 сомонӣ ба як вомбарг ё лотерея.

13) кўмаки иҷтимоии суроғавӣ, ёрдампулӣ ва ҷубронпулиҳо, ба истиснои пардохтҳо вобаста ба музди меҳнат, ки аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ гибоки ҳаҷм ва тартиби муайяннамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дода мешаванд.

14) ҷуброни зарари ҷисмонӣ ё дигар намуди зарари ба саломатии корманд вобаста ба иҷрои ўҳдадорихои меҳнатиаш ва хизматиаш расонидашуда, мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон.

15) арзиши либоси махсус ва (ё) либоси расмӣ ва пойафзол, воситаҳои ҳифзи инфиродӣ ва кўмаки аввалияи гибоки, собун, воситаҳои безараркунанда, шир ё дигар маҳсулоти истеъмолии ба онҳо баробари барои истеъмоли табобатӣ профилактикӣ додашуда тибқи меъёрҳо ва вобаста ба соҳаҳои фаъолият, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудаанд.

16) пардохтҳои суғуртавӣ тибқи шартномаҳои суғуртаи ҳатмии масъулияти қорфармо (аз ҳисоби маблағҳои қорфармо) барои расонидани (ҳангоми расонидани) зарар ба ҳаёт ва саломатии корманд ҳангоми иҷрои ўҳдадорихои меҳнатӣ (хизматӣ).

17) маблағи ҷуброни зарари моддӣ, ки бо қарори суд муқаррар қарда шудааст.

Андоз аз ғоида. Супорандагони андоз аз ғоида шахсони ҳуқуқӣ (ба истиснои шахсоне, ки ҷавобгӯи шартҳои низомҳои махсуси андозбандӣ мебошанд) ба ҳисоб мераванд. Ҳама гуна субъекти ҳоричие, ки шахси воқеӣ намебошад, барои мақсадҳои ба сифати андозсупоранда - қорхона баррасӣ мебардад,

Объекти андозбандии андоз аз Ҷоида барои резидент даромади умумӣ мебошад, ки ба маблағи тархҳои пешбиниамудан Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон кам карда мешавад. Даромади умумӣ аз даромадҳо, подошпулиҳо ва манфиатҳои андозсупоранда дар шакли пулӣ ва моддӣ (ғайримоддӣ), аз ҷумла тамоми воридоте, ки боиси афзоиши дорониҳои софӣ андозсупоранда мегардад, ба истиснои воридоте, ки аз андоз аз Ҷоида озод аст, иборат мебошад.

Объекти андозбандии ғайрирезиденте, ки Ҷаъолияташро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути муассисаи доимӣ амалӣ менамояд, даромади умумии он аз манбаъҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба муассисаи доимӣ мебошад, ки ба маблағи тархҳои пешбиниамудан Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба ҷунин даромад кам карда шудааст.

Манбаи андоз ин даромади умумӣ барои давраи андоз мебошад, ки ба маблағи тархҳои муқарраркардан Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон кам карда шудааст.

Даромади умумии резидент аз даромадҳое иборат мебошад, ки ҳамин шахс дар давоми давраи андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди он гирифтааст.

Даромади умумии ғайрирезидент, ки Ҷаъолияташро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути муассисаи доимӣ амалӣ менамояд, аз даромадҳои ба Ҷаъолияти муассисаи доимӣ алоқаманд иборат мебошад, ки ҳамин шахс гирифтааст.

Манбаи андози ғайрирезидент аз даромади умумии аз манбаъҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бадастоварданӣ ӯ, ки ба муассисаи доимии алоқаманд нест, иборат мебошад.

Меъёри андоз аз Ҷоида. Ҷоидан андозсупоранда, ки ба маблағи зарари расида кам карда шудааст, аз рӯи меъёрҳои зерин андозбандӣ карда мешавад:

1) барои Ҷаъолият оид ба истеҳсоли молҳо:

- аз 1-уми январӣ соли 2013 - 15 Ҷоиз, вале на кам аз 1 Ҷоизи даромади умумӣ;
- аз 1-уми январӣ соли 2015 – 14 Ҷоиз, вале на кам аз 1 Ҷоизи даромади умумӣ;
- аз 1-уми январӣ соли 2017 - 13 Ҷоиз, вале на кам аз 1 Ҷоизи даромади умумӣ.

2) барои дигар намудҳои Ҷаъолият:

- аз 1-уми январӣ соли 2013 - 25 Ҷоиз, вале на кам аз 1 Ҷоизи даромади умумӣ;
- аз 1-уми январӣ соли 2015 – 24 Ҷоиз, вале на кам аз 1 Ҷоизи даромади умумӣ;
- аз 1-уми январӣ соли 2017 - 23 Ҷоиз, вале на кам аз 1 Ҷоизи даромади умумӣ.

Ҷоидан ғайрирезидент аз рӯи меъёри 25 Ҷоиз, вале на кам аз 1 Ҷоизи даромади умумӣ андозбандӣ мешавад.

Қонунгузории андоз аз *андоз аз Ҷоида озод* намуданро пешбинӣ намудааст, ки инҳо мебошанд:

1) муассисаҳо, ташкилотҳои динӣ, эҳсонкорӣ, ташкилотҳои байниҳукуматӣ ва байнидавлатӣ (байналмилалӣ) ғайритиҷоратӣ, ба истиснои Ҷоиде, ки

онҳо аз ғаёлияти соҳибкорӣ мегиранд. Ҳамзамон чунин муассисаҳо ва ташкилотҳо бояд бахисобгирии ҷудогонаи ғаёлияти асосӣ (ғаёлияте, ки аз андоз аз ғоида озод аст) ва ғаёлияти соҳибкориро пеш баранд.

2) маблағгузарониҳои ройгон, молу мулки ройгон ва грантҳо, ки ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ мегиранд ва барои ғаёлияти ғайритиҷоратӣ истифода мебаранд, инчунин аъзоҳаққиҳо ва хайрияти ба онҳо дастрасшуда.

3) корхонаҳо, ба истиснои корхонаҳо, ки ба ғаёлияти савдо, миёнаравӣ, ғаминотӣ – фурӯш ва захиракунии машғуланд, ки дар онҳо дар як вақт дар соли ҳисоботи андоз:

а) на камтар аз 50 ғоида шумораи кормандонро маъёбон ташкил медиҳанд;

б) на камтар аз 50 ғоида маблағҳои музди меҳнат ва дигар таъминоти моддӣ, аз ҷумла натуралӣ, барои эҳтиёҷоти маъёбон сарф карда шудааст.

4) Ҳазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ.

5) суди саҳмияҳо (дивидендҳо), ки корхонаҳои резидентӣ аз корхонаҳои резидентӣ мегиранд.

6) корхонаҳои нави молистеҳсолкунанда аз санаи бақайдгирии ибтидоии давлатӣ хангоми аз ҷониби муассисони онҳо дар муҳлати 12 моҳи тақвими аз санаи бақайдгирии давлатӣ ба фонди оинномавии чунин корхонаҳо ворид намудани ҳаҷмҳои дар поён пешбинигардидаи сармоягузориҳо ба муҳлати:

а) 2 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 200 ҳазор доллари ИМА то 500 ҳазор доллари ИМА бошанд;

б) 3 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 500 ҳазор доллари ИМА то 2 миллион доллари ИМА бошанд;

в) 4 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 2 миллион то 5 миллион доллари ИМА бошанд;

г) 5 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 5 миллион доллари ИМА бошанд.

Тарҳкуниҳо. Мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мақсадҳои андозбандӣ аз ғоида тарҳкуниҳо пешбинӣ карда шудааст. Аз даромади умумӣ тамоми хароҷоти тасдиқшудаи воқеан анҷомдодаи марбут ба давраи ҳисоботи бо гирифтани чунин даромад алоқаманд, ки дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ гардида, ба Кодекси андоз муҳолифат намеkunанд, тарҳ карда мешаванд.

Андоз аз арзиши иловашуда. Андоз аз арзиши иловашуда, ба гурӯҳи андозҳои ғайримустақим дохил мешавад.

Андозсупоранда. Супорандаи андоз аз арзиши иловашуда шахсе мебошад, ки ба сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифта шудааст ё ӯҳдадор аст ба чунин сифат ба қайд гирифта шавад. Шахси ба қайд гирифташуда аз лаҳзаи эътибор пайдо кардани бақайдгирии онд ба андоз аз арзиши иловашуда андозсупоранда ба ҳисоб меравад. Шахси ба қайд

гирифтанашудае, ки ӯҳдадор аст барои бакайдгирӣ ариза диҳад, аз аввали давраи ҳисоботие, ки баъди давраи ба миён омадани ӯҳдадорӣ додани аризаи бакайдгирӣ фаро мерасад, андозсупоранда мебошад.

Шахси машғули ғаёлияти соҳибкорӣ, ки даромади умумиаш дар соли сипаригашта аз ҳадди даромади 500 ҳазор сомонӣ зиёд шудааст, ӯҳдадор аст ба андозбандӣ тибқи низоми умумӣ гузарад ва ба макоми андози маҳалли баҳисобгирии худ ҷиҳати бакайдгирӣ барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда яққоя бо ариза барои гузаштан ба андозбандӣ тибқи низоми умумӣ ариза диҳад.

Объектҳои андозбандӣ аз арзиши иловашуда амалиёти андозбандишаванда ва воридоти андозбандишаванда мебошанд.

Таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ, ба истиснои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ, ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод шудаанд ва дар доираи ғаёлияти соҳибкорӣ мустақилонаи шахс анҷом дода мешаванд, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрошаванда этироф гардидаанд, амалиёти андозбандишаванда мебошанд.

Арзиши амалиёти андозбандишаванда дар асоси маблағе (арзише, аз ҷумла дар шакли асли (натуралӣ)), ки андозсупоранда аз мизоч ё аз ҳар шахси дигар мегирад ё ҳуқуқи гирифтано дорад, аз ҷумла ҳама гуна бочҳо, андозҳо ва (ё) дигар пардохтҳо, вале бе дарназардошти андоз аз арзиши иловашуда, муайян мегардад.

Молҳои ба каламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда ё воридшуда (ба истиснои молҳое, ки аз андоз аз арзиши иловашуда озод шудаанд), ки мутобики конунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар эълония зикр шаванд, воридоти андозбандишаванда ба ҳисоб мераванд.

Бо мақсади андозбандӣ арзиши воридоти андозбандишаванда арзиши гумрукии молҳо, ки мутобики Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидаанд, инчунин ҷамъи маблағи бочҳо ва андозҳое, ки хангоми воридоти молҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд супорида шаванд, аммо бе назардошти ААИ, мебошад. Хангоми ҳисоб намудани андоз аз арзиши иловашудани молҳои зераксизӣ, дар он маблағи аксиз дохил карда мешавад.

Озодкунӣ аз андоз. Таҳвили молҳо (ба ғайр аз содироти молҳо), иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои зерин, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудаанд, аз андоз аз арзиши иловашуда озод мебошанд:

1) фурӯш, супоридан ё иҷораи молу мулки ғайриманкул, ба ғайр аз:

а) фурӯш ё супоридани бинои меҳмонхонаҳо ё манзилгоҳ барои истироҳаткунандагон;

б) фурӯш ё супоридани биноҳои истикоматии нави сохташуда;

в) фурӯш ё иҷораи молу мулки ғайриманкул, ки барои мақсадҳои соҳибкорӣ истифода бурда мешавад;

2) хизматрасониҳои алоҳидаи молиявӣ бар ивази подошпулӣ, ки номгӯи онхоро Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Бонки миллии Тоҷикистон ва мақоми ваколатдори давлатӣ муайян менамояд, аз ҷумла молу мулкҳои моддӣ истеҳсолшаванда тибқи амалиёти иҷроаи молиявӣ (лизинг) (аз ҷумла ҳавопаймоҳо), ба истиснои молу мулкҳои ғайриманқул, автомашинаҳои сабукрав ва мебел.

3) таҳвили пули миллӣ ва (ё) асъори ҳориҷӣ (ба ғайр аз мақсадҳои нумизматӣ), инчунин коғазҳои қиматнок.

4) хизматрасониҳои динӣ ва маросимӣ аз ҷониби ташкилоти динӣ.

5) хизматрасонии ғиббии муассисаҳои давлатӣ, ба истиснои хизматрасониҳои ё косметологӣ, дандонпизишкӣ ва санаторию курортӣ.

6) хизматрасониҳои зерини муассисаҳои давлатии аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда дар соҳаи маориф (дар ҳолати мавҷуд будани иҷозатнома, агар он зарур бошад):

а) таҳсилоти томактабӣ;

б) таҳсилоти ибтидоӣ, умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ;

в) таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва миёнаи касбӣ;

г) таҳсилоти олии касбӣ;

д) таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ;

е) таҳсилоти иловагӣ ва махсус.

7) ройгон супоридани (даст кашидан аз) молҳо ба манфиати давлат, таҳвили молҳо, иҷрои қорҳо ва хизматрасониҳо ба сифати қўмаки башардӯстона.

8) таҳвили молҳо, иҷрои қорҳо, хизматрасониҳои, ки бевосита аз ҷониби муассисаҳои иҷроӣ ҳазонӣ қиноватии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё қорхонаҳои давлатие, ки ба системаи иҷроӣ ҳазонӣ қиноватии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомиланд, истеҳсол намудаанд (иҷро қардаанд, хизмат расонидаанд).

9) таҳвили маҳсулоти махсуси истифодаи инфиродӣ барои маъҷубон мувофиқи номгӯе, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян қарда мешавад.

10) таҳвили металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, маснуоти зарғарӣ аз металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, алюминийи аввалия, концентрати металлҳо, маъданҳои молӣ, оҳанпораи металлҳои сиёҳ ва ранга, металлҳои дигари дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда, пила, нахи пахта, қалобаи пахта, пахтаи қорқардашуда, аз ҷумла барои содирот, аз андоз аз арзиши иловашуда озод қарда мешавад.

Намудҳои зерини воридот аз андоз аз арзиши иловашуда озод қарда мешаванд:

– воридоти пули миллӣ ва (ё) асъори ҳориҷӣ (ба ғайр аз мақсадҳои нумизматӣ), инчунин коғазҳои қиматнок;

– воридоти металлҳои киматбаҳо ва сангҳои киматбаҳо аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои Хазинаи давлатии сарватҳо;

– воридоти молҳое, ки роӣгон ба мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд, воридоти молҳо ба сифати қўмаки башардўстона, воридоти молҳое, ки ба ташиқолтҳои эҳсонқорӣ ба мақсади рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ, садама ва фалокатҳо роӣгон дода мешаванд;

– воридоти техникаи таъиноти кишоварзӣ, таҷҳизоти истехсолию технологӣ ва маснуоти такмилии (комплектни) онҳо, ки маҷмўи ягонаи технологиро ташиқол медиҳанд. Номгўи техникаи таъиноти кишоварзӣ ва таҷҳизоти истехсолию технологӣ ва маснуоти такмили ба он мутобиқи номгўи молҳои фазолияти иқтисодии хориҷ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад;

– воридоти дорувории тиббӣ, таҷҳизоти тиббӣ, фармасевтӣ ва асбобҳои тиббӣ мувофиқи номгўи муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– воридоти молҳое, ки барои таъбиқи лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи маблағҳои созишномаҳои грантӣ (қарзӣ) амалӣ мешаванд;

– воридоти молҳо барои сохтмони объектҳои махсусан муҳим, ки номгўи онҳо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд;

– воридоти молҳо (ба истиснои молҳои зераксизӣ) тибқи номгўӣ ва ҳаҷми муайянкардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бевосита истехсолкунандагон барои истехсоли алюминийи аввалия анҷом медиҳанд;

– воридоти нахи пахта ва алюминийи аввалия;

– воридоти техникаи ҳарбӣ, агрегатҳои асосӣ, силоҳ, лавозимоти ҷангӣ ва дастгоҳҳои парвозкунандаи таъиноти мудофиавидошта, инчунин қисмҳои эҳтиётӣ ба онҳо;

– воридоти маҳсулоти махсуси истифодаи фардӣ барои маъҷубон мувофиқи номгўе, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Содироти молҳо, ба ғайр аз металлҳои киматбаҳо ва сангҳои киматбаҳо, маснуоти зарғарӣ аз металлҳои киматбаҳо ва сангҳои киматбаҳо, алюминийи аввалия, концентрати металлҳо, оҳанпораи металлҳои сиёҳ ва ранга, металлҳои дигари дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истехсолшаванда, молҳои дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ истехсолшуда, пила, нахи пахта, қалобаи пахта, пахтаи қорқарднашуда бо андоз аз арзиши иловашуда аз рӯи меъёри сифр андозбандӣ карда мешавад.

Хизматрасонии нақлиётӣ ё дигар хизматрасониҳо ё иҷрои қорҳои бевосита марбут ба ҳамлу нақли қор ва мусофирқашонии байналмилалӣ, инчунин таҳвили масолеҳи сўзишворию рағғанҳои молидаи ва дигар маводи истеъмолӣ, ки

ба дохили ҳавопаймо барои истеъмор дар вақти парвозҳои байналмилалӣ бор карда мешаванд, аз андоз аз арзиши иловашуда озод мебошанд.

Андоз аз арзиши иловашударо оид ба воридоти андозбандишаванда мақомоти гумруки ҷумҳурии мутобики Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузори гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби барои пардохти гумрукӣ муқарраршуда ҳисоб мекунанд ва меситонанд.

Меъёри андоз. Меъёри андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои содирот ва истифодаи меъёри пасткардашуда, 18 фоизи муомилоти андозбандишаванда ва (ё) 18 фоизи воридоти андозбандишавандаро ташкил медиҳад.

То 1 январи соли 2016 ҳамаи муомилоти андозбандишавандаи қорхонаҳои соҳаи ҳӯроки умумӣ, қорхонаҳои савдои яқлӯхт ва ҷакана, маҳсулоттайдиркунӣ, таъминотию фурӯш, қорхонаҳои сохтмонӣ, муассисаҳои таълимӣ, ба истиснои воридоти андозбандишаванда ва таҳвили минбаъдаи моли воридшуда, инчунин содироти андозбандишаванда, бо андоз аз арзиши иловашуда бо меъёри 5 фоиз (минбаъд – меъёри пасткардашуда) бе иҷзати баҳисобгирӣ андоз аз арзиши иловашудаи пардохташуда андозбандӣ карда мешаванд.

Ақсизҳо. Мутобики қонунгузори андоз ақсиз (андози ақсиз) андози ғайримустақим мебошад, ки ба нархи фурӯши молҳои (хизматрасониҳои) зерасизӣ дохил карда мешаванд.

Андозсупорандагон шахсоне, аз ҷумла воҳидҳои алоҳидаи шахсони ҳуқуқӣ мебошанд, ки амалиётҳои андозбандишавандаро анҷом медиҳанд.

Объекти андозбандӣ амалиётҳои андозбандишаванда бо молҳои зерасизӣ ва намудҳои фаъолияти зерасизии зерин мебошанд:

1) аз ҳудуди қорхона (мақони истехсолот) берун баровардани молҳои зерасизие, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истехсол шудаанд, аз ҷумла:

а) таҳвили молҳои зерасизӣ, ба истиснои ҳолатҳои, ки андози ақсиз барои ин молҳо пешакӣ пардохта шудааст;

б) супоридани молҳои зерасизӣ барои қоркард дар асоси ашёи фармоишгар ба дигар шахс;

в) таҳвили (супоридани) молҳои зерасизие, ки маҳсули қоркард аз ашёи хом ва (ё) маводи барои қоркард додашуда, аз ҷумла ашёи хом ва (ё) маводи зерасизии барои қоркард додашуда мебошад;

г) ба фонди (сармояи) оинномавии субъекти соҳибдорӣ дохил намудани молҳои зерасизӣ;

д) истифодаи молҳои зерасизӣ ҳангоми ҳисоббаробаркунии молӣ ва ҳангоми пардохт дар шакли асли (натуралӣ);

е) фиристодани молҳои зерасизӣ аз ҷониби истехсолкунанда ба воҳидҳои алоҳидаи худ;

ж) фуруши микдори озмунии молҳои зераксизӣ ҳангоми гузаронидани расмиёти муфлисшавии андозсупоранда, агар аз рӯи молҳои мазкур дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қаблан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аксиз пардохт нашуда бошад;

2) воридоти молҳои зераксизӣ ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобики қонунгузории гумрукӣ;

3) фуруши молҳои зераксизии мусодирашуда, бесоҳиб, тибки ҳуқуқи мерос ба давлат гузашта ва ройгон ба моликияти давлат дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон супоридашуда, агар аз рӯи молҳои зикргардида дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қаблан аксиз пардохт нашуда бошад;

4) истифодаи молҳои зераксизӣ барои эҳтиёҷоти истеҳсолии худ ва (ё) барои истеҳсоли молҳои дигари зераксизӣ;

5) расонидани намудҳои алоҳидаи хизмат дар соҳаи алоқаи барқӣ.

Молҳои зераксизӣ инҳо мебошанд:

1) ҳамаи намудҳои спирт, нӯшокиҳои биспирт ва спиртдор;

2) тамоқи коркардшуда, маҳсулоти саноати ивазкунандаи тамоқи ва маҳсулот аз тамоқи;

3) сӯзишвории минералӣ, ҳама намудҳои нафти хом ва маҳсулоти коркарди он, моддаҳои битуминозӣ, мумҳои минералӣ, гази моеъ;

4) шина ва покришқаҳои пневматикии резинии нав, шина ва покришқаҳои пневматикии резинии барқароршуда ё пештар истифодашуда; шина ва покришқаҳои яклухт ё нимпневматикӣ, протекторҳои шинагӣ ва тасмаҳои хошиядори резинӣ;

5) автомобилҳои сабукрав ва ҳама гуна воситаҳои нақлиёти муҳаррикдоре, ки барои қашонидани одамон пешбинӣ шудаанд;

6) маҳсулоти заргарӣ аз металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, инчунин қисмҳои онҳо аз металлҳои қиматбаҳо ва (ё) бо металлҳои қиматбаҳо рӯйпӯшкардашуда.

Қонунгузории андози ҷумҳурӣ намудҳои ғайризераксизиро пешбинӣ намудааст, ки инҳо мебошанд:

1) хизматрасонии алоқаи кандуии (мобилии) сайёри истифодаи умум (ҳамаи стандартҳо);

2) хизматрасонӣ оид ба интиқоли маълумот (аз ҷумла алоқаи телеграфӣ ва IP-телефонӣ), аз ҷумла тавассути шабақаҳои операторон;

3) хизматрасонии ҳадамоти телематикӣ;

4) хизматрасонии алоқаҳои телефони байналмилалӣ (байнишаҳрӣ) тавассути шабақаҳои операторҳо.

Манбаи андоз оид ба андози аксиз нисбат ба моли андозбандишаванда инҳо мебошанд:

1) ҳаҷми воқеии молҳои зераксизӣ;

2) маблағи амалиёти андозбандишавандаи дар асоси нархи фурӯши чаканаи молҳои зераксизӣ муайяншаванда, бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо;

3) маблағи амалиёти андозбандишавандаи ба арзиши гумрукӣ ё нишондиҳандаи ҳаҷми воқеии моли зераксизӣ асосёфта, ки мутобиқи Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо, муайян карда мешавад;

4) маблағи амалиёти андозбандишавандас, ки дар асоси нархи чаканаи мол бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо – ҳангоми аз ҷониби молистеҳсолкунандаи молҳои зераксизӣ ба сифати пардохт дар шакли аслӣ (натуралӣ), тўҳфа додани молҳои зераксизӣ, ҳангоми ба моликияти гаравгиранда додани молҳои багаравмондашуда ё амалиёти мубодила, инчунин дар асоси ройгон додани молҳои зераксизӣ.

Манбаи андоз барои андозсупорандагоне, ки намудҳои алоҳидаи хизматрасониҳоро дар соҳаи алокаи барқӣ анҷом медиҳанд, маблағи подошпулии барои анҷом додани хизматрасониҳои пешбинигардида гирифташуда (гирифташаванда) бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо мебошад.

Меъёрҳои андози аксиз барои молҳои зераксизӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи Номгӯи молҳои ғайриқиямати иқтисодии хориҷӣ муқаррар карда мешаванд. Меъёрҳои аксизҳо метавонанд бо фоизҳо (адвалорӣ) ба арзиши молҳои зераксизӣ ва (ё) бо маблағи устувор (мутлақ) ба воҳиди ченаки молҳои зераксизӣ дар ифодаи натуралӣ муқаррар карда шаванд. Меъёрҳои аксизҳо барои маҳсулоти спиртдор вобаста ба ҳаҷми спирти беоби дар таркибаш мавҷудбуда (садфоиза) тасдиқ карда мешаванд.

Меъёри аксиз барои намудҳои алоҳидаи хизматрасонӣ дар соҳаи алокаи барқӣ дар ҳаҷми 5 фоизи манбаи андоз муқаррар карда мешавад.

Озод намудан аз андоз. Мутобиқи муқаррароти Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз супоридани аксиз озод мебошанд:

1) нӯшокиҳои спиртдор, ки шахси воқеӣ мувофиқи номгӯӣ ва дар доираи меъёрҳои муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истеъмоли худӣ истеҳсол мекунад;

2) ворид намудани ду литр нӯшокии спиртӣ, ду баста (400 дона) сигор, маснуоти заргарӣ ба миқдори 4 адад (бо арзиши на зиёда аз 150 нишондиҳанда барои ҳисобҳо) аз тарафи шахси воқеӣ барои истеъмоли (истифодаи) худӣ, инчунин сӯзишвории автомобил мувофиқи ғунҷоиши зарфи сӯзишвории автомобил барои шахсоне, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути автомобил ворид мешаванд;

3) молҳое, ки ба тариқи транзит тавассути қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода мешаванд;

4) воридоти муваккати молҳо ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истиснои молҳое, ки барои содироти такрорӣ (резкспорт) пешбини шудаанд;

5) молҳои зераксизӣ, ба ғайр аз маҳсулоти спиртдор ва тамоку, ки дар доираи кӯмаки башардӯстона ворид мешаванд, инчунин молҳои воридшаванда барои беподош додан ба ташкилотҳои эҳсонкорӣ ба мақсади бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ, садамаҳо, фалокатҳо ва барои беподош додан ба мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда;

6) содироти молҳои зераксизӣ, агар чунин содирот ҷавобгӯи талаботи муқаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад.

Тамғаи аксизӣ. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи молҳои зераксизии ватанӣ ва воридоти, ки бояд тамғаҳои аксизӣ гузошта шаванд, муқаррар менамояд. Фурӯши чунин молҳои зераксизӣ бе тамғаҳои аксизӣ манъ аст. Мақомоти андоз ҳуқуқ доранд чунин молҳои зераксизиро, ки бе тамғаҳои аксизӣ ба фурӯш бароварда шудаанд, мувофиқи тартиби муқарраргардида мусодира намоянд. Тамғаҳои аксизӣ ҳуҷжатҳои ҳисоботдиҳии қатъӣ буда, дорои дараҷаи муайяни муҳофизат мебошанд. Тартиби таҳия ва муомилоти онҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. Тартиби гузоштани тамғаҳои аксизӣ ба маҳсулоти зераксизӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ муқаррар карда мешавад. Истехсолкунандагон ва шахсон - воридкунандагони молҳои зераксизӣ барои тамғагузории молҳои зераксизӣ ҷавобгар мебошанд.

Андози иҷтимоӣ. Андози иҷтимоӣ маблағсупории ҳатмӣ мебошад, ки барои мақсадҳои суғуртаи иҷтимоӣ аз ҷониби супорандагони андози иҷтимоӣ мувофиқи меъёрҳои муқаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати маблағи музди меҳнат ё дигар манбаи андоз пардохта мешавад.

Супорандагони андози иҷтимоӣ инҳо мебошанд:

1) шахсони ҳуқуқӣ, воҳидҳои алоҳидаи онҳо, муассисаҳои доимии ғайрирезидентҳо ва соҳибкорони инфиродӣ – корфармоён, ки ба шахсони воқеӣ-резидентҳои бо онҳо дар асоси шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнатӣ ё бе шартнома ҳамчун коргарони кироя кор мекунанд, музди меҳнат, подошпулӣ ва манфиатҳои дигар медиҳанд;

2) шахсони ҳуқуқӣ, воҳидҳои алоҳидаи онҳо, муассисаҳои доимии ғайрирезидентҳо ва соҳибкорони инфиродӣ, ки ба шахсони воқеӣ-резидентҳои ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифтанишуда дар асоси шартномаҳои дорои хусусияти гражданин- ҳуқуқӣ ё бе шартнома ҳаққи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматҳои расонидашударо (корҳои иҷрошударо) ҷуброн менамоянд;

3) шахсони воқеӣ дар бандҳои 1) ва 2) –и дар боло пешбинигардида, ки пардохт гирифтаанд;

4) шахсони воқеӣ, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти соҳибкори инфиродӣ машғуланд, аз ҷумла онҳое, ки ба сифати аъзои хоҷагҳои деҳқонӣ (фермерӣ) бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ фаъолият мекунанд.

Конунгузории андоз мукаррар намудааст, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки муҳочирони меҳнатӣ мебошанд ҳуқуқ доранд ба макоми андози маҳалли зисташон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аризаи хаттӣ мурочиат намуда, ихтиёран супорандаи андози иҷтимоӣ шаванд ва онро дар ҳаҷм ва бо ғарби мукаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт намоянд.

Объекти андозбандӣ. Барои андозсупорандагон объекти андозбандӣ инҳо шуда метавонанд: музди меҳнат, подошпулӣ ва манфиатҳои дигари мукаррар намудаи конунгузории андоз, ки аз ҷониби андозсупоранда ба манфиати кормандони кироя пардохта мешаванд, пардохтҳо, подошпулӣ ва ҳар гуна нафъи ба манфиати шахси воқеӣ пардохташаванда, меҳнат, подошпулӣ ва манфиатҳои дигар мутобики шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнатӣ ва граждании-ҳуқуқӣ оид ба иҷро корҳо, хизматрасониҳо, аз ҷумла пардохт ва подошпулӣ мутобики шартномаҳои муаллифӣ мебошад, ки андозсупорандагон ба манфиати шахсони воқеие мепардозанд, ки соҳибкорони инфиродӣ намебошанд.

Барои шахсони воқеие, ки дар каламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғайрияти соҳибкори инфиродӣ машғуланд, аз ҷумла онҳое, ки ба сифати аъзои хоҷагҳои деҳқонӣ (фермерӣ) бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ ғайрият мекунанд, объекти андозбандӣ даромади умумӣ аз ғайрияти соҳибкорӣ мебошад.

Озод намудан аз андоз. Аз супоридани андози иҷтимоӣ ғибки конунгузории андози ҷумҳурӣ озод қарда шудаанд:

1) даромади шахсони воқеие, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон набуда, барои намояндагӣҳои дипломатӣ ва (ё) консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа қорқоро иҷро мекунанд ва хизмат мерасонанд;

2) даромади шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ аз қирояқорӣ дар доираи таъбики лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

3) даромадҳое, ки аз андоз аз даромад мутобики Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон озод қарда мешаванд.

Меъёри андоз. Меъёри андози иҷтимоие, ки ба бучет гузаронида мешавад, барои суғуртақунандагон меъёри 25 ғоиза ва барои суғурташудагон 1 ғоиза мукаррар қарда шудааст. Барои шахсони воқеии ғайрияти соҳибқории инфиродиро ғибки патент аңқомдиханда, аз ҷумла аъзои хоҷагӣҳои деҳқонии (фермерии) бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ андозаи ҳадди ақали андози иҷтимоӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мукаррар қарда мешавад. Барои соҳибқорони инфиродии ғибки шаҳодатнома амалқунанда меъёри андози иҷтимоӣ ба сифати шахсони суғурташуда ба 1,0 ғоизи манбаи андоз, вале на қамтар аз андозаи ҳадди ақсари андози иҷтимоӣ барои соҳибқорони инфиродии ғибки патент ғайриятқунанда мукарраршуда, новобаста баандозаи даромади ғирифташуда, баробар мебошад.

Барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба намояндагӣҳои дипломатии (консулии) давлатҳои хориҷӣ ва намояндагӣҳои ташиқлотҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қор мекунанд ва хизмат мерасонанд ва андози

ичтимоиро мустакилона пардохт менамоянд, меъёри андози ичтимой ба сифати суғуртакунандагон дар ҳаҷми 25 фоиз ва ба сифати суғурташудагон 1 фоиз муқаррар карда мешавад.

Барои мақсадҳои суғуртаи ичтимой, аз ҷумла таъмини нафақаи соҳибқорони инфиродӣ, ҷе ғайолияти соҳибқорони инфиродиро тибқи патентанмедиҳанд, аъзои хоҷагҳои деҳқонӣ (фермерӣ), ки шахсони ҳуқуқӣ нестанд, маблағи умумии андози иҷтимоии пардохташуда 20 фоизи даромадери ташкил медиҳад, ки барои мақсадҳои суғуртаи иҷтимоӣ аз ҷониби шахсони воқеии дар боло нишондодашуда ғирифта шудааст.

Андозҳо барои захираҳои табиӣ. Мутобиқи қонунгузори андоз, андозҳо барои захираҳои табиӣ дар ҳолати истифода бурдани захираҳои табиӣ, аз ҷумла истифодабарии қазри замин дар доираи қарордодҳо онд ба истифодаи қазри замин ва (ё) истифодабарии об барои истеҳсоли нерӯи барқ пардохта мешаванд.

Ҳангоми истифодабарии захираҳои табиӣ истифодабарандагони онҳо мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дигар андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмиро ба буҷет мутобиқи қонунгузори андозӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт менамоянд. Андозҳо барои захираҳои табиӣ инҳоро дар бар мегиранд:

- 1) андозҳо аз истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ (бонуси обунавӣ, бонуси кашфи тичоратӣ, роялти барои истихроҷ);
- 2) роялти барои об.

Супорандагони андоз. Андозҳо аз истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ аз ҷониби шахсони зерин супорида намешаванд:

- 1) шахсони воқеӣ барои маъданҳои ғойаданоки маъмул ва обҳои зеризаминӣ, ки дар қитъаҳои заминӣ ба онҳо барои истифода вобасташуда истихроҷ менамоянд, агар чунин маъданҳои ғойаданоки истихроҷшаванда барои ғайолияти соҳибқорӣ истифода бурда нашаванд;

- 2) истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва муассисаҳои давлатӣ, ки обҳои зеризаминиро барои эҳтиёҷоти хоҷагидорӣ худ истихроҷ менамоянд;

- 3) истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ барои истихроҷи зимини обҳои зеризаминӣ ҳангоми баргашта пур қардани ин обҳо барои нигоҳдорӣи қишори қишри замин;

- 4) шахсоне, ки обҳои зеризаминии дренажии дар тавозуни давлатии қанданиҳои ғойаданок ба назар ғирифтанишавандаро ҳангоми қорқарди қонҳои қанданиҳои ғойаданок, сохтмон ва истифодаи иншооти зеризаминӣ, истифодабарии заминҳои поёноби ботлоқшуда истихроҷ менамоянд.

Шартҳои пардохти андозҳо аз истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ барои ҳар як истифодабарандаи қазри замин, дар қарордоди истифодабарии сарвати зеризаминии байни истифодабарандаи сарвати зеризаминӣ ва мақоми

ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақоми ваколатдори давлатӣ мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташаванда муайян карда мешаванд.

Бонуси обунавӣ андози устувори яқаратаи истифодабарандаи сарвати зеризаминӣ барои ба даст овардани ҳукуки истифодабарии сарвати зер- замин дар ҳудуди муайян намудаи иҷозатнома (иҷозат) мебошад.

Бонуси обунавӣ аз ҷониби шахсе пардохта мешавад, ки яке аз иҷозатномаҳои (иҷозатҳои) зеринро гирифтааст:

- 1) иҷозатнома (иҷозат) барои омӯзиши геологӣ;
- 2) иҷозатнома (иҷозат) барои истихрочи канданиҳои ғоиданок.

Андозаи бонуси обунавӣ мувофиқи қоидаҳои муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шуда, дар қарордоди истифодабарии қабри замин инъикос карда мешавад. Мутобиқи муқаррароти Кодекси андозаи Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба қонҳои қудогонаи канданиҳои ғоиданок Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад андозаи баландтари бонуси обунавиро муқаррар намояд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад доир ба қонҳои қудогонаи канданиҳои ғоиданок мӯҳлати дигари пардохти бонуси обунавиро муқаррар намояд.

Бонуси қашфи тижоратӣ андозаи устувори яқаратаи истифодабарандаи сарвати зеризаминӣ барои қашф ва бақайдгирии қонҳои аз қияти иқтисодӣ барои истихроч муносиб, инчунин гирифтани ҳукуки истихроч дар ҳудуде мебошад, қидар иҷозатнома (иҷозат) муайян шудааст.

Андозсупорандагони бонуси қашфи тижоратӣ ин истифодабарандагони сарватҳои зеризамине мебошанд, ки дар бораи қашфи тижоратии маъдани ғоиданок дар ҳудуди қарордодӣ қангоми қузариқондани амалиёти истифодабарии сарватҳои зеризамин дар доираи иҷозатномаи (иҷозати) барои истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ гирифташуда эълон қардаанд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон андозаи бонуси қашфи тижоратиро тибқи тартиби муайяннамудаи муқаррар менамояд ва он дар қарордоди истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар қарда мешавад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад барои қонҳои қудогонаи канданиҳои ғоиданок андозаи баландтари бонуси қашфи тижоратиро муқаррар намояд. Доир ба қонҳои қудогонаи маъанҳои ғоиданок Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад мӯҳлати дигари пардохти бонуси қашфи тижоратиро муқаррар намояд.

Роялти барои истихроч андозе мебошад, ки истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ аз рӯи қар як намуди маъдан ғоиданоки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истихрочшаванда, новобаста ба он, ки онҳо ба қаридорон (қабулқунандагон) тақвил (бор қарда қиристода) шудаанд ё барои эҳтиёоти қудӣ истифода қардидаанд, алоқиди месупорад.

Супорандагони роялти барои истихроҷ истифодабарандагони сарватҳои зеризамини мебошанд, ки дар доираи ҳар як иҷозатномаи (иҷозати) барои истифодабарии сарвати зеризаминӣ додашуда чунин амалхоро анҷом медиҳанд:

1) истихроҷи маъданҳои фойданок, аз ҷумла маъданҳои фойданок аз зухуроти минералии техногенӣ;

2) коркарди қ маъданои фойданок бо ҳосил кардани ҷузъҳои фойданок аз таркиби онҳо.

Объекти андозбандии роялти барои истихроҷ маъданҳои фойданоки зерин мебошанд:

1) аз қонҳои дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қитъаи қабри заминин ба андозсупоранда ҷудошуда истихроҷшаванда;

2) аз партовҳо (талафот) ҳосилкардашуда, агар барои чунин ҳосилкунӣ иҷозатномаи (иҷозати) алоҳида дода шавад.

Объекти роялти барои истихроҷи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо истихроҷи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, аз ҷумла аз зухуроти минералии техногенӣ мебошад.

Объекти роялти барои истихроҷи қисмҳои саҳти маъданҳои фойданок инҳо мебошанд:

1) қисмҳои саҳти маъданҳои фойданоки истихроҷшуда ва (ё) ҳосилшуда, аз ҷумла аз зухуроти минералии техногенӣ;

2) маъданҳои фойданоки дар қараёни коркард ҳосилнамудаи қорхонаҳои қоркардуқанда.

Манбаи андози роялти барои истихроҷ дар давраи андоз ин арзише мебошад, ки дар асоси нархи таҳвил ё дар ҳолати мавҷуд набудани таҳвилдар асоси арзиши аслии маҳсулоти молии якуми аз қанданиҳои фойданок истихроҷшуда дар натиҷаи қоркарди аввалия (қлоиш, тозақунӣ) ҳосилшуда бе андоз аз арзиши иловашуда муайян қарда мешавад.

Манбаи андоз барои навъҳои алоҳидаи қанданиҳои фойданок ҳамчун қикдори қанданиҳои фойданоки истихроҷшуда бо ифодаи асли муайян қарда мешавад.

Манбаи андоз доир ба ҳар як қамуди қанданиҳои фойданок, аз ҷумла барои металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, қанданиҳои фойданоки маъмулӣ ва қанданиҳои фойданоки қигар дар шакли софи қимиявӣ муайян қарда мешавад.

Меъёрҳои роялти барои истихроҷи қанданиҳои фойданоки маъмул дар қонунгузории андоз муқаррар қарда шудааст.

Супорандагони роялти барои об (шаҳсоне эътироф мешаванд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон обро барои истеҳсоли нерӯи қарқ истифода мебаранд.

Объекти андозбандии роялти барои об истифодаи объектҳои обӣ бо мақсади истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳои баркии обӣ эътироф мешавад.

Манбаи андоз ҳамчун миқдори дар давраи ҳисоботӣ истеҳсолшудаи нерӯи барқ бе дарназардошти талаф хангоми интиқоли (тахвили) минбаъдаи он муайян карда мешавад.

Озод намудан аз андоз. Мутобики муқаррароти Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи объектҳои обӣ барои мақсадҳои истеҳсоли нерӯи барқ хангоми аз 1000 киловатт бештар набудани иқтидори объектҳои нерӯи барқ истеҳсолкунанда аз пардохти роялти барои об озод карда мешавад. Доир ба роялти барои об давраи андоз моҳи тақвимӣ эътироф мешавад.

Меъёри роялти барои об хангоми истифодаи объектҳои обӣ бо мақсадҳои истеҳсоли нерӯи барқ ба андозаи 0,06 нишондиҳанда барои ҳисобҳо барои ҳар 1000 киловатт/соат нерӯи барқи истеҳсолшуда ба ҳолати охири давраи андоз муқаррар карда мешавад. Андозсупоранда маблағи роялти барои обро мустакилно ҳисоб менамояд. Маблағи роялти барои об аз рӯи натиҷаи ҳар як давраи андоз ҳамчун ҳосили зарби манбаи андоз ба меъёри андоз ҳисоб карда мешавад.

Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард. Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард андози мустаким буда, супорандагони он шахсоне мебошанд, ки низомии умумии андозбандиро истифода мебаранд ва дорони объектҳои андозбандӣ мебошанд. Объекти андозбандӣ инҳо мебошанд:

1) маблағи ҳамаи хароҷоти воқеии дар давраи ҳисоботии андоз барои молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) дар ҳаҷми пурра анҷомдодаи (анҷом додашавандаи) андозсупоранда. Хароҷот барои сохтмон, хариди воситаҳои асосӣ ва насб кардани онҳо, дигар хароҷоте, ки хусусияти капиталии дошта, бояд минбаъд дар шакли ҳиссачудокунӣ истеҳлоқӣ аз рӯи воситаҳои асосӣ ғарҳ карда шаванд, объектҳои андозбандӣ эътироф намешаванд;

2) 70 фоизи даромади умумии дар давраи ҳисоботии андоз гирифташудаи (гирифташаванда) андозсупоранда, агар маблағи воқеан харчшуда (харчшаванда) аз 70 фоизи даромади умумӣ зиёд набошад.

Ба объектҳои андозбандӣ инҳо дохил карда намешаванд:

1) андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгарди ҳисобшуда (ба бӯҷет пардохташуда);

2) андозҳос, ки хангоми ҳисобкунии андози фоида мутобики муқаррароти Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба арзиши аслии молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) дохил намешаванд;

3) хароҷоти шахсоне, ки бо мақсади бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ ё ҳалли масъалаҳои дигари иҷтимоӣ иншооти заруриро бунёд намуда, ба таври ройгон ба моликияти мақомоти дахлдори давлатӣ месупоранд.

Мутобики конунгузории андоз бо андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард инҳо андозбандӣ карда намешаванд:

1) муассисаҳои давлатӣ, аз ҷумла мақомоти давлатӣ, ки аз ҳисоби бучети давлатӣ мабалағгузорӣ мешаванд, ба истиснои ғайрифаъолияти андозбандишаванда барои хизматрасониҳои пулакӣ;

2) иттиҳодияҳо ва ташкилотҳои динӣ, ташкилотҳои дигари ғайрииттиҳодиятӣ ба истиснои хароҷот ва даромадҳои маъмурӣ ба ғайрифаъолияти соҳибкории онҳо.

Манбаи андози аз объекти андозбандӣ бароянда бо роҳи ҷамъ намудани ҳамаи маблағҳои, ки андозсупоранда дар давраи ҳисоботӣ дар ҳаҷми пулла харч кардааст (бомад харч қунада), ҳисоб карда мешавад, аз ҷумла:

1) хароҷот дар шакли пулӣ ва шакли молӣ барои молҳо, қорҳо ва хизматрасониҳо, ба истиснои пардохтҳои онҳо ба хароҷот барои сохтмон, хариди воситаҳои асосӣ ва насб кардани онҳо, дигар хароҷоте, ки хусусияти капиталӣ дошта, бомад минбаъд дар шакли ҳиссаҷудоқуниҳои истеҳлоқӣ аз рӯи воситаҳои асосӣ тарҳ карда шаванд;

2) хароҷоти дигаре, ки дар сарҳати боло нишон дода нашудаанд, аз ҷумла хароҷоти қорқарони қироя (хароҷоти фонди музди меҳнат).

Ба манбаи андоз инҳо дохил карда намешаванд:

1) қарзҳои додашавандаи ташкилотҳои қарзӣ;

2) арзиши молу мулки ба сифати саҳм ба сармояи оинномавӣ додашуда;

3) маблағҳои пулӣ ва (ё) молу мулки қарздор ба манфиати давлат додашуда.

Конунгузории андоз метавонад андозро ба андозаи зерин муқаррар намудааст:

1) аз 1-уми январӣ соли 2013 ба андозаи 0,5 фоиз барои ғайрифаъолияти савдо, маҳсулоттайёркунии, таъминоти фурӯш ва ба андозаи 2 фоиз барои дигар намудҳои ғайрифаъолият;

2) аз 1-уми январӣ соли 2015 ба андозаи 0,25 фоиз барои ғайрифаъолияти савдо, маҳсулоттайёркунии, таъминоти фурӯш ва ба андозаи 1 фоиз барои дигар намудҳои ғайрифаъолият;

3) аз 1-уми январӣ соли 2017 андоз бекор карда мешавад.

Давраи андоз моҳи тақвими мебошад. Пардохти андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард то санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз давраи ҳисоботии андоз фаро мерасад, анҷом дода мешавад.

Андоз аз фурӯши наҳи пахта ва алюминии аввалия. Андоз аз фурӯши наҳи пахта ва алюминии аввалия ҳангоми анҷом додани амалиёти андозбандишаванда пардохт мешавад

Супорандагони андоз аз фурӯш шахсоне мебошанд, ки объекти андозбандӣ доранд. Объекти андозбандӣ анҷом додани амалиёти андозбандишаванда бо молҳои андозбандишаванда мебошад. Намудҳои дигари молҳои андозбандишавандае, ки бо истифодаи низомии гумрукии қорқард дар қаламрави гумруқӣ истеҳсол

гардида, бо андози фуруш андозбандӣ мешаванд, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.

Манбаи андоз арзиши молҳои андозбандишаванда мебошад. Ҳангоми ҳисоб намудани манбаи андоз арзиши воҳиди моли андозбандишаванда бо дарназардошти сифат, намуд ва наваъ, дар асоси нархҳои дар санаи содир гардидани амалиёти андозбандишаванда дар бориҳои металлҳои рангаи Лондон ва ассотсиатсияи пахтаи Ливерпул ташаққулифта муайян карда мешавад.

Меъёри андоз. Меъёри андоз аз фуруш ба андозаи зерин муқаррар карда шудааст:

барои нахи пахта – 10 фоиз;

барои алюминии аввалия – 3 фоиз.

Меъёри андоз барои фуруш нисбат ба манбаи андоз барои молҳои андозбандишаванда, ки бо истифодаи низоми гумрукии барориш барои муомилоти озод ворид карда мешаванд, мутобиқи қонунгузори гумрук аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Ҳангоми ба берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон содир кардани моли андозбандишаванда то гузаштани сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз аз рӯи нархҳои дар лаҳзаи содирот амалкунанда пардохт мешавад. Барасмиятдарории гумрукии содироти молҳои андозбандишаванда ба берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси тасдиқномаи нозироти андозӣ андозе супорандагони қалон доир ба пардохти андоз аз фуруш амалӣ карда мешавад.

Дар ҳолати ба бозори дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳвил намудани молҳое, ки махсули коркарди молҳои андозбандишаванда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ба ҳисобгирии маблағҳои пардохтшудаи андоз аз фуруш ба ҳисоби андоз аз арзиши иловашуда иҷозат дода мешавад.

Андозҳои маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мутобиқи муқаррароти Кодекси андозӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозҳои маҳаллӣ инҳо дохил мешаванд:

- андоз аз воситаҳои нақлиёт;
- андозҳо аз молу мулкӣ ғайриманкул.

Андоз аз воситаҳои нақлиёт. Супорандагони андоз аз воситаҳои нақлиёт шахсоне мебошанд, ки соҳиб ва (ё) истифодабарандаи воситаҳои нақлиёти дорони объекти андозбандианд.

Объектҳои андозбандӣ воситаҳои нақлиёт, машинаҳо ва механизмҳои худгард, воситаҳои шинокунанда ва локомотивҳои дар роҳи оҳан истифодашаванда мебошанд, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд ва (ё) дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта шуда, номгӯи онхоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Объектҳои андозбандӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдор дар соҳаҳои қорҳои дохилӣ, нақлиёт, мудофия, кишоварзӣ ва (ё) мақомоти дигари давлатӣ ба ҳисоб гузошта мешаванд.

Меъёрҳои андоз барои воситаҳои нақлиёт ва (ё) мошинҳо ва механизмҳои ҳудгад барои як сол ба андозаи зерин муқаррар карда мешаванд (ба ҳисоби 1 қувваи асти иқтидори муҳаррик):

Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудан аз андоз аз воситаҳои нақлиётро пешбинӣ намудааст. ба андоз аз воситаҳои нақлиёт озод карда мешаванд:

- тракторҳои дар соҳаи кишоварзӣ истифодашаванда, комбайнҳои муҳаррикдори ғалладаравӣ ва махсус, аз ҷумла комбайнҳои пахтачинӣ;

- автобусҳо ва троллейбусҳо, ки қорхонаҳои нақлиёти автомобилӣ истифодаи умум барои мусофиркашонӣ дар шаҳрҳо истифода мебаранд;

- воситаҳои нақлиёти тиббии махсус;

- як автомобили (мотоколяска) ба маъно тааллуқдоштаи бо даст идорашаванда;

- нақлиёти саноатии роҳи оҳан (ба истиснои локомотивҳо);

- як автомобил, новобаста ба иқтидори муҳаррик, ки моликияти Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ, Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ, Қаҳрамони Тоҷикистон, иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945, шахсони ба онҳо баробаркардашуда, иштирокчиёни дигар амалиётҳои ҳарбӣ оид ба муҳофизати Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ, аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбие, ки дар қисмҳои ҳарбӣ, ситодҳо ва муассисаҳои ба ҳайати артиши амалкунанда шомилбуда хизмат кардаанд, ҷанговарони интернатионалист, иштирокчиёни барҳамдиҳии оқибатҳои фалокати Нерӯҳои барқи атомии Чернобил мебошад ва дар фаъолияти сохибқорӣ истифода намешавад.

<i>Номи объектҳои андозбандӣ</i>	<i>Меъёри андоз бо ғоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо</i>
Мотосикл ва мотороллерҳо	2,5
Фургонҳо ва пикап дар заминаи автомобилҳои сабуқрав	6
Автомобилҳои сабуқрав	7,5
Автобусҳо (то 12 ҷой)	7,5

Автобусҳо (барои 13-30 чой)	8,5
Автобусҳо (зиёда аз 30 чой)	9,5
Автомобилҳои боркаш ва дигар воситаҳои нақлиёти иқтисодии борбардориашон то 10 тонна	11
Автомобилҳои боркаш (иқтисодии борбардориашон аз 10 то 20 тонна)	12,5
Автомобилҳои боркаш (иқтисодии борбардориашон аз 20 то 40 тонна)	13,5
Автомобилҳои боркаш (иқтисодии борбардориашон зиёда аз 40 тонна)	14,5
Тракторҳо, воситаҳои нақлиёти муҳаррикдор барои сохтмон, ба истиснои дар соҳаи кишоварзӣ истифодашаванда	2
Заврақҳо, киштиҳо ва дигар воситаҳои нақлиёти худгарди шинокунанда	15
Локомотивҳои дар роҳи оҳан истифодашаванда	1

Андозҳо аз молу мулки ғайриманкул. Бо мақсади ба андозбандӣ ҷалб намудан мутобики муқаррароти қонунгузории андозӣ ҷумҳурии андозҳои зерин аз молу мулки ғайриманкули барои истифодаи (ихтиёрдории) китъаҳои замин ва (ё) объектҳои ғайриманкул пардохташаванда муқаррар карда мешаванд:

- андозии замин;
- андоз барои объектҳои ғайриманкул.

Андозсупорандагон. Мутобики қонунгузории андозӣ ҷумҳурии андозии заминро заминистифодабарандагон, ки китъаҳои замин ба онҳо барои истифодаи яқумран меросӣ, бемӯҳлат, мӯҳлатнок ё ба иҷора дода шудаанд, с заминистифодабарандагони воқеан китъаҳои заминро истифодабаранда, ба истиснои заминистифодабарандагоне, ки шартҳои низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзиро иҷро мекунанд, пардохт менамоян. Супорандагони андозии замин инчунин инҳо мебошанд:

- истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки ба низоми умумии андозбандӣ гузаштаанд ва (ё) истифодабарандагони заминҳое, ки бо андозии ягона андозбандӣ намешаванд;
- шахсони истифодабарандаи низоми махсус ё имтиёзноки андоз, агар дар асоси чунин низоми озодкунӣ аз андозии замин пешбинӣ нагардида бошад.

Объекти андозбандии андозии замин заминҳои маҳалҳои аҳолинишин, заминҳои берун аз маҳалҳои аҳолинишин бо дарназардошти сифат, баҳои кадастрии замин, таъиноти истифодабарӣ ва хусусиятҳои экологии китъаи

замин мебошанд, ки мансубияти онҳоро конунгузории замини Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

Маблағи андози замин ба натиҷаи ғайриқонунии хоҷагидорӣ истифодабарандаи замин вобаста набуда, дар шакли пардохтҳои устувор барои воҳиди масоҳати замин ба ҳисоби як сол муқаррар карда мешавад.

Меъёрҳои андоз аз як гектари замин дар миқёси вилоятҳо ва шаҳрҳо (ноҳияҳо) бо дарназардошти минтақаҳои кадастрӣ ва намудҳои замин, аз ҷумла заминҳои маҳалҳои аҳолинишин, заминҳои зери ҷангалзор ва буттазорҳои маҳалҳои аҳолинишин ва заминҳои истифодаи кишоварзӣ ҳар 5 сол бо пешниҳоди мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба заминсозӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ-Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.

Мақоми ваколатдори давлатӣ-Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол меъёрҳои андози заминро мутобиқи сатҳи таваррум дар соли гузаштаи андоз, ки аз ҷониби мақоми ваколатдор дар соҳаи омор муайян карда мешавад, индексатсия намуда, меъёрҳои индексатсияшудаи андози заминро барои соли ҷорӣ тақвимӣ дар сомонӣ расмӣ электронӣ худ ҷойгир мекунад.

Конунгузории андози ҷумҳурӣ андозбандии заминҳо барои соҳтмони манзили истиқоматии шахсони воқеӣ дар маҳалҳои аҳолинишинро мувофиқи тартиби зайл муқаррар намудааст:

1) масоҳати ҳар як қитъаи замин, ки ба истифодабарандаи замин тибқи ҳуҷҷати алоҳидаи (мустақили) тасдиқкунанда вобаста карда шудааст, ба истиснои ҳолате, ки ин қитъаҳои замин ҳамхудуд мебошанд, бо мақсади андозбандӣ алоҳида баррасӣ мегардад. Ҳангоми андозбандӣ масоҳати қитъаҳои замини ҳамхудуд, ки ба як андозсупоранда дар асоси ҳуҷҷатҳои мухталифи (якчанд ҳуҷҷатҳои) муайянкунандаи ҳуқуқ вобаста карда шудаанд, ҳамчун як қитъаи замин баррасӣ мегарданд;

2) ҳисоб намудани маблағи андози замин мувофиқи тартиби зайл вобаста ба ҳаҷми қитъаи замин, ки ба истифодабарандаи замин вобаста карда шудааст, анҷом дода мешавад:

а) то 800 метри мураббаъ – тибқи меъёрҳои муқарраргардида;

б) зиёда аз 800 метри мураббаъ то 2000 метри мураббаъ – маблағи андоз, ки тибқи зербанди а) ҳамин банд ҳисоб шудааст, ҳамчун маблағи бо дарназардошти меъёри 2-қаратаи андоз ҳисобшуда, барои майдон, ки аз 800 метри мураббаъ зиёд аст;

в) беш аз 2000 метри мураббаъ – маблағи андозе, ки тибқи зербанди б) ҳамин банд ҳисоб карда шудааст, ҳамчун маблағи бо дарназардошти меъёри 5-қаратаи андоз ҳисобшуда барои майдон, ки аз 2000 метри мураббаъ зиёд аст.

Ҳангоми андозбандии масоҳати ҳар як қитъаи замин, ки ба истифодабарандаи замин тибки ҳуҷҷати алоҳидаи тасдиқкунанда вобаста қарда шудааст, ба истиснои ҳолатҳое, ки ин қитъаҳои замин ҳамхудуд мебошанд, алоҳида баррасӣ мегардад. Ҳангоми андозбандӣ масоҳати қитъаҳои заминӣ ҳамхудуд, ки ба як заминистифодабаранда дар асоси ҳуҷҷатҳои мухталифи (якчанд ҳуҷҷатҳои) муайянкунандаи ҳуқуқ вобаста қарда шудаанд, ҳам қарда шуда, ин қитъаҳои ҳамхудуди замин чун як қитъаи замин баррасӣ мегарданд.

Имтиёзи андозӣ. Дар асоси мукаррароти Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз андози замин инҳо озод мебошанд:

- худуди мамнӯъгоҳҳо, боғҳои миллий ва дендрологӣ, ботаникӣ мутобики номгӯи чунин ташкилотҳо ва масоҳати худудҳои онҳо, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мукаррар гардидааст;

- заминҳое, ки муассисаҳои давлатӣ барои татбиқи мақсад, вазифа ва амалҳои дар ҳуҷҷатҳои таъсисии чунин муассисаҳо дарҷгардида, истифода мебаранд, ба истиснои заминҳое, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ дода (истифода) шудаанд;

- замини ташкилотҳое, ки дар онҳо биноҳои истифодабарандаи онҳо воқеъ гардида, аз ҷониби давлат ҳамчун ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва меъморӣ ҳифз қарда мешаванд, тибки номгӯи ташкилотҳо ва мутобики андозаи замин, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мукаррар намудааст;

- заминҳои барои истифода гирифташуда, ки мутобики ҳуҷҷатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба заминсозӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ вайроншуда (рекултиватсия талабкунанда) эътироф шудаанд ва заминҳое, ки дар зинаи азхудкунии кишоварзӣ мебошанд дар давоми 5 сол баъди гирифтани (оғози азхудкунии) чунин заминҳо;

- заминҳое, ки тахти хати мушоҳида дар тӯли сарҳади давлатӣ қарор дошта ба мақсадҳои дигар истифода намешаванд;

- заминҳои истифодаи умумии маҳалҳои аҳолинишин ва хоҷагиҳои коммуналӣ, аз ҷумла ташкилотҳои динӣ, қабристонҳо, агар дар чунин заминҳо фаъолияти соҳибкорӣ анҷом дода нашавад;

- заминҳои захираи озоди давлатӣ, инчунин заминҳое, ки дар зерӣ пирияхҳо, яրҷҳо, дарёҳо ва кӯлҳо воқеъ мебошанд, агар дар онҳо фаъолияти соҳибкорӣ амалӣ қарда нашавад;

- заминҳои ташкилотҳое, ки на камтар аз 50 Ҷоизи қарордони онҳоро маъҷубон ташкил медиҳанд;

- заминҳои тахти роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум ва роҳи оҳан, инчунин заминҳои тахти объектҳои давлатии интиқоли барқ, обтаъминкунӣ ва иншооти обии давлатӣ қарордошта, агар дар онҳо фаъолияти соҳибкорӣ амалӣ қарда нашавад;

– заминҳое, ки барои таъмини мудофия ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон муғобики ҷойгиркунии онҳо ва масоҳати муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудаанд, агар дар онҳо ғайриқонун соҳибдорӣ амалӣ карда нашавад;

– як қитъаи замин наздиқавлиғӣ ва қитъаи замин, ки барои сохтмони манзил ба қантоварони интернатионалист, иштирокчиёни Ҷанги Бузургӣ Ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда ҷудо гардидаанд;

– қитъаҳои замин наздиқавлиғӣ, ки ба муқочирони аз дигар ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои зисти доимӣ ба ноҳияҳои муайянкардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон омада ҷудо карда шудаанд, дар давоми 3 сол баъд аз ҷудо намудани ҷунин заминҳо;

– қитъаҳои замин наздиқавлиғӣ ва заминҳое, ки барои сохтмони манзил ба муаллимони дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва духтурони дар муассисаҳои тиббии деҳот қорқунанда ҷудо карда шудаанд, дар давраи қори онҳо дар ҷунин муассисаҳо;

– заминҳое, ки бевосита барои мақсадҳои илмӣ ва таълими, инҷунин озмонши навъҳои зироатҳои кишоварзӣ, дарахтҳои ороишӣ ва мевадиҳанда аз қониби ташилотҳои илмӣ, хоҷагиҳои таҷрибавӣ ва илмию озмоншӣ, муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ ва муассисаҳои таълимии самтҳои кишоварзӣ ва хоҷагии қангал тибқи масоҳати замин ва муғобики номгуи истифодабарандагони замин, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд, истифода мебаранд;

– қитъаҳои замин наздиқавлиғӣ ва заминҳое, ки барои сохтмони манзил дар ҳолати мавҷуд набудани аъзои оилаи қобили меҳнат ба ҳамаи гурӯҳи маъҷубони бекор ҷудо карда шудаанд;

– заминҳои қарогорҳо, алафзорҳо, бешаҳо ва дигар заминҳои қаблан дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ истифода мешаванд, ки барои бунёди боғҳо ва тоқзорҳо истифода мешаванд, - дар давоми 5 сол аз соли оғози бунёди ин боғҳо ва тоқзорҳо.

Муғобики қонунгузори андози ҷумҳурий супорандагони андоз аз объектҳои ғайриманқул соҳибони (истифодабарандагони) объектҳои ғайриманқул, ки объектҳои андозбандӣ мебошанд, ба шумор мераванд.

Объектҳои андозбандӣ иморатҳо, қонаҳои истиқоматӣ, биноҳо, бӯстонсаройҳо, гаражҳо ва дигар биноҳои иморатҳои дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъбуда, инҷунин объектҳои сохтмонашон нотамо аз лаҳзаи зиндагонӣ қардан, истифода бурдан мебошанд.

Ғайр аз ин ба объектҳои ғайриманқул қонтейнерҳо, систернаҳо, дӯқонҳо, шипангҳо (навесҳо), вагонҳо ва дигар объектҳо дохил мешаванд, ки дар ғайриқонун соҳибдорӣ истифода шуда, дар давоми на қамтар аз 3 моҳ дар ҳар соли тақвимӣ дар маҳалли амалӣ намудани ғайриқонун соҳибдорӣ бе ҳаракат ҷойгир карда шудаанд.

Манбаи андоз масоҳати умумии ишғолнамудаи объекти ғайриманкул, аз ҷумла масоҳати хар як ошёнаи бинои бисёрошёна мебошад.

Барои таҳхонаҳо ва болохонаҳои биноҳо, ки баландии онҳо ба ҳисоби миёна зиёда аз 2 метр мебошад, ҳамчун манбаи андоз 50 фоизи масоҳати ишғолнамудаи онҳо гирифта мешавад. Ба манбаи андоз таҳхонаҳо ва болохонаҳои биноҳои истикоматӣ, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда намешаванд, дохил намегарданд. Барои биноҳои ёрирасони шахсони воқеӣ (гаражҳо, саройҳо ва дигар биноҳои ёридиҳанда), ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода намешаванд, ба сифати манбаи андоз 50 фоизи масоҳати ишғолнамудаи онҳо гирифта мешавад.

Андозаи (ҳаҷми) объектҳои ғайриманкул дар асоси ҳуҷҷатҳои техникии дахлдор ё дигар ҳуҷҷатҳои вобаста ба чунин объектҳо муайян карда мешавад. Андозаи (ҳаҷми) объектҳои ғайриманкул инчунин тавассути аз берун чен кардан ё дар ҳолати имконнопазир будани ченкунии берунӣ, аз рӯи масоҳати умумии муфиди манзили дохилии объект, ки ба коэффисиенти 1,25 зиёд карда шудааст, аз ҷониби мақомоти андоз бо иштироки андозсупоранда муайян карда мешавад.

Мутобики қонунгузори андоз бо андоз аз объекти ғайриманкул инҳо андозбандӣ намегарданд:

- муассисаҳои давлатие, ки аз ҳисоби маблағҳои бучетӣ маблағгузорӣ мешаванд, нисбат ба объектҳои ғайриманкули давлатие, ки бевосита аз ҷониби чунин муассисаҳо барои татбиқи вазифаҳои оинномавии худ истифода бурда мешаванд;

- шахсони ҳуқуқӣ, ки 50 фоизи кормандонашонро маъҷубон ташкил медиҳанд, нисбат ба объектҳои ғайриманкуле, ки бевосита аз ҷониби чунин шахсон барои иҷро намудани вазифаҳои оинномавии худ истифода бурда мешаванд;

- объектҳои ғайриманкул дар шакли як хонаи истикоматӣ ва дигар биноҳои дар як қитъаи заминӣ наздиҳавлигӣ ва ё як қитъаи замин барои сохтмони манзил ҷойдошта ва ё як ҳуҷрае, ки дар онҳо Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ, Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ, Қаҳрамони Тоҷикистон, иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945, шахсони ба онҳо баробаркардашуда, иштирокчиёни дигар амалиётҳои ҳарбӣ оид ба муҳофизати Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ, аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбие, ки дар қисмҳои ҳарбӣ, ситодҳо ва муассисаҳои ба ҳайати артиши амалкунанда шомилбуда хизмат кардаанд, собиқ партизанҳо ва ҷанговарони интернационалист, иштирокчиёни рафъи оқибатҳои фалокати Нерӯҳои барки атомии Чернобил, маъҷубони гурӯҳҳои I ва II ба қайд гирифта шудаанд;

- объектҳои ғайриманкули ташкилотҳои динӣ, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода намешавад;

– масоҳати объектҳои ғайриманкули давлатӣ, ки бо тартиби муқарраргардида ба ичора дода шуда, ичорапуллии онҳо дар ҳаҷми пулла ба буҷети давлатӣ пардохт карда мешавад.

Меъёри андоз аз объектҳои ғайриманкул вобаста ба масоҳати ишғолнамудани объектҳои ғайриманкул ва мақсади истифодабарии он бо фоиз аз рӯи нишондиханда барои ҳисобҳо бо коэффитсиенти танзимкунанда дар миқёси шахру ноҳияҳо муайян карда мешавад.

Бо назардошти муқаррароти қонунгузории андози ҷумҳурии меъёри андоз тибқи андозаҳои зерин муқаррар карда шудааст:

– барои объектҳои ғайриманкули ба сифати биноҳои (хучраҳои) истикоматӣ истифодашавандаи то 90 метри мураббаъ - ба андозаи 3 фоиз;

– барои объектҳои ғайриманкули ба сифати биноҳои (хучраҳои) истикоматӣ истифодашавандаи зиёда аз 90 метри мураббаъ - ба андозаи 4 фоиз;

– барои объектҳои ғайриманкули барои амалӣ намудани ғайриқилиятҳои савдо, ташиқи нуқтаҳои ҳуҷраҳои умумӣ ва хизматрасонии маишӣ аҳоли истифодашавандаи то 250 метри мураббаъ - ба андозаи 12,75 фоиз;

– барои объектҳои ғайриманкули барои амалӣ намудани ғайриқилиятҳои савдо, ташиқи нуқтаҳои ҳуҷраҳои умумӣ ва хизматрасонии маишӣ аҳоли истифодашавандаи зиёда аз 250 метри мураббаъ - ба андозаи 15 фоиз;

– барои объектҳои ғайриманкули барои мақсадҳои дигар истифодашавандаи то 200 метри мураббаъ - ба андозаи 9 фоиз;

– барои масоҳати боқимондаи объектҳои ғайриманкули барои мақсадҳои дигар истифодашавандаи зиёда аз 200 метри мураббаъ - ба андозаи 12 фоиз.

Ҳамзамон қонунгузории андоз коэффитсиентҳои минтақавии андозаи пардохти андоз аз объектҳои ғайриманкуло муқаррар намудааст, ки ҳангом ҳисоби маблағи андоз истифода бурда мешавад.

Доир ба объектҳои ғайриманкуле, ки дар минтақаҳои рушди сайёҳӣ ва истироҳат ҷойгир мебошанд, меъёрҳои андози алоҳида муқаррар карда шудааст. Барои андозбандии таххонаҳо, болохонаҳо, ва барои биноҳои (хучраҳои) ҷиравонӣ меъёрҳои алоҳида истифода бурда мешаванд.

Ҳисоб намудани андозҳо аз молу мулкҳои ғайриманкул (андози замин ва (ё) андоз аз объектҳои ғайриманкул) бо роҳи зарб задани маблағи андоз ба меъёрҳои дахлдори андоз оид ба ҳар як объектҳои андозбандӣ алоҳида сурат мегирад

Низомҳои махсуси андозбандӣ

Системаи андозбандии шахсони воқеие, ки ғайриқилиятҳои соҳибқиро тибқи патент ё шаходатнома амалӣ менамоянд

Андозбандии шахсони воқеие, ки ғайриқилиятҳои соҳибқиро тибқи патент амалӣ менамоянд, низоми махсуси андозбандӣ мебошад, ки дар асоси

он соҳибони патент ӯҳдадоранд андозҳои муқаррарнамударо ба андозаи устувор новобаста ба даромади бадастомада пардохт намоянд. Андозбандии даромадҳои шахсони воқеӣ, ки ғайрирезидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба сифати соҳибкори инфиродӣ тибқи шаҳодатнома амалӣ менамоянд, дар асоси низомҳои андозбандии муқаррарнамудани Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардонида мешавад.

Тибқи қонунгузориҳои андози ҷумҳурии шахсони воқеӣ – резидентон ва ғайрирезидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба сифати соҳибкори инфиродӣ тибқи патент бақайд гирифта шудаанд, аз системаи андозбандии шахсони воқеӣ ғайрирезидентони соҳибкори инфиродӣ тибқи патент амаликунанда, истифода мебаранд, агар ҳамзамон шартҳои зерин иҷро гардида бошад:

ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии онҳо ба сифати соҳибкори инфиродӣ патент мебошад;

маблағи пешбинишавандаи системаи патентии андозҳо аз ҷониби соҳибкор пешакӣ (бо тариқи пешпардохт) барои давраҳои пурраи дахлдори ғайрирезидентони соҳибкорӣ пардохта шудааст;

ғайрирезидентони соҳибкори инфиродӣ бевосита аз ҷониби шахси воқеӣ бо истифодаи молу мулкӣ мавҷуда, аммо бе кироӣ қувваи қарзӣ ва бе амалӣ намудани ғайрирезидентони соҳибкори инфиродӣ хориҷӣ иҷро карда мешавад;

намудҳои амалишавандаи ғайрирезидентони соҳибкори инфиродӣ ва андозаи устувори маблағи андозҳои аз ҷониби андозсупоранда пардохтшавандаро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд;

дар соли тақвими даромади умумии истифодабарандаи системаи патентӣ наметавонад аз 100 ҳазор сомонӣ бештар бошад, яъне ҳадди даромад барои системаи патентӣ.

Ҳамзамон истифодаи системаи патентӣ соҳибкори инфиродӣ аз инҳо озод менамояд:

аз пардохти андозҳо аз даромадҳо аз ғайрирезидентони соҳибкори инфиродӣ, ки дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудаанд, ба истиснои андоз аз даромад ва андози иҷтимоии бевосита ба арзиши (наризи) патент дохилшаванда;

аз пешниҳоди ҳисоботи андоз, ба истиснои пешниҳод намудани эълонии даромади умумӣ барои соли гузаштаи тақвими (ё барои давраи аз оғози соли тақвими дар ҳолати қатъ намудани ғайрирезидентони соҳибкорӣ) бо замири нусхаҳои ҳуҷҷатҳои бонкӣ доир ба пардохти андозҳо;

истифодабарии мошинаҳои назоратӣ-ҳазинавӣ, агар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигарро муқаррар накарда бошад.

Меъёрҳои андозҳои соҳибкорони инфиродӣ, ки тибқи патент ғайрирезидентони соҳибкорӣ менамоянд, аз рӯи намудҳои алоҳидаи ғайрирезидентони соҳибкорӣ бо дарназардошти хусусияти минтақавӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Супоридани андозҳо аз рӯи системаи патентӣ аз ҷониби андозсупоранда мустақилона бо тариқи пешпардохт барои як ё якчанд моҳи минбаъдаи пай дар пай ба суратхисобҳои бонкии бучети маҳаллӣ дар маҳалли фаъолияти андозсупоранда амалӣ карда мешавад.

Мутобики қонунгузори андоз даромади умумии солонаи шахсони воқеӣ – резидентон ва ғайрирезидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба сифати соҳибкори инфиродӣ дар асоси шаходатнома бақайд гирифта шудаанд, аз ҳамаи намудҳои фаъолияти амалишавандаи онҳо наметавонад аз 500 ҳазор сомонӣ зиёд бошад.

Соҳибкорони тибки шаходатнома фаъолияткунанда вобаста ба намуди фаъолият ва даромади гирифтаашон мувофиқи тартиби муқарраргардида низоми умумии андозбандӣ ё низоми зерини махсуси андозро истифода мебаранд:

- 1) низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурд;
- 2) низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ;
- 3) низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои тичорати бозӣ.

Низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурд

Мутобики қонунгузори андоз низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурд низоми махсуси андоз мебошад, ки мутобики он субъектҳои соҳибкории хурд андоз аз ғоидаи шахсони ҳуқуқӣ ё андоз аз даромад барои соҳибкорони инфиродиро бо тартиби соддакардашуда пардохт менамоянд.

Субъектҳои соҳибкории хурде, ки даромади умумии бо усули кассавӣ хисобшудаи онҳо дар соли пешинаи тақвимӣ (бе дарназардошти андози аксизӣ, андоз аз ғуруш (наҳи пахта ва алюминийи аввалия)) аз 500 ҳазор сомонӣ зиёд намебошад аз андози низоми соддакардашуда истифода мебаранд.

Супорандаи андози низоми соддакардашуда супорандаи чунин андозҳо ба ҳисоб намеравад:

андоз аз ғоида, ба истиснои даромадхое, ки аз онҳо андоз дар манбаи пардохт ситонида мешавад;

андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;

андоз аз даромад аз даромадҳои бевоситаи соҳибкорони инфиродии тибки шаходатнома фаъолияткунанда, ба истиснои даромадхое, ки дар манбаи пардохт андозбандӣ карда мешаванд;

андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои андоз аз арзиши иловашуда хангоми воридоти молҳо ба қаламрави ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва

андоз аз арзиши иловашудаи ғайрирезидент, ки дар манбаи пардохт ситонида мешавад.

Дигар андозҳо аз ҷониби супорандагони андози низоми соддакардашуда дар асоси Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт карда мешаванд.

Меъёри андози низоми соддакардашуда ба андозаи зерин муқаррар карда шудааст:

1) барои ғайрикорӣ оид ба истеҳсоли молҳо – 5 ҶОИЗ;

2) барои намунаҳои дигари ғайрикорӣ – 6 ҶОИЗ.

Андози низоми соддакардашуда ҳамчун ҳосили зарби манбаи андози дахлдор ба меъёри андоз ҳисоб карда мешавад.

Низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ (андози ягона)

Андози ягона аз ҷониби хоҷагҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва дигар истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзие истифода карда мешавад, ки барои онҳо замин воситаи асосии ғайрикорӣ соҳибдорӣ мебошад.

Супорандаи андози ягона дар қисми ғайрикорӣ, ки бо андози ягона андозбандӣ мешавад, аз пардохти андозҳои зерин озод карда мешавад:

1) андоз аз ҶОИЗ (андози низоми соддакардашуда барои субъектҳои соҳибдорӣ хурд), ба истиснои даромадҳои дар манбаи пардохт андозбандишаванда;

2) андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои андоз аз арзиши иловашудае, ки ҳангоми воридоти молҳо ба қаламрави ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт мешавад ва (ё) дар ҳолати анҷом ёфтани амалиётҳои дар манбаи пардохт андозбандишаванда;

3) андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;

4) андози замин.

Аз андози даромад даромадҳои вобаста ба ғайрикорӣ кишоварзӣ бадастовардаи аъзои хоҷагии деҳқонии (фермерии) бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ ғайрикорӣкунанда, ки супорандаи андози ягона мебошад, озод карда мешавад.

Супорандагони андози ягона дигар андозҳоро бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт менамоянд.

Супорандагони андози ягона истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзие эътироф карда мешаванд, ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро бе коркарди минбаъда амалӣ менамоянд. Андози ягона аз ҷониби хоҷагҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва дигар истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзие истифода карда мешавад, ки барои онҳо замин воситаи асосии ғайрикорӣ соҳибдорӣ мебошад.

Объекти андозбандии андози ягона қитъаи замини истехсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ мебошад, ба истиснои заминҳои аз андози ягона озод. Манбаи андоз масоҳати қитъаи замини ҷудокардашуда (истифодашаванда) мебошад.

Ҷҳадории андоз оид ба андози ягона ба натиҷаҳои фаъолияти хоҷагии истехсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ вобастагӣ надошта, дар шакли пардохт барои масоҳати заминивобасташуда муқаррар карда мешавад.

Аз андози ягона инҳо озод карда мешаванд:

1) ҳудуди мамнӯъгоҳҳо, боғҳои миллӣ ва дендрологӣ, боғҳои ботаникӣ мутобиқи номгӯи ҷунин ташилотҳо ва масоҳати ҳудудҳои онҳо, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст, агар ҷунин заминҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода нашаванд;

2) дар давоми 5 соли тақвимӣ баъд аз додан заминҳои вайроншуда (рекултиватсия талабкунанда) ва заминҳои дар марҳилаи азхудкунии кишоварзӣ қарордошта, ки мутобиқи ҳулосаи мақоми ваколатдори давлатӣ доир ба заминсозӣ бо мувофиқаи мақоми ваколатдори давлатӣ эътироф карда шудаанд;

3) заминҳое, ки таҳти ҳатти мушоҳида дар тӯли сарҳади давлатӣ қарор дошта, барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода намешаванд;

4) заминҳои захираи озоди давлатӣ, агар ҷунин заминҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода нашаванд;

5) дар давоми 5 соли тақвимӣ баъд аз додан заминҳои чарогоҳҳо, алафзорҳо, бешаҳо ва дигар заминҳое, ки қаблан дар соҳаи истехсоли маҳсулоти кишоварзӣ истифода нашудаанд ва дар онҳо боғҳо ва тоқзорҳо бунёд карда шудаанд. Доир ба майдони воқеии боғҳо ва тоқзорҳои дар ҷунин заминҳо бунёдгардида андозсупоранда ба таври ҳаттӣ ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавии онҳо дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи анҷом ёфтани ҷунин қорхонитилоот медиҳад

Меъёрҳои андози ягона дар минтақаҳои кадастрӣ бо дарназардошти ноҳияҳои кӯҳӣ аз ҳар як гектар замин барои соли тақвимӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои заминсозӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ ҳар 5 сол муқаррар карда мешаванд.

Оид ба заминҳои кишти обӣ, ки амалан барои парвариши пахта истифода мешаванд, меъёри андози ягона дар ҳаҷми нисфи меъёри дигар андозе, ки қонунгузории андоз мӯйян намудааст, муқаррар карда мешавад.

Ҳарсол то 1-уми март соли қорӣ истехсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавии заминҳои худ эълонияи андози ягона барои соли қории тақвимино дар шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод менамояд.

Низоми махсуси андозбандӣ барои субъектҳои тичорати бозӣ

Низоми махсуси андозбандӣ барои субъектҳои тичорати бозӣ тибқи қонунгузори андози ҷумҳурӣ низоми махсуси андоз мебошад, ки субъектҳои тичорати бозӣ, ба истиснои даромадҳои тичорати бозӣ, ки андозбандии онҳо дар манбаи пардохт амалӣ карда мешавад, ӯҳдадоранд истифода намоянд.

Истифодаи низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои тичорати бозӣ аз пардохти ҷунин андозҳо, ба истиснои даромадҳои дар манбаи пардохт андозбандишуда озод мекунад:

андоз аз ғоида аз тичорати бозӣ;

андоз аз даромад бевосита аз даромадҳои тичорати бозии соҳибкори инфиродӣ, ки тибқи шаҳодатнома ғайриқарбӣ мекунад;

андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;

Андозсупорандагони андоз аз тичорати бозӣ шахсони ҳуқуқӣ, филиалҳои онҳо, филиалҳо ва намоёндагҳои шахсони ҳуқуқӣ хориҷӣ ва соҳибкорони инфиродӣ мебошанд, ки ғайриқарбӣ соҳибкории дар соҳаи тичорати бозӣ амалӣ намоянд.

Объекти андозбандӣ барои андоз аз тичорати бозиро муқаррар намудааст, ки онҳо мебошанд: мизи бозӣ, кассаи тотализатор, кассаи идораи букмекерӣ, автомати бозӣ бе бурди пулӣ, роҳрави бозӣ (ҳангоми бозии боулинг (кегелбан), мизи билярд (ҳангоми бозии билярд), ташкили лото (ҳангоми бозии лото) ба фурӯш баровардани лотерея ва дигар объектҳои тичорати бозӣ, ки аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои гирифтани даромад муайян карда мешаванд.

Барои мақсадҳои ҳисоб намудани манбаи андоз аз тичорати бозӣ даромади аз ҳар як воҳиди объекти андозбандӣ (ҳар барориши лотереяҳо ба фурӯш) дар назар дошташуда истифода бурда мешавад.

Бози давлатӣ, пардохтҳои умумӣ, дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет, ки тибқи қонунгузори давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудаанд

Бози давлатӣ

Супорандагони бози давлатӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ, ки барои анҷом додани амалиёти аҳамияти ҳуқуқӣ дошта ва додани ҳуҷҷатҳо ба мақомоти ваколатдор, ки бози давлатиро меситонанд, мебошанд.

Бози давлатӣ ситонида мешавад:

– аз аризаҳои даъвоӣ, аризаҳо (шикоятҳо, шикоятҳои апеллятсионӣ, кассатсионӣ ва назоратӣ), ки ба судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мешаванд;

– барои анҷом додани амалиётҳои дорои аҳамияти ҳуқуқӣ дар мақомоти адлия;

– барои анҷом додани амалиёти нотариалӣ мувофиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– барои бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шахрвандӣ мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– барои баррасӣ ва додани ҳуҷжатҳое, ки бо гирифтани шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё баромадан аз шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманданд;

– барои анҷом додани дигар амалиётҳои дорои аҳамияти ҳуқуқӣ, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бочи давлатӣ» муайян мекунад.

Бочи давлатӣ бо асъори миллий дар бонкҳо (филиалҳои онҳо), ҳамчунин тавассути интиқоли маблағҳои бочи давлатӣ аз ҳисоби бочсупоранда ба воситаи бонкҳо (филиалҳои онҳо) пардохта мешавад. Қабули бочи давлатӣ аз ҷониби бонкҳо (филиалҳои онҳо) дар ҳамаи ҳолатҳо бо додани шакли муқарраргардидаи расид (квитансия) амалӣ мегардад.

Ҳангоми ситонидани бочи давлатӣ нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар ҳаҷме, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалиёти ситонидани бочи давлатӣ анҷом дода мешавад, ба эътибор гирифта мешавад.

Бочи ғумруқӣ

Фаъолияти ғумрукии ҷумҳуриро сиёсати ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин тартиб ва шартҳои аз сарҳади ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани мол ва воситаҳои нақлиёт, ситонидани пардохтҳои ғумруқӣ, барасмиятдориҳои ғумруқӣ, назорати ғумруқӣ ва воситаҳои дигари дар амал таъбиқ намудани сиёсати ғумруқӣ ташкил медиҳанд.

Ҳангоми интиқол додани мол аз сарҳади ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохтҳои ғумруқӣ ситонида мешаванд ва асос барои ҳисоб намудани бочи ғумруқӣ арзиши ғумрукии мол ва воситаҳои нақлиёт, ки тибқи муқаррароти Кодекси ғумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст, мебошад.

Тарифи ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин маҷмуи бочҳо (тарифҳои ғумруқӣ), ки нисбати молҳое, ки аз сарҳади ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаранд, истифода бурда мешаванд, мебошад.

Бочи ғумруқӣ ин андозест, ки давлат аз моле, ки аз сарҳади миллии ғумруқӣ интиқол меёбад, мутобиқи тарифи ғумруқӣ меситонад.

Меъёри бочи ғумруқӣ умӯмӣ буда, вобаста ба шахсони алоҳида, ки молро аз сарҳади ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаронанд, намуди қарордод ва дигар омилҳо, ғайр аз ҳолатҳое, ки Кодекси ғумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст, тағйир дода намешавад.

Меъёри бочи ғумрукии воридотӣ ва содиротӣ ва номгӯи молҳое, ки нисбати онҳо ҳамин меъёрҳо истифода бурда мешавад, Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон муайян менамояд. Меъёри интиҳони бочи гумрукии воридотиرو, ки нисбати молҳое, ки аз давлатҳое, ки бо Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиботи бештарини мусоидакунии миллиро доранд, Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мукаррар менамояд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намуди зерини меъёрҳои боч мавриди истифода аст: адвалорӣ (бо арзиши гумрукии моли мавриди андозбандӣ қароргирифта бо фоиз ҳисоб карда мешаванд) ва омехта (ҳар ду навъи зикршудаи ставкаҳои пардохти гумрукиро дар бар мегиранд).

а) бочҳои махсус ин гарик истифода мегарданд:

– ба сифати тадбири муҳофизатӣ, агар мол ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чунин миқдор ё шартҳое ворид шавад, ки он тавонад ба истехсолкунандагони ватании моли шабех ва ё моли бевосита рақобаткунанда зарар расонад ё таҳдиди зарар расонидан намояд;

– ҳамчун тадбири ҷавобӣ ба амалҳои таъбизӣ (дискриминатсионӣ) ва амалҳои дигари баъзе кишварҳо ё иттиҳодияҳои онҳо, ки манфиати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳалалдор менамоянд.

б) бочҳои зиддидемпингӣ дар сурати ворид намудани мол ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нархи нисбат ба нархи гумрукии миёнаи оморӣ дар кишвари содиркунанда дар лаҳзаи воридот ниҳоят пасттар, агар чунин воридот ба истехсолкунандагони дохилии моли шабех зарари моддӣ расонад ё таҳдиди зарар расонидан намояд ё ба ташкил ва ё ба бештар истехсол намудани чунин мол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мамониат кунад, истифода мегарданд;

в) бочҳои қубронӣ, ҳангоми ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани моле, ки ҳангоми истехсол ё содир кардани он бевосита ё бавосита аз субсидия истифода шудааст ва агар чунин воридот ба истехсолкунандагони ватании моли шабех зарари моддӣ расонад ё таҳдиди зарар расонидан намояд ё ба ташкил ва ё ба истехсоли бештари моли шабех дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мамониат кунад, истифода бурда мешаванд.

Ҳаҷми бочи гумрукӣ аз арзиши мол ва тарифҳои гумрукӣ вобаста мебошад.

Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон додани имтиёзҳои тарифиро пешбинӣ намуудааст. Ҳангоми амалӣ намудани муносибатҳои тичоратӣ-сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ имтиёзҳои тарифӣ дар шакли озод намудан аз пардохти бочҳо, кам намудани меъёри бочҳо ё мукаррар намудани ҳиссаи (квотаи) тарифӣ барои ворид ва содир намудани молҳо пешниҳод карда мешавад.

Ҳангоми амалӣ намудани сиёсати тичоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати моли аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолшаванда, баргардонидани бочи қаблан пардохтшуда, озод кардан аз пардохти бочи гумрукӣ, кам кардани меъёри бочи гумрукӣ пешниҳод карда мешавад.

Имтиёзҳои тарифӣ мутобиқи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳукукии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет», ки Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 28 июли соли 2006 № 197 қабул кард, намуҳои хироч ва пардохти ҳатмии умумидавлатӣ ва намуҳои хироч ва пардохтҳои ҳатмии маҳаллиро муқаррар намунааст.

Дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет аз дигар пардохтҳои ҳатмии умумиҷумҳуриявӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ иборат мебошанд.

Ба дигар пардохтҳои ҳатмии умумиҷумҳуриявӣ инҳо дохил мешаванд:

- а) хироч барои бақайдгирии давлатии воситаҳои радиоэлектронӣ ва дастгоҳҳои баландбасомад;
- б) хироч барои бақайдгирии давлатии киштиҳои ҳавони граждани;
- в) хироч барои бақайдгирии давлатии аэродромҳо ва фурудгоҳҳои ҳавой;
- г) хироч барои бақайдгирии давлатии маводи доруворӣ;
- д) хироч барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобили хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- е) хироч барои додани иҷозати истифодаи спектри радиобасомад;
- ж) хирочи консулӣ;
- з) хироч барои додани шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- и) хирочи иҷозатномадихӣ;
- к) пардохт барои истифодаи спектри радиобасомад;
- л) пардохт барои амалҳои марбут ба ҳифзи ҳукуки объектҳои моликияти саноатӣ;
- м) пардохт барои ифлос кардани муҳити табиӣ зист ва дигар намуҳои таъсири зарарнок ба он;
- н) пардохт барои истифодаи объектҳои олами ҳайвонот;
- о) пардохт барои истифодаи чангал;
- п) пардохт барои истифодаи объектҳои олами наботот;
- р) пардохт барои додани иҷозати истифодаи воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира;

Ба дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ инҳо дохил мешаванд:

- а) хироч барои амалҳои бозрасии давлатии автомобилӣ;
- б) хироч барои амалҳои бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзӣ;

в) хироҷ барои бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба амволи ғайриманкул ва пардохтҳо бо он;

г) хироҷ барои бақайдгирии давлатии киштиҳои дарёгарди хурдҳаҷм;

д) пардохт барои ҷойгир намудани рекламаи берунӣ.

Меъёри пардохтҳои хатмӣ ва хирочхоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори № 546 аз 2 ноябри соли 2007 «Дар бораи тасдиқ намудани меъёрҳои хирочҳо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо барои додани иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда» тасдиқ намудааст.

Низомҳои имтиёзҳои андозбандӣ

Андозбандии сохтмони неругоҳҳои барқи обӣ

Мутобиқи муқаррароти Кодекси андозӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи сохтмони неругоҳи барқи обӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон фармоишгари сохтмон ва пудратсии генералии сохтмон метавонанд аз пардохти андозҳои зерин (аз лаҳзаи фаро расидани мӯҳлати пардохт), ки бевосита ба сохтмон алоқаманд мебошанд, тибқи номгӯии андозҳо, ба андоза ва мӯҳлати (давраи) муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ё қисман озод карда шаванд: андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, андоз аз ғоида (андоз низоми соддакардашуда), андоз аз воситаҳои нақлиёт, андоз аз молу мулк ғайриманкул, андозаи иҷтимоӣ нисбат ба шахсон ҳориҷие, ки бевосита дар сохтмони неругоҳи барқи обӣ фаъолият меkunанд ва бори давлатӣ барои бақайдгирии тарҳи эмиссияҳои коғазҳои қиматноки ғайридавлатӣ, ки бинобар сохтмони неругоҳи барқи обӣ амалӣ шудаанд.

Воридоти молҳо барои сохтмони неругоҳҳои барқи обӣ, ки барои Ҷумҳурии Тоҷикистон объекти махсусан муҳим ба ҳисоб мераванд, аз андоз аз арзиши иловашуда ва бори гумрукӣ бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси андозӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда мешаванд. Дар давраи сохтмон таҳвилгарони молҳо (қорҳо, хизматрасониҳо) барои сохтмони дар боло пешбинигардида метавонанд аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд бевосита нисбат ба сохтмони (вобаста ба сохтмони) неругоҳи барқи обӣ ҳисоб карда шаванд, бо андозаи озодкунӣ, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд, пурра ё қисман озод карда шаванд.

Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳлатҳо, намудҳо ва андозҳои аз пардохт озодшаванда, ки ба онҳо имтиёзи мазкур дода мешавад, фармоишгари сохтмони неругоҳи барқи обӣ ва пудратсии генералии сохтмони неругоҳи барқи обӣ ва давраи (мӯҳлати) сохтмони неругоҳи барқи обӣ муайян карда мешаванд.

Хусусияти андозбандии корхонаҳои нафтаъсис

Конунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, ки воридоти молҳо бевосита барои эҳтиёҷоти худ аз ҷониби корхонаҳои нафтаъсис, ки ба силсилаи пурраи коркарди нахи пахта ба маҳсулоти ниҳой (аз калобаи пахта то маҳсулоти пахтагини дӯзандагӣ) машғул мебошанд (минбаъд – корхонаҳои нафтаъсис), аз бочи гумрукӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешавад. Дар ҳолати аз ҷониби корхонаҳои нафтаъсис таҳвил додани молҳои воридшуда ба бозори дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин амалиёгҳо бо бочи гумрукӣ, андоз аз арзиши иловашуда ва дигар андозҳо бо тартиби умумии муқаррарнамудаи Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешаванд.

Ҳамзамон корхонаҳои нафтаъсис аз андоз аз ғоида, андози низоми соддакардашуда ва андозҳо аз молу мулки ғайриманқул озод мебошанд.

Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба пешниҳоди мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи саноат дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақоми ваколатдори давлатӣ, яъне Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи корхонаҳои нафтаъсис, инчунин имтиёзҳои андозии пешбиниамудаи Кодекси андоз (воридоти мол бевосита барои эҳтиёҷоти худ аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод мебошанд, аз андоз аз ғоида, андози низоми соддакардашуда ва андозҳо аз молу мулки ғайриманқул озод мешаванд.) муҳлати то 12 сол аз 1-уми январӣ соли ба қайди давлатӣ гирифтани корхонаҳои нафтаъсис додашаванда ва нисбат ба ҳар як корхонаи нафтаъсис мӯҳлатҳои оғози сохтмон ва ба қор андохтани объектҳои ҳар силсилаи истеҳсолии коркарди нахи пахта ба маҳсулоти ниҳой муайян карда мешаванд, мувофиқи тартиби муқарраргардида муайян карда мешаванд.

Имтиёзҳои андозии дар Кодекси андоз пешбинигардида ба корхонаҳои нафтаъсис баъд аз гузаштани онҳо ба ҳисоби махсуси (алоҳидаи) иловагӣ дар мақоми ваколатдори давлатӣ ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи ин қаророти давлатӣ дода мешаванд.

Тибқи тартиби пешбиниамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад барои коркарди саноатии пӯст, пашм, абрешими хом ва дигар ашёи хом соҳаи кишоварзӣ ба маҳсулоти ниҳой ба муҳлати то 5 сол имтиёзи андозӣ пешниҳод намояд.

Андозбандӣ аз рӯи созишнома оид ба тақсими маҳсулот

Барои мақсадҳои андозбандӣ аз рӯи созишнома оид ба тақсими маҳсулот дар конунгузории андоз мафҳумҳои зерин истифода бурда шудаанд:

– маҳсулот – маъдани фойданоке, ки аз сарватҳои зеризаминӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар қитъаи замин, ки тибқи созишнома оид ба тақсими маҳсулот ба ихтиёри сармоягузор дода шудааст, истихроҷ гардида, аз ҷиҳати сифат ба стандарти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё стандарти байналмилалӣ мутобиқ мебошад. Маҳсулоте, ки дар натиҷаи коркарди минбаъдаи (ғанигардонӣ, тағйирдиҳии технологияи) маъдани фойданоки истихроҷшуда ҳосил шуда, маҳсулоти саноати коркард мебошад, маъдани фойданок ҳисобида наметавонад;

– маҳсулоти истеҳсолшуда – миқдори маҳсулоти саноати истихроҷи маъдан ва маҳсулоти коркарди қонҳои қушода, ки дар таркиби миқдори маъданҳои фойданок ва ашёи хоми минералии (чунин, моеъ ва омехтаи дигари) амалан аз сарватҳои зеризаминӣ истихроҷшуда (ғирфташуда) (партовҳо, талафҳо) мавҷуд аст ва аз ҷиҳати сифат ба стандарти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё стандарти байналмилалӣ мутобиқ буда, аз ҷониби сармоягузор дар қарабонаи иҷрои қорҳо тибқи созишнома оид ба тақсими маҳсулот истихроҷ шудааст ва дар доираи меъёрҳои муқарраргардида ба миқдори талафоти технологияи ин маҳсулот қам қарда шудааст;

– тақсими маҳсулот – тақсими маҳсулоти истеҳсолшуда байни давлат ва сармоягузор дар ифодаи молӣ ва (ё) арзишӣ мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» ва Кодекси мақбур;

– маҳсулоти фойданок – маҳсулоте, ки қангоми иҷрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот дар давраи ҳисоботӣ (андозӣ) истеҳсол гардидааст, бе дарназардошти маҳсулоти қубронӣ;

– маҳсулоти қубронӣ – қисми маҳсулоти қангоми иҷрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот истеҳсолшудае, ки ба молиқияти сармоягузор барои пӯшонидани хароҷоти бо мақсади иҷрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот анҷомдодан он дода мешавад (хароҷоти қуброншаванда), ки таркиби онҳо мутобиқи созишнома оид ба тақсими маҳсулот муқаррар мегардад. Маҳсулоти қубронӣ бо дарназардошти арзиши иқтисодии қони қоркардшаванда аз рӯйи қар як созишнома оид ба тақсими маҳсулот ба таври инфиродӣ муқаррар қарда мешавад. Маҳсулоти қуброние, ки созишнома муқаррар қардааст, наметавонад аз 70 фоизи қачми (миқдори) умумии маҳсулоти истеҳсолшуда зиёд бошад;

– маҳалли тақсимқунӣ – қойи баҳисобқирии тиқоратии маҳсулоти истеҳсолшуда, ки дар он андозақирии (ҳисоби) қачми (миқдори) умумӣ ва муайянқунии сифати он анҷом дода мешавад ва давлат ба сармоягузор қисми маҳсулотеро, ки тибқи созишнома оид ба тақсими маҳсулот ба ӯ тааллуқ дорад, месупорад;

– нарқи маҳсулот – нарқи таҳвил ё содироти воқиди қенақи даҳлдори маҳсулоти истеҳсолшудае, ки тибқи шартҳои созишнома оид ба тақсими маҳсулот, вале на пастр аз нарқи бозорӣ дар санаи таҳвил ё содирот муайян қарда мешавад;

– андозсупорандагон (агентҳои андоз) - нисбат ба андозхое, ки дар асоси ҳамин низоми имтиёзҳои андоз пардохт мешаванд, шахсоне ғайрироф карда мешаванд, ки мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳои оид ба тақсими маҳсулот» ва Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузор мебошанд.

Қонунгузориҳои андоз пешбини намудааст, ки шахсе, ки ҳангоми иҷрои созишномаҳои оид ба тақсими маҳсулот (маъдани ғойданок) ҳуқуқи татбиқи низоми имтиёзҳои андозро истифода мекунад, ба мақомоти андозии маҳалли бахисобирии худ нусхаи тасдиқшудаи со-зишнома оид ба тақсими маҳсулотро, пешниҳод менамояд. Идти-лооти шабех ба мақоми андоз аз ҷониби мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки созишнома оид ба тақсими маҳсу-лотро аз ҷониби давлат имзо намудааст, пешниҳод карда мешавад.

Ҳангоми иҷрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот, ки шартҳои тақсими маҳсулоти истеҳсолшударо мутобики қисми 1 моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳои оид ба тақсими маҳсулот» пешбини менамояд, сармоягузор андозҳо, хирочҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмии зеринро пардохт менамояд: андозҳо барои захираҳои табиӣ, андозии иҷтимоӣ, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, бочи давлатӣ, хирочҳои гумрукӣ, андозҳо аз молу мулки ғайриманқул, андоз аз воситаҳои нақлиёт ва дигар пардохтҳои ҳатмие, ки ба иҷрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот вобастаанд.

Ҳангоми иҷрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот, ки шартҳои тақсими маҳсулоти истеҳсолшударо мутобики қисми 2 моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳои оид ба тақсими маҳсулот» пешбини менамояд, сармоягузор андозҳо, хирочҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмии зеринро мепардозад: андозии иҷтимоӣ, бочи давлатӣ хирочҳои гумрукӣ, андозҳо аз молу мулки ғайриманқул, андоз аз воситаҳои нақлиёт ва дигар пардохтҳои ҳатмие, ки бо иҷрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот вобастаанд.

Ҳангоми иҷрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот объекти андозбандишаванда, манбаи андоз, давраи андоз, меъёри андоз ва тартиби ҳисоб кардани андоз нисбат ба андозхое, ки дар қонунгузориҳои андоз зикр гардидаанд, мутобики қонунгузориҳои андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.

Ҳангоми дар давоми муҳлати амали созишнома оид ба тақсими маҳсулот тағйир ёфтани номгуӣи ягон андоз ё дигар пардохтҳои ҳатмии дар қонунгузориҳои андоз пешбинигардида, вале дар айни ҳол тағйир наёфтани унсурҳои андозбандӣ, чунин андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ҳангоми иҷрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот бо номи нав ҳисоб ва пардохт мешаванд.

Бо дарназардошти талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳои оид ба тақсими маҳсулот» ва Кодекси андоз баста шудааст, маҳсулоти истеҳсолшуда бояд байни давлат ва сармоягузор мутобики созишнома оид ба тақсими маҳсулот, тақсим карда мешавад.

Харочоти ҷуброншаванда бояд аз ҳисоби маҳсулоти ҷубронӣ ба андозаи харочоти воқеан анҷомдодашуда, вале на бештар аз маҳсулоти ҷубронии муқаррарнамудани созишнома оид ба тақсими маҳсулот ба сармоягузор ҷуброн карда шавад.

Тибқи қонунгузори андоз созишнома оид ба тақсими маҳсулот, аз ҷумла бо мақсадҳои андозбандӣ, инҳоро пешбинӣ менамояд:

1) дар сурати бастанӣ созишнома тибқи шартҳои қисми 1 моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» тартиб ва шартҳои:

а) муайян намудани ҳаҷми (миқдори) умумии маҳсулоти истеҳсолшудае, ки маҳалли тақсимкуниро гузаштааст ва арзиши он;

б) муайян намудани қисми маҳсулоти истеҳсолшудае, ки маҳсулоти ҷуброниро ташкил медиҳад;

в) тақсими (муайян намудани таносубҳои тақсими) маҳсулоти ғойданок байни давлат ва сармоягузор.

2) дар сурати бастанӣ созишнома мутобиқи шартҳои қисми 2 моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» тартиб ва шартҳои:

а) муайян намудани ҳаҷми (миқдори) умумии маҳсулоти истеҳсолшудае, ки маҳалли тақсимкуниро гузаштааст ва арзиши он;

б) тақсими (муайян намудани таносубҳои тақсими) ҳаҷми (миқдори) умумии маҳсулоти истеҳсолшуда байни давлат ва сармоягузор ё эквиваленти арзиши ҳаҷми (миқдори) умумии маҳсулоти истеҳсолшуда. Таносубҳои чунин тақсимкунӣ дар созишнома вобаста ба баҳодиҳии геологӣ-иктисодӣ ва арзиши конҳои маъданҳои ғойданок, лоиҳаи техникӣ, нишондиҳандаҳои асосноккунии техникаю иктисодӣ муайян карда мешаванд.

3) Дар ҳамаи ҳолатҳои бастанӣ созишнома мутобиқи моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» тартиб ва шартҳои:

а) аз ҷониби сармоягузор ба давлат додани қисми маҳсулоти истеҳсолшудаи мутобиқи шартҳои созишнома оид ба тақсими маҳсулот ба давлат тааллуқдошта ё эквиваленти арзиши он;

б) қисми маҳсулоти мутобиқи шартҳои созишнома оид ба тақсими маҳсулот ба сармоягузор тааллуқдоштаро гирифтани сармоягузор.

Ҷаъолияти сармоягузор дар бобати иҷрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷаъолияти шахси ҳуқуқии мустақил – корхонае, ки резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ба ҳисоб меравад.

Ҳаҷми (миқдори) умумии маҳсулоти дар давраи ҳисоботӣ (андозӣ) истеҳсолшуда дар маҳалли тақсимкунии маҳсулот тибқи созишнома оид ба тақсими маҳсулот муайян карда мешавад.

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини намудааст, ки харочоти ҷуброншаванда – харочоти асоснок ва бо ҳуччатҳо тасдиқгардидаи сармоягузор мебошад, ки ӯ воқеан хангоми иҷрои корҳо дар доираи созишномаи басташуда оид ба тақсими маҳсулот мутобики барномаҳои корҳо ва сметаҳои харочоти тибки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» тасдиқгардида анҷом додааст, ба истиснои харочоти ҷуброншаванда.

Ба харочоти аз ҳисоби ҳиссаи маҳсулоти ғоиданок анҷомдодашаванда (пӯшонидашаванда), ки ба сармоягузор тааллуқ дорад ва аз ҳисоби маҳсулоти ҷубронӣ ҷуброн намешавад, намудҳои зерини харочот (масрафҳо) дохил мешаванд:

- пардохти саҳм барои иштирок дар озмуни барномаҳои сармоягузори барои гирифтани ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ аз рӯи шартҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот»;

- барои гирифтани иттилооти геологӣ;

- аз рӯи моддаҳои хароҷоте, ки барои онҳо созишнома оид ба тақсими маҳсулот маҳдудиятҳо муқаррар намудааст, дар қисми зиёдтар аз ин маҳдудиятҳо;

- аз рӯи супоридани пардохтҳои хатмӣ барои аз меъёрҳои муқарраршуда зиёдтар ифлос кардани муҳити зист;

- барои пардохти тахвил ё содироти маҳсулоти ҷубронӣ ва ҳиссаи маҳсулоти ғоиданоки ба сармоягузор тааллуқдошта, бо дарназардошти хароҷот барои аз маҳалли тақсимои то маҳалли тахвил ё содирот бурдани ин маҳсулот, талафҳо хангоми боркашонӣ, хароҷот барои суғуртаи хангоми боркашонии маҳсулот то маҳалли таъинот, хароҷоти комиссияи ва хароҷоти дигар;

- барои маблағгузори тафтиши (аудити) фаъолияти молиявӣ хоҷагӣ, ки бо талаби саҳмдорони (муассисони) сармоягузор анҷом дода шудааст;

- бинобар аз қониби сармоягузор иҷро накардан ё дар сатҳи дахлдор иҷро накардани уҳдадорӣҳо, ки созишнома оид ба тақсими маҳсулот муқаррар кардааст, бо дарназардошти уҳдадорӣҳои мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» пешбинишуда, инчунин хароҷот барои вайрон кардани қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- барои пардохти арзиши экскурсияҳо ва сайёҳатҳо, аз ҷумла бо роҳхатҳо;

- додани муқофотпулӣ (ғоизҳо) барои қарз (заём) ва истифодаи маблағҳои заём, инчунин пардохтҳои комиссияи ва дигар хароҷоте, ки бо ҷалб ва истифода намудани маблағҳои заём алоқаманд мебошанд;

- зарари (хароҷоти) расонидашуда (анҷомдодашуда) дар натиҷаи садамаҳо, ки бо айби сармоягузор бинобар риоя накардани технология ва (ё) техникаи бехатарӣ рӯй додаанд;

- хароҷот барои суғуртаи ихтиёрии қормандон;

- хароҷоти вобаста ба тафтишоти судӣ;

– чарима ва пиняхое (фоизхое), ки мақомоти давлатӣ аз сармоягузор мегиранд;

– харочоти пардохти масрафҳо барои истифодаи шахсии кормандон, ки конунгузори Чумхурии Тоҷикистон пешбинӣ накардааст;

– андозҳо, хирочҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмии пардохтшуда;

– тамоми хароҷоте, ки бевосита ба ғайрияти аз рӯи созишнома оид ба тақсими маҳсулот тааллуқ надорад, бо дарназардошти арзиши молу мулкӣ додашуда, қарзҳои гирифташуда, хизматрасониҳои аз ҷониби сармоягузор (аз ҳисоби сармоягузор) роиғон (хайрия) расонидашуда.

Пӯшонидани хароҷоти ҷуброншавандаи сармоягузор аз ҳисоби маҳсулоти ҷубронӣ аз моҳи гирифтани маҳсулот сар қарда, анҷом дода мешавад.

Тақсими маҳсулоти ғойданок ё ҳаҷми (миқдори) умумии маҳсулоти истеҳсолшуда низ байни давлат ва сармоягузор мутобиқи шартҳои созишнома оид ба тақсими маҳсулот, ки байни онҳо баста шудааст, аз моҳи гирифтани маҳсулот оғоз мегардад.

Барои мақсадҳои андозбандӣ хароҷоти ҷуброншаванда бояд аз ҳисоби ба сармоягузор додани маҳсулоти истеҳсолшуда ба миқдори на бештар аз маҳсулоти ҷубронӣ тибқи созишнома оид ба тақсими маҳсулот пӯшонидашаванд.

Мутобиқи муқаррароти конунгузори андоз бақияи хароҷоти ҷуброншавандае, ки дар охири давраи андоз пӯшонида нашудааст, чунин муайян қарда мешавад:

– хароҷоти ҷуброншавандае, ки дар аввали давраи андозӣ ба сармоягузор ҷуброн қарда нашудааст;

– қисми хароҷоти ҷуброншавандае, ки сармоягузор дар давоми давраи андозӣ анҷом додааст;

– тарҳи хароҷоти ҷуброншавандае, ки дар давраи андозӣ (барои давраи андозӣ) ба сармоягузор ҷуброн қарда шудааст.

Конунгузори андоз муқаррар намудааст, ки сармоягузор пешбурди ҳисоби маҳсулоти ҷубронӣ ва ғойдари бо воҳидҳои қисми молӣ (натуралӣ), инчунин бо пули миллий ва ашёи хориҷӣ озод тақдиршаванда, ки дар созишнома оид ба тақсими маҳсулот муайян қарда шудаанд, тибқи қоидаҳои баҳисобгирии андоз, анҷом медиҳад ва ӯҳдадор аст пешбурди ҳисоби маҳсулоти ҷубронӣ ва хароҷоти ҷуброншавандари тавре таъмин намояд, ки ба инъикоси дуқаратаи ҳамон як хароҷот дар маҳсулоти ҷубронӣ ва ҳам дар хароҷоти ҷуброншаванда роҳ дода нашавад.

Таносубҳои тақсими маҳсулоти ғойданок байни сармоягузор ва давлат дар созишнома оид ба тақсими маҳсулот муқаррар қарда мешавад.

Асосҳои андозбандии ғайрияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ

Мутобики конунгузории андоз низоми имтиёзноки андозбандии пешбининамудаи конунгузории андоз танҳо нисбат ба субъектҳои минтақаи озои иктисодӣ дар китъаи маҳдуди бо девор ихоташуда ва муҳофизатшавандан қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҷавобгӯи талаботи конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, татбиқ карда мешавад.

Молҳои хориҷӣ ва ватанӣ ба минтақаи озои иктисодӣ бо пурра озои будан аз пардохти боҷҳои гумрукӣ, андозҳои зерин назорати мақомоти гумрук бо шартҳои муайяннамудаи низоми гумрукии минтақаҳои озои иктисодӣ ворид карда мешаванд.

Интиқоли молҳои аз ҳудуди минтақаи озои иктисодӣ ба минтақаи дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти назорати мақомоти гумрук бо шартҳои муайяннамудаи низоми гумрукии иҷозат барои муомилоти озои амалӣ карда мешавад. Интиқоли молҳои аз ҳудуди минтақаи озои иктисодӣ ба берун аз ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти назорати мақомоти гумрук бо пардохт ва (ё) бидуни пардохти боҷҳои гумрукӣ, андозҳои бо шартҳои муайяннамудаи низомҳои гумрукӣ амалӣ карда мешавад.

Андозсупорандагон - шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродии тибки шаходатнома фаъолияткунанда, филиалҳои шахсони ҳуқуқии хориҷие, ки дар ҳудуди минтақаҳои озои иктисодӣ ба сифати субъектҳои он фаъолият мекунанд, уҳдадоранд ба чунин шартҳои ҷавобгӯ бошанд:

– ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда дар бораи гузаштан аз қайди давлатӣ мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» ва дар нозироти андозии ноҳияи (шаҳри) дахлдор ба ҳисоб гирифта шудан, дошта бошанд;

– берун аз қаламрави минтақаи озои иктисодӣ воҳидҳои алоҳида надошта бошанд;

– намудҳои фаъолиятро амалӣ намоянд, ки низомномаи минтақаи озои иктисодии дахлдор манъ накардааст.

Ба соҳиби объекти молу мулки ғайриманқули дар ҳудуди минтақаи озои иктисодӣ қарордошта дар давоми 3 (се) сол баъд аз таъсис додани минтақаи озои иктисодӣ муҳлат дода мешавад, ки мақоми субъекти минтақаи озои иктисодии мазкурро соҳиб шавад ё дар асоси шартҳои низомҳои андозии муқаррарнамудаи конунгузории андоз ҳамчун шахсе фаъолият кунад, ки субъекти минтақаи озои иктисодии мазкур намебошад.

Конунгузории андоз пешбинӣ намудааст, ки субъектҳои минтақаи озои иктисодӣ ва маъмурияти минтақаи озои иктисодӣ дар доираи фаъолияти дар минтақаи озои иктисодӣ амалишаванда ва молу мулки истифодашаванда аз пардохти ҳамаи намудҳои андоз ва уҳдадорҳои агентии андозии муқаррарнамудаи конунгузории андоз ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истиснои андозҳои иҷтимоӣ ва андозии даромад озои мебошанд. Ташкилотҳои – субъектҳои минтақаи озои иктисодӣ агентони андоз онд ба андоз аз даромад

ва супорандагони андози иҷтимоӣ нисбат ба шахсони воқеие мебошанд, ки ба онҳо даромадҳо, мукофотпулӣ-ҳо, пардохтҳо, ғоиди ва маблағҳои дигар мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси андоз пардохт мешаванд (бояд пардохт шаванд).

Тибқи қонунгузории андоз соҳибдорони инфиродие, ки тибқи шаходатнома ғайриқонунӣ мекунад- субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ:

- нисбат ба даромадҳои бевосита гирифтаи (гирифта мешудани) онҳо мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси андоз супорандагони андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ мебошанд, ки ҳар симоҳа бояд пардохт шаванд;

- нисбат ба даромад, подош, пардохт, ғоиди ва дигар пардохтҳои ба манфиати шахси воқеӣ пардохтшуда (пардохтшаванда) супорандагони (агентони андози) андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ мебошанд.

Имтиёзҳои андоз барои субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ танҳо ба он қисми ғайриқонунӣ онҳо, ки он дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба анҷом расонида мешавад, амал мекунад.

Ҳисобкунӣ, тартиб ва муҳлати пардохти андозҳои барои субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ муқарраргардида, инчунин аз ҷониби онҳо пешниҳод намудани эълонияҳо ва ҳисоботи дигари андоз бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ амалӣ карда мешаванд.

Дар асоси муқаррароти қонунгузории андоз маъмурияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳар симоҳа на дертар аз санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз симоҳаи ҳисоботӣ фаро мерасад, ба мақоми андози маҳалли баҳисобгирии худ оид ба субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва объектҳои андозбандӣ маълумот медиҳад. Субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳисоби алоҳидаи даромадҳо, хароҷот, мо-лу мулк ва ғайриқонунӣ хоҷагидорӣ худро мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш мебаранд.

Объектҳои андозбандии дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ қарордоштае, ки ба субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ мансуб нестанд, мутобиқи қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешаванд.

Дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон низомҳои имтиёзноки андозбандӣ муқаррар карда шудаанд, ки барои сармоягузорӣ ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ додани имтиёзҳои андозии иловагиро пешбинӣ менамоянд.

Ҳусусияти андозбандии хоҷагиҳои паррандапарварӣ ва қорхонаҳои истеҳсолкунандаи ҳӯроқи омехтаи парранда ва қорво

Имтиёзҳои мазкур нисбат ба хоҷагиҳои паррандапарварӣ ва қорхонаҳои, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истеҳсоли саноатии ҳӯроқи омехтаи парранда ва қорво машғул буда, бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва (ё) қарзи бонкҳои хориҷӣ дар ҳаҷми на камтар аз 16 миллион доллари ИМА ғайриқонунӣ, татбиқ карда мешавад.

Корхонаҳои ба истехсоли саноатии хӯроки омехтаи парранда ва чорво машғул буда дар сурати аз ҷониби бонкҳои хизматрасони онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда дар бораи воридшавии маблағҳо ба ҳисоби онҳо ва (ё) аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ тасдиқ гардидани воридшавии сармоя ба фонди оинномавии онҳо, аз супоридани андозу пардохтҳои зерин ба мӯҳлати 12 сол озод карда мешаванд:

- андоз аз ғоида;
- андоз аз арзиши иловашуда;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
- андоз аз молу мулкӣ ғайриманкул;
- андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ ҳангоми ворид намудани молҳо бевосита барои эҳтиёҷоти ҳуди корхонаҳо.

Дар ҳолати аз ҷониби ҷунин корхонаҳо андозбандишаванда таҳвил додани молҳои воридотӣ ба бозори дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷунин амалиёт бо андоз аз арзиши иловашуда, бочи гумрукӣ ва дигар андозҳо бо тартиби умумии муқаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешаванд. Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи молҳои воридотии бевосита барои эҳтиёҷоти ҳудуди корхонаҳо воридшавандаро муайян менамояд.

Боби 3. Умури гумрукӣ

Танзими гумрукӣ ва фаъолияти гумрукӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Танзими гумрукӣ аз муқаррар намудани тартиб ва қоидаҳои иборат мебошад, ки шахсон ҳангоми риоя намудани онҳо ҳуқуқи аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол додани мол ва воситаҳои нақлиётро амалӣ менамоянд.

Танзими гумрукӣ мутобики муқаррароти Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Фаъолияти гумрукӣ маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои таъмини риояи тадбири танзими гумрукию тарифӣ, мамнӯият ва маҳдудиятҳоро дар бар мегирад, ки мувофиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи танзими давлатии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ вобаста бо интиқоли мол ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукӣ муқаррар шудааст.

Мақоми вақолатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ бо мақсадҳои гумрукӣ тағбики мустақими вазифахоро дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ ва истифодаи яхелаи қонунгузори гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳамаи мақомоти гумрук дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд.

Қаламрави гумрукӣ ва сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қаламрави ягонаи гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад.

Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҷойгир бошанд, ки мувофиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шуда, қисми минтақаи гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. Моли дар қаламрави минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҷойгиршуда бо мақсади истифодаи бочҳои гумрукӣ ва андоз, инчунин мамнӯият ва маҳдудияти дорои хусусияти иқтисодӣ, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудаанд, ба истиснои ҳолатҳои муқаррарнамудаи Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун моли берун аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгиршуда ба ҳисоб мераванд.

Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ

Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки қабули онҳоро Кодекс пешбинӣ намудааст, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад.

Конунгузори гумрукӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои вобаста ба фаъолияти гумрукӣ, аз ҷумла муносибатҳои муқаррар намудани тартиби интиқоли мол ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукӣ, муносибатҳои, ки дар қарабона барасмиятдории гумрукӣ ва назорати гумрукӣ ба миён меоянд, шикоят нисбати санад, амали (беамалии) мақомоти гумрук ва шахсони мансабдори онҳо, инчунин муносибатҳои оид ба муқаррар намудан ва татбиқи низомии гумрукӣ, муайян, татбиқ намудан, тағйир додан ва ситонидани пардохтҳои гумрукиро танзим менамояд.

Агар дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба муқаррароти Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои дигар муқаррар шуда бошанд, меъёрҳои санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ татбиқ мегарданд.

Меъёрҳои муқарраркунанда ё вазнинкунандаи ҷавобгарӣ ё воғузорандаи ӯҳдадорҳои иловагӣ ба зиммаи субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқии гумрукӣ қувваи бозгашт надоранд.

Меъёрҳои сабуқкунандаи ҷавобгарии иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии гумрукӣ қувваи бозгашт доранд.

Амалиёти гумрукӣ - амалҳои алоҳида нисбати мол ва воситаҳои нақлиёт, ки аз ҷониби шахсон ва мақомоти гумрук ҳангоми барасмиятдории гумрукии мол ва воситаҳои нақлиёт иҷро карда мешаванд;

Андозҳо - андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо, ки мақомоти гумрук вобаста ба интиқоли мол аз сарҳади гумрукӣ мутобиқи конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон меситонанд;

Андозҳои дохилӣ - андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки ҳангоми муомилоти мол дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешавад;

Брокери гумрукӣ (намоёнӣ) - миёнараве, ки амалиёти гумрукиро аз номи декларант ва (ё) бо супориши он ё шахси дигар, ки ба зиммаи ӯ чунин масъулият гузошта шудааст, иҷро мекунад ё ба вай ҳуқуқ дода шудааст, ки амалиёти гумрукиро мувофиқи Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом диҳад;

Воридоти мол ва (ё) воситаҳои нақлиёт ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон - интиқоли воқеии мол ва (ё) воситаҳои нақлиёт ба қаламрави гумрукӣ ва ҳамаи дигар амалҳои мувофиқи Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда бо мол ва (ё) воситаҳои нақлиёт то замони иҷозати онҳо аз ҷониби мақомоти гумрук;

Воситаҳои нақлиёт - ҳама гуна киштии дарёӣ (аз ҷумла лихтерҳои худгард ва ғайрихудгард, баржаҳо, инчунин киштиҳои болдор), киштиҳои дорони болиштҳои пурбод, тайёраҳо, нақлиёти автомобилӣ (аз ҷумла ядакҳо, нимядакҳо, воситаҳои нақлиёти омехта) ё воҳиди ҳаракаткунандаи роҳи оҳанро дар бар мегирад, ки барои ҳама гуна нақли байналмилалӣ интиқоли

пулакии шахсон ё ҳамлу накли пулакӣ ва ройгони бори саноатӣ ва тичоратӣ истифода мешаванд, инчунин қисмҳои эҳтиётии штатӣ, олот ва таҷҳизот, сӯзишворию раванҳои молидани дар бахҳои штатӣ мавҷуда, агар онҳо яққоя бо воситаҳои нақлиёт интиқол дода шаванд;

Декларант — шахсе, ки молро декларатсия мекунад ё аз номи ӯ мол декларатсия карда мешавад;

Декларатсияи ғумрук - ҳуҷҷати дорони шакли муайян, ки дар он тибқи Кодекси ғумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти барои мақомоти ғумрук зарурӣ зикр карда мешавад;

Интиқоли мол ва (ё) воситаҳои нақлиёт аз сарҳади ғумрукӣ — бо усулҳои гуногун ба қаламрави ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кардан ё аз он содир кардани молу воситаҳои нақлиёт;

Интиқоли ғайрикунунии мол ва (ё) воситаҳои нақлиёт аз сарҳади ғумрукӣ - амали воридот ба қаламрави ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё содироти мол ва (ё) воситаҳои нақлиёт аз ин қаламрав бо вайрон намудани тартиби муқаррарнамудаи Кодекси ғумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои ғабӯлияти ғумрукӣ - мақоми давлатии дахлдор, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ғайминии бевоситаи иҷрои вазифаҳо дар соҳаи ғабӯлияти ғумрукӣ ва истифодаи яқхелаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҳамаи мақомоти ғумрук дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатдор шудааст;

Мақомоти ғумрук - мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои ғабӯлияти ғумрукӣ ва вохидҳои тобеи он, ба истиснои ҳолатҳои, Кодекси ғумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти ғумруки давлатҳои хориҷӣ ёдовар шудаанд;

Мол - ҳама гуна амволи манқули ҳам ба мақсадҳои тичоратӣ ва ҳам ғайритичоратӣ аз сарҳади ғумрукӣ интиқолшаванда, инчунин воситаҳои нақлиёти марбут ба амволи ғайриманқул, ки аз сарҳади ғумрукӣ интиқол дода мешаван;

Моли ватанӣ - моле, ки барои мақсадҳои ғумрук дар қаламрави ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон дорони статуси муомилоти озод мебошад, яъне моле, ки аз қаламрави ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон содир нашудааст ва пурра дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истехсол гардидааст, моли барои муомилоти озод дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозатдодашуда ва моле, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моли барои муомилоти озод дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозатдодашуда истехсол гардидааст;

Моли хориҷӣ — моле, ки моли ватанӣ ҳисобида намешавад;

Муомилоти озод - муомилоти мол дар қаламрави ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон бидуни мамнӯият ва маҳдудиятҳои пешбиниамудаи қонунгузори ғумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Назорати гумрукӣ – маҷмӯи тадбирҳое, ки мақомоти гумрук бо мақсади таъмини риояи конунгузории гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд.

Низоми гумрукӣ – расмиёти гумрукие мебошад, ки маҷмӯи талабот ва шартҳо, аз ҷумла тартиби нисбати мол ва воситаҳои нақлиёт истифода бурдани бочҳои гумрукӣ ва андоз, мамнӯият ва маҳдудиятҳои санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин мақоми мол ва воситаҳои нақлиётро ба мақсадҳои гумрукӣ вобаста бо мақсади интиқоли онҳо аз сарҳади гумрукӣ ва истифодабарӣ дар каламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё берун аз ин каламрав дар бар мегирад;

Расмиёти гумрукӣ – маҷмӯи муқаррароте, ки статуси мол ва воситаҳои нақлиёти аз каламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолшавандаро барои мақсадҳои гумрукӣ муайян менамояд;

Содироти мол ва (ё) воситаҳои нақлиёт аз каламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон - пешниҳоди декларатсияи гумрукӣ ё анҷом додани амалҳои дар сарҳати дуҷони ҳамин банд зикршуда, ки мустакиман ба содироти мол ва (ё) воситаҳои нақлиёт, инчунин дигар амалҳои мувофиқи ҳамин Кодекс барои мол ва воситаҳои нақлиёт то замони интиқоли ҳақиқии онҳо аз сарҳади гумрукӣ пешбинишуда нигаронида шудааст.

Ҳуҷҷатҳои тиҷоратӣ – ҳисобнома - фактура (инвойс), варақаҳои боррасонӣ ва бастабанд ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки мувофиқи санадҳои ҳукукии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар анъанаҳои муомилоти қарбӣ ҳангоми анҷом додани фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва дигар фаъолият истифода мегарданд ва онҳо тибқи қонун, созишномаи тарафҳо ё анъанаҳои муомилоти қарбӣ барои тасдиқи анҷом додани аҳдҳо вобаста ба интиқоли мол аз сарҳади гумрукӣ истифода бурда мешаванд, агар аз ҳамин Кодекс тартиби дигаре барнаояд;

Ҳуҷҷатҳои гумрукӣ – ҳуҷҷатҳое, ки танҳо барои мақсадҳои гумрукӣ таҳия шудаанд;

Принсипҳои асосии интиқоли мол ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукӣ

Ҳамаи шахсон барои интиқоли мол ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукӣ, ба истиснои ҳолатҳои пешбиниамудаи Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳукукии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукуки баробар доранд. Мол ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода мешаванд.

риояи мамӯиҷат ва маҳдудиятҳои ҳангоми интиқоли мол ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади ғумрукӣ

Моле, ки воридоташ ба каламрави ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст, аз ҷониби мақомоти ғумрук боздошта шуда, нисбати онҳо тадбирҳои пешбининамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ мегарданд. Агар дар Кодекси ғумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, чунин мол бояд бетаъхир аз каламрави ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон овароварда шавад. Моле, ки воридоти он ба каламрави ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдуд карда шудааст (ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин Кодекс аз ҷониби мақомоти ғумрук иҷозат дода мешавад), бо риояи талабот ва шартҳои муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳукукии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои воридот иҷозат дода мешавад.

Моле, ки содироташ аз каламрави ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст, бояд аслан содир карда нашавад.

Моле, ки содироташ аз каламрави ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдуд карда шудааст, бо риояи талабот ва шартҳои муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳукукии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои содирот иҷозат дода мешавад.

Декларатсияи истеҳсоли мол

Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи кишвари истеҳсолкардаи мол метавонад декларатсияи истеҳсоли мол бошад, ки дар шакли озод таҳия шудааст, ба шарте ки дар он маълумот оид ба муайян намудани кишвари истеҳсолкардаи мол зикр шуда бошад. Ба сифати чунин декларатсия метавонанд ҳуҷҷатҳои тиҷоратӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои мансуб ба мол истифода гарданд, ки дорои маълумот оид ба кишвари истеҳсолкардаи мол буда, аз ҷониби тайёркунанда, фурӯшанда ё содиркунанда вобаста ба содир намудани мол таҳия шудаанд.

Сертификати истеҳсоли мол

Сертификати истеҳсоли мол ҳуҷҷатест, ки кишвари истеҳсолкардаи молро бе ҷунучаро тасдиқ менамояд ва аз ҷониби мақоми ваколатдор ё ташкилотҳои ҳамин кишвар ё кишварҳои содиркунанда дода шудааст, агар дар кишвари содиркунанда сертификат дар асоси маълумоти кишвари истеҳсолкардаи мол дода шавад.

Ҳуқуқ барои шиқоят

Ҳар шахс ҳуқуқ дорад нисбати қарор, амали (беамалии) мақомоти ғумрук ё шахсони мансабдори онҳо шиқоят намояд, ба шарте ки бо чунин қарор,

амал (беамалӣ) ба акидаи ин шахс, ҳукуку озодӣ ва манфиатҳои конунии ӯ поймол карда ё барои амалӣ гаштани онҳо монеаҳо эҷод шуда ё ғайриконунӣ ба зиммаи ӯ ӯҳдадорӣ нава гузошта шуда бошад.

Аз қарор, амали (беамалии) мақомоти гумрук ё шахси мансабдори онҳо ба мақомоти гумрук, прокуратура ва (ё) суд шикоят қардан мумкин аст. Тартиби пешниҳоди шикоят, тартиби баррасӣ ва тартиби ҳалли шикояти ба прокуратура ва суд фиристодашавандаро қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

Мӯҳлати пешниҳоди шикоят нисбати қарор, амали (беамалии) мақоми гумрук ё шахси мансабдори он

Шикоят нисбати қарор, амали (беамалии) мақоми гумрук ё шахси мансабдори он метавонад дар мӯҳлати як моҳ, вале ҳангоми пешниҳоди шикоят нисбати қарор оид ба андешидани ҷазои маъмурий дар ҳолатҳои зерин дар давоми даҳ рӯз пешниҳод карда шавад:

1) аз рӯзе, ки шахс дар бораи поймол гардидани ҳукук, озодӣ ё манфиатҳои конунӣ, гузоштани маҳдудият ҷиҳати амалӣ намудани онҳо ё ғайриконунӣ ба зиммаи вай гузоштани ӯҳдадориҳо огоҳ шудааст ё бояд огоҳ мегардид;

2) аз рӯзи гузаштани мӯҳлати муқарраршуда барои қабули қарор ё иҷрои амал аз ҷониби мақоми гумрук ё шахси мансабдори он, ки қабул ва иҷрои амал мувофиқи Кодекси гумрук пешбинӣ шудааст.

Ҳангоми гузаронидани мӯҳлати пешниҳоди шикоят бо сабабҳои узрнок он метавонад тибқи аризаи шахси нисбати қарор, амали (беамалии) мақоми гумрук ё шахси мансабдори он бо шикоят мурочиатнамуда аз ҷониби мақоми гумруки ваколатдори баррасии чунин шикоят барқарор карда шавад.

Мӯҳлати гузаронидашудаи шикоят ҳангоми воқеан барои баррасӣ қабул намудани шикоят нисбати қарор, амали (беамалии) мақоми гумрук ва шахси мансабдори он барқароршуда ҳисоб меёбад.

Шикоят нисбати қарор, амали (беамалии) мақоми гумрук аз ҷониби мақоми болоии гумрук баррасӣ карда мешавад.

Шикоят нисбати қарор, амали (беамалии) шахси мансабдори мақоми гумрук аз ҷониби мақоми гумруке, ки ин шахс дар он хизмат менамояд (вазифаи давлатиро ишғол менамояд) ва шикоят нисбати қарор, амали (беамалии) сардори мақоми гумрук аз ҷониби мақоми болоии гумрук баррасӣ карда мешавад.

Шикоят нисбати қарор, амали (беамалии) мақоми гумрук ё шахси мансабдори он бояд аз ҷониби мақоми гумрук дар давоми як моҳ аз рӯзи воридшавӣ ва дар ҳолатҳои, ки омӯзиш ва тафтиши иловагӣ талаб карда намешавад - дар давоми на зиёда аз 15 рӯз баррасӣ гардад.

Агар барои баррасии шикоят гузаронидани тафтиши махсус, дарҳости ҳуҷатҳои иловагӣ ё худ қабули дигар чораҳо тақозо гардад, сардори мақоми

гумруки баррасикунандаи шикоят метавонад мӯҳлати ҳалли шикоятро на бештар аз як моҳ тамдид намояд ва дар ин бора ба аризадиҳанда хаттӣ, бо зикри сабаби тамдид хабар диҳад. Мӯҳлати умумии баррасии шикоят набояд аз ду моҳ зиёд бошад.

Амал чихати татбики қарори мақоми гумрук дар бораи қонун намудани шикоят нисбати қарор, амали (беамалии) мақоми гумрук, шахси мансабдори он бояд аз қониби мақомоти гумрук, ки қарор, амали (беамалии) мақоми гумрук, шахси мансабдори он ғайриқонунӣ доништа шудааст, дар давоми 5 рӯзи қорӣ аз рӯзи ворид шудани ин қарор ба ин мақомот анҷом дода шавад, агар дар қарори мазкур мӯҳлати дигаре муайян нашуда бошад.

Зараре, ки ба аризадиҳанда дар натиҷаи сари вақт иҷро накардани қарор расонида шудааст, мутобики муқаррароти Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброн қарда мешавад.

Шахси мансабдори мақоми гумрук, ки шикоят нисбати қарор, амали (беамалии) мақоми гумрук ё шахси мансабдори онро аз номи мақоми гумрук баррасӣ менамояд, ҳангоми ошкор намудани нишонаҳои ғуноҳи шахси мансабдори мақомоти гумрук ё иҷрои номатлуби вазифаҳои ба зиммаи шахси мансабдори мақоми гумрук гузошташуда барои ҷалби ин шахси мансабдор ба ҷавобгариӣ интизомӣ тибки тартиби муқарраргардида тадбирҳо меандешад.

Оид ба қарори мақоми гумрук нисбати қарор, амали (беамалии) мақоми гумрук ё шахси мансабдори он ба мақоми болоии гумрук ё ба суд шикоят қардан мумкин аст.

Тартиби барасмиятдарории гумруқӣ

Барасмиятдарории гумруқӣ тибки тартиби муқаррарнамудаи Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тибки он қабул гардидаанд, анҷом дода мешавад. Талаботи мақомоти гумрук ҳангоми барасмиятдарории гумруқӣ бояд асоснок ва тибки талаботи муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс ва зарурияти таъмини риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдуд қарда шаванд.

Тартиб ва технологияи барасмиятдарории гумруқӣ вобаста ба намуди моли аз сарҳади гумруқӣ интиқолшаванда, навъи нақлиёти барои чунин интиқол истифодашаванда, гурӯҳи шахсони интиқолдиҳандаи мол ва воситаҳои нақлиёт муқаррар қарда мешавад.

Оғоз ва анҷоми барасмиятдарории гумруқӣ

Барасмиятдарории гумруқии мол чунин оғоз меёбад:

1) ҳангоми воридоти мол - дар лаҳзаи пешниҳоди декларатсияи қаблии гумруқӣ ба мақоми гумрук ё ҳуҷҷатҳо тибки моддаи 72 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, (вобаста ба он, ки қадом амал аввал анҷом дода мешавад)

ва дар ҳолатҳои пешбиниамудаи ҳамин Кодекс бошад, аризаи шифохӣ ё анҷоми амалҳои дигаре, ки дар бораи нияти шахс ҷиҳати барасмиятдодории гумрукӣ гувоҳӣ медиҳанд;

2) ҳангоми содироти мол - дар лаҳзаи пешниҳоди декларатсияи гумрукӣ ва дар ҳолатҳои пешбиниамудаи ҳамин Кодекс бошад, - аризаи шифохӣ ё анҷоми амалҳои дигаре, ки дар бораи нияти шахс ҷиҳати барасмиятдодории гумрукӣ гувоҳӣ медиҳад.

Маҳал ва вақти барасмиятдодории гумрукӣ мол

Барасмиятдодории гумрукӣ мол дар маҳалҳои ҷойгиршавии мақомоти гумрук дар вақти кори ин мақомот анҷом дода мешавад.

Иштироки шахсони манфиатдор ва намоёндогони онҳо ҳангоми барасмиятдодории гумрукӣ

Шахсони ваколатдори мол ҳуқуқ доранд ва бо талаботи мақомоти гумрук вазифадоранд ҳангоми барасмиятдодории гумрукӣ иштирок намоёнд.

Барасмиятдодории гумрукӣ ва назорати дигар мақомоти давлатӣ

Барасмиятдодорӣ танҳо баъди анҷом додани назорати давлатии санитарӣ карантинӣ, карантинӣ фитосанитарӣ, байторӣ ва намурадҳои дигари назорати давлатии воридоти мол ба қаламрави гумрукӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ё содироти онҳо аз ин қаламрав сурат гирад, агар мол тибқи санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои мсёрии ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, бояд ҳатман мавриди чунин назорат қарор гирад.

Ҳуҷҷатҳо ва маълумоте, ки ҳангоми ҳамлу нақли байналмилалӣ тавассути нақлиёти автомобилӣ, ҳавоӣ ва роҳи оҳан пешниҳод карда мешаванд

Ҳангоми ҳамлу нақли байналмилалӣ тавассути нақлиёти автомобилӣ интиқолдиҳанда ба мақоми гумрук маълумоти зеринро ҳабар медиҳад:

- 1) дар бораи кайди давлатии воситаҳои нақлиёт;
- 2) ном ва суроғаи интиқолдиҳандаи мол;
- 3) номи давлати ирсолкунанда ва давлати таъиноти мол;
- 4) ном ва суроғаи фиришанда ва гирандаи мол;
- 5) дар бораи фурушанда ва қабулкунандаи мол мувофиқи ҳуҷҷатҳои тижоратӣ, ки интиқолдиҳанда дорад;
- 6) дар бораи миқдори ҷойҳои бор, маркировкаи онҳо ва нави бастабандии мол;

7) номгӯй, инчунин рамзи (коди) мол мувофиқи талаботи байналмилалии тавзех ва кодгузории мол дар сатҳи на камтар аз 4 рақаи аввал;

8) вазни умумии мол (бо кг) ё ҳаҷми мол (бо метри мукааб) ба истиснои моли калонҳаҷм;

9) дар бораи мавҷудияти моле, ки воридоташон ба қаламрави Ғумрукии Тоҷикистон манъ ё маҳдуд карда шудаанд;

10) дар бораи маҳал ва таърихи таҳияи борхати нақлиёти байналмилалӣ; *Интиқолдиҳанда маълумотро ҳангоми ҳамлу нақли байналмилалӣ бо роҳи ба мақоми Ғумрук пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои зерин хабар медиҳад:*

1) ҳуҷҷатҳо ба воситаи нақлиёт;

2) борхати нақлиёти байналмилалӣ;

3) ҳуҷҷатҳои тичоратӣ ба моли интиқолшаванда, ки интиқолдиҳанда дорад. *Ҳангоми ҳамлу нақли байналмилалӣ тавассути нақлиёти ҳавоӣ интиқолдиҳанда ба мақомоти Ғумрук маълумоти зеринро хабар медиҳад:*

1) зикри аломати мансубияти миллӣ ва аломати бақайдгирии ҳавопаймо;

2) рақаи рейс, зикри самти парвоз, нуктаи парвоз, ҷойи фуруди ҳавопаймо;

3) номи истифодабарандаи ҳавопаймо;

4) теъдоди ҳайати экипаж;

5) дар бораи теъдоди мусофирон, ном ва насаби онҳо; номгӯи маҳалҳои саворшавӣ ва фурудои онҳо;

6) зикри нави мол;

7) рақаи борхат, миқдори ҷой дар ҳар як борхат;

8) номи нуктаи боргирӣ ва борфарорӣ;

9) дар бораи миқдори захираҳои киштӣ, ки ба он бор карда ё фароварда мешаванд;

10) дар бораи мавҷуд будани (мавҷуд набудани) муросилоти почтаҳои байналмилалӣ дар киштии ҳавоӣ;

11) дар бораи мавҷуд будани (мавҷуд набудани) моле, ки ворид кардани он ба қаламрави Ғумрукии Тоҷикистон манъ ё маҳдуд аст, аз ҷумла ашёи Тоҷикистон ва арзишҳои ашёӣ, ки ҳайати экипаж бо худ дорад, доруворӣ, ки дар таркибашон воситаҳои навадор, маводи сахтгасир, моддаҳои психотронӣ ва захираҳои мавҷуданд, инчунин аслиҳа ва лавозимоти ҷангӣ.

Ҳангоми ҳамлу нақли байналмилалӣ тавассути нақлиёти роҳи оҳан интиқолдиҳанда ба мақоми Ғумрук маълумоти зеринро хабар медиҳад:

1) номгӯ ва суроғаи ирсолкунандаи бор;

2) номгӯ ва суроғаи кабулкунандаи бор;

- 3) номгӯи истгоҳи ирсолкунанда ва истгоҳи таъиноти мол;
 - 4) дар бораи теъдоди ҷойи бор, оид ба маркировкаи он ва навъи бастабандии мол;
 - 5) номгӯ, инчунин коди мол тибқи Системаи ҳамоҳангшудаи тасниф ва кодгузорию мол ё Номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, дар сатҳи на камтар аз 4 рақами аввал;
 - 6) вазни умумии мол (бо кг);
 - 7) рақамҳои ҳаммонандсозии контейнерҳо.
2. Интиқолдиҳанда маълумоти дар қисми 1 хамин модда зикршударо бо роҳи нишон додани ҳуҷҷатҳои зерин хабар медиҳад:
- 1) борхати роҳи оҳан;
 - 2) ҳуҷҷатҳои тичоратӣ барои интиқоли мол, ки дар ихтиёри интиқолдиҳанда мавҷуданд.

Ниғаҳдории муваққатии мол

Ниғаҳдории муваққатии мол расмиёти гумрукие мебошад, ки тибқи он моли хориҷӣ бидуни пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз ва бе татбиқи маҳдудиятҳои нисбати он мукаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, то иҷозат додани он мутобиқи низоми муайяни гумрукӣ ё то ҷойгиркунии онҳо таҳти расмиёти дигари гумрукӣ таҳти назорати гумрукӣ нигоҳ дошта мешавад.

Ниғаҳдории муваққатии мол дар анборҳои ниғаҳдории муваққатӣ анҷом дода мешавад.

Анборҳои ниғаҳдории муваққатӣ минтақаи назорати гумрукӣ ба шумор мераванд.

Ҷойгиронии мол дар анборҳои ниғаҳдории муваққатӣ

Дар анборҳои ниғаҳдории муваққатӣ мумкин аст ҳама гуна моли хориҷӣ, аз ҷумла моле ҷойгир карда шавад, ки ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо вайрон кардани тартиби мукаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шудааст.

Ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои ҷойгиронии мол дар анбори ниғаҳдории муваққатӣ

Ҳангоми ҷойгиронии мол дар анбори ниғаҳдории муваққатӣ интиқолдиҳанда ё шахси нисбат ба мол ваколатдошта ба мақоми гумрук декларатсияи мухтасар пешниҳод мекунад. Декларатсияи мухтасар дар рӯзи дигари кории баъди

пешниҳоди мол ва воситаҳои нақлиёт ба мақоми гумрук пешниҳод карда мешавад. Агар мол дар давоми ин муддат тахти низоми муайяни гумрукӣ қарор дода шуда бошад, декларатсияи мухтасар пешниҳод карда намешавад. Намунаи декларатсияи мухтасар ва тартиби пур кардани онро мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ муайян менамояд.

Ҳамзамон бо декларатсияи мухтасар ба мақоми гумрук ҳуччатҳои пешниҳод карда мешаванд, ки маълумотро дар бораи номгӯй ва маҳали ҷойгиршавии ирсолкунандаи (гирандаи) мол мутобиқи ҳуччатҳои нақлиётӣ (ҳуччатҳои борбарӣ), кишвари ирсолкунанда ва кишвари таъиноти мол, Номгӯи молҳо, миқдори он, миқдори ҷойи бор, хусусият ва тарзи бастабандӣ, маркировка, арзиши фактурӣ, вазни умумии мол (бо килограмм) ё ҳаҷми мол (бо метри мукааб), инчунин дар бораи кодҳои таснифотии (классификатсионии) мол тибқи Системаи Ҳамоҳангшудаи тавсифот ва кодгузории мол ё Номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ дар сатҳи на камтар аз чор аломати аввалро дар бар мегирад.

Мӯҳлати ниғаҳдории муваққатии мол

Мӯҳлати ниғаҳдории муваққатии мол ду моҳ мебошад.

Мақоми гумрук дар асоси дархости асосноки шахси манфиатдор мӯҳлати мазкурро тамдид мекунад. Тартиби тамдиди мӯҳлат аз ҷониби мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ муқаррар мегардад.

Мӯҳлати ниҳони ниғаҳдории муваққатии мол 4 моҳ мебошад, агар қонунгузори мӯҳлати дигареро муқаррар накарда бошад.

Тамдиди ин мӯҳлатҳо иҷозат дода намешавад.

Мол баъди анҷоми мӯҳлатҳои пешбининамуда ихтиёрдорӣ карда мешавад.

Моле, ки бояд декларатсия карда шавад

Мол ҳангоми интиқол аз сарҳади гумрукӣ, бояд декларатсия карда ба мақоми гумрук пешниҳод шавад.

Декларатсия кардани мол

Мол бо роҳи ба мақомоти гумрук дар шакли муқарраршуда арз намудани маълумоти бозғитимод дар бораи мол, низоми гумрукии он ва маълумоти дигари барои мақсадҳои гумрук зарурӣ (ба таври хаттӣ, шифохӣ, конклюдентӣ ва электронӣ) декларатсия карда мешавад.

Мол аз ҷониби декларант ё брокери гумрук (намоён) бо интиҳоби декларант декларатсия карда мешавад.

Воридоти муваққатӣ

Воридоти муваққатӣ низоми гумрукие мебошад, ки хангоми он моли хориҷӣ дар мӯҳлати муайян (мӯҳлати воридоти муваққатӣ) дар қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пурра ё қисман озод намудан аз бочи гумрукӣ ва андоз, бидуни истифодаи тадбирҳои мамнӯият ва маҳдудиятҳои дорои хусусияти иқтисодӣ нисбати ин мол, ки мувофиқи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст, ба шарти содироти бозпаси он дар мӯҳлати муайян аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти назорати гумрукӣ истифода бурда мешавад.

Истифодаи бочҳои гумрукӣ ва андоз

Номгӯи гурӯҳи моли бо шарт пурра озод намудан аз пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз муваққатан воридшаванда, инчунин шартҳои чунин озодкунӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Озодкунии пурраи шартӣ аз пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз иҷозат дода мешавад, агар воридоти муваққатии мол ба иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон зарари назарраси иқтисодӣ нарасонад, аз ҷумла дар ҳолатҳои:

1) воридоти муваққатии контейнерҳо, тағмонҳо ва намудҳои дигари зарфҳо ва бастабандҳо, ки барои истифодаи чандинкарага таъин гардидаанд;

2) агар воридоти муваққатии мол дар доираи рушди муносибатҳои тичоратии хориҷӣ, робитаҳои байналмилалӣ дар соҳаи илм, санъат, кинематография, варзиш, туризм, гузаронидани намоишгоҳҳо ва ярмаркаҳо анҷом дода шавад;

3) агар мақсади воридоти муваққатӣ аз расонидани кӯмаки байналмилалӣ иборат бошад;

4) агар воридоти муваққатӣ бо шартҳои лизингӣ анҷом дода шавад.

Мӯҳлати воридоти муваққатии мол

Мӯҳлати воридоти муваққатии мол на бештар аз 2 сол мебошад.

Барои молҳои алоҳида, аз ҷумла молҳои, ки бо шартҳои лизинг ворид мешаванд, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад барои воридоти муваққатӣ нисбат ба мӯҳлати ниҳии муайяннамудаи сарҳати якуми ҳамин банд мӯҳлати нисбатан кӯтоҳ ё давомнокро муқаррар намояд.

Низоми гумрукии анбори гумрукӣ

Анбори гумрукӣ низоми гумрукие мебошад, ки хангоми он моли ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшуда бидуни пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз ва бе истифодаи мамнӯият ва маҳдудиятҳои дорои хусусияти иқтисодии муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти назорати гумрукӣ нигоҳ дошта шуда, вале моли барои

содирот таъингардида мувофики шартҳои пешбиниамудаи ҳамин боб тахти назорати гумрукӣ нигоҳ дошта мешавад.

Анборҳои гумрукӣ

Анборҳои гумрукӣ бинои махсус ҷудокардашуда ва мучахҳаз барои мақсади нигоҳдории мол ва (ё) майдончаҳои кушодае мебошанд .

Анборҳои гумрукӣ минтақаи назорати гумрукӣ мебошанд.

Мӯҳлати нигоҳдории мол дар анбори гумрукӣ

Мол метавонад дар мӯҳлати то 3 сол дар анбори гумрукӣ нигоҳ дошта шавад.

Аз пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз озод кардани моли содиротӣ ё баргاردонидани маблағи бочҳои гумрукӣ ва андози пардохтшуда

Ҳангоми тахти низоми гумрукӣ қарор додани моли хориҷие, ки қаблан тахти низоми гумрукии дигар қарор дошт ва барои баровардан аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудааст, аз чунин мол бочҳои гумрукии воридотӣ ва андоз пардохта намешавад ё маблағи супоридашудаи бочҳои гумрукӣ ва андоз баргاردонида мешаванд.

Пардохтҳои гумрукӣ ва намудҳои онҳо

Ба пардохтҳои гумрукӣ дохил мешаванд:

- 1) бочи гумрукӣ;
 - 2) андоз аз арзиши иловашуда, ки ҳангоми воридоти мол ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешавад;
 - 3) аксиз, ки ҳангоми воридоти мол ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешавад.
2. Пардохтҳои гумрукӣ ситонида мешаванд, агар онҳо мувофики санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шуда бошанд.
3. Бочҳои махсус, зиддидемпингӣ ва ҷубронӣ, ки мувофики санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд, тибқи қоидаҳои пешбиниамудаи Кодекси гумрук нисбати ситонидани бочҳои гумрукии воридотӣ пардохт карда мешаванд.

Бочҳои гумрукӣ

Бочҳои гумрукӣ ҳангоми декларатсия кардани мол дар низоми гумрукие, ки шартҳои тахти ин низоми ҷойгиркунонӣ супурдани бочҳои гумрукиро таъмин мекунанд.

Ставкаҳои бочҳои гумрукиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар.

Намудҳои ставқаҳои боҷҳои гумрукӣ

Ставқаҳои боҷҳои гумрукӣ ба чунин гурӯҳҳо тақсими мешаванд:

1) адвалорӣ – ба арзиши гумрукии моли мавриди андозбандӣ қароргирифта бо фоиз ҳисоб карда мешаванд;

2) махсус – тибқи ҳаҷми муқарраршудаи воҳиди моли мавриди андозбандӣ қароргирифта ҳисоб карда мешаванд;

3) омеҳта – ҳар ду наъви зикршудаи ставқаҳои пардохти гумрукиро дар бар мегиранд.

Боҷҳои гумрукии мавсимӣ

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад боҷҳои гумрукии мавсимиро барои танзими фаъолияти тиҷорати хориҷӣ муқаррар намояд. Дар ин ҳолат ставқаҳои боҷҳои гумрукии муқаррарнамудаи тарифи гумрукӣ истифода карда намешаванд. Мӯҳлати амали боҷҳои гумрукии мавсимӣ дар як сол набояд аз шаш моҳ зиёд бошад.

Озодкунии молҳои алоҳида аз пардохти боҷҳои гумрукӣ

Намудҳои зерини моли воридотӣ аз пардохти боҷҳои гумрукӣ озод карда мешаванд:

1) воридоти асъори миллий ва (ё) хориҷӣ (ба ғайр аз мақсадҳои нумизматӣ), инчунин қоғазҳои қиматнок;

2) воридоти тилло, нуқра, платина, палладий (родий, иридий, рутений, осмий) аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон, инчунин воридоти тилло, нуқра, платина, палладий (родий, иридий, рутений, осмий), алмосҳои табиӣ (қорқардшуда ва қорқарднашуда), сапфир, зумуррад, рубин, александрит, гавҳар, шпинел аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои Ҳазинаи давлатии сарватҳо;

3) воридоти мол ба сифати кӯмаки башардӯстона ва воридоти моле, ки ба мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон роӣгон дода мешавад;

4) воридоти таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ва маҳсулоти тақмили (комплектӣ) онҳо (ки маҷмӯи ягонаро ташкил медиҳанд, яъне бе онҳо қори таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ имконнопазир аст) барои ташаккул ё пурра қардани фонди оинномавии қорхонаҳо ё азнавтатҳизонии техникӣ истеҳсолоти амалқунанда ба шарте ки ин амвол мустақиман дар истеҳсоли мол, иҷрои қорҳо ва хизматрасонӣ мутобиқи ҳуҷҷатҳои таъсисотии қорхона истифода қардад ва ба категорияи моли тахти аксиз қарор нақирад, инчунин амволи шахсие, ки қормандони хориҷии қорхонаҳои қорон инвествитсияҳои хориҷӣ мустақиман барои эҳтиёҷоти ҳуд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон қорид менамоёнд. Дар сурате, ки агар чунин қорхона барҳам дода шавад, ё таҷҳизоти

истеҳсолии технологӣ ва маҳсулоти такмилии (комплектӣ) онҳо, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шудаанд, дар чараёни чор сол аз лаҳзаи воридот ба ҷумҳурӣ истифода бурда наshawанд ё аз ҷониби ин корхона ба дигар шахс фурӯхта шаванд, бочҳои гумрукӣ, ки мутобики ҳамин банд пардохта нашудаанд, бояд ба буҷет ситонида шаванд. Фароҳам овардани ин имтиёзот ва ба таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ мансуб намудани таҷҳизот ғибки тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад;

5) воридоти техникаи кишоварзӣ, қисмҳои эҳтиётии он, инчунин дорувории ғибӣ аз рӯи Номгӯи молҳои ғайриқимматӣ иқтисодии хориҷӣ мутобики рӯйхати муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

6) воридоти моле, ки барои татбиқи лоиҳаҳои мақсадноки маъқулдонистаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби (дар доираи) маблағи грантҳо ва (ё) кредитҳо (қарзҳо), ки шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, давлатҳои хориҷӣ, ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ ё ташкилотҳои байналмилалӣ фароҳам овардаанд, амалӣ гардонда мешаванд;

7) воридоти молҳои сохтмони объектҳои махсусан муҳим. Номгӯи чунин мол ва объектҳои махсусан муҳимро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Имтиёзҳои тарифӣ

Тахти мафҳуми имтиёзҳои тарифӣ чунин имтиёзе ғаммида мешавад, ки хангоми татбиқи сиёсати тичоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби яктарафа шартҳои муносибатҳои мутақобила ё нисбати моли аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолшаванда, баргардонидани бочи қаблан пардохташуда, озод қардан аз пардохти бочи гумрукӣ, қам қардани ставкаи бочи гумрукӣ, муқаррар намудани қвотаҳои тарифӣ барои воридоти (содироти) имтиёзноки молҳои пешниҳод қарда мешавад.

Имтиёзҳои тарифӣ мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар қарда мешавад.

Ҳирочҳои гумрукӣ ва намудҳои онҳо

Ба ҳирочҳои гумрукӣ дохил мешаванд:

- 1) ҳирочи гумрукӣ барои барасмиятдарории гумрукӣ;
- 2) ҳирочи гумрукӣ барои мушоияти гумрукӣ;
- 3) ҳирочи гумрукӣ барои ниғаҳдорӣи молҳои дар анборҳои мақоми гумрук;
- 4) ҳирочи гумрукӣ барои додани шаҳодатномаи таҳассусии мутахассиси барасмиятдарондаи гумрукӣ.

Андозаи хирочҳои гумрукӣ

Хангоми барасмиятдарории молу воситаҳои нақлиёт, мушоянати гумрукии мол ва воситаҳои нақлиёт, нигоҳдории мол дар анборҳои мақоми гумрук, инчунин барои додани шаходатномаи таҳассусии мутахассиси барасмиятдарорандаи гумруки хирочҳои гумрукӣ тибқи тартиб ва андозаи муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешаванд.

Ҳолатҳое, ки бочҳои гумрукӣ ва андоз пардохти наменаванд

Хангоми интиқоли мол аз сарҳади гумрукӣ ӯҳдадории пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз дар ҳолати зайл ба миён меоянд:

- 1) хангоми воридоти мол – аз лаҳзаи убури сарҳади гумрукӣ;
- 2) хангоми содироти мол - аз лаҳзаи пешниҳоди декларатсияи гумрукӣ ё анҷом додани амалҳое, ки мақсад аз онҳо мустақиман содир намудани мол аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Бочҳои гумрукӣ ва андоз супорида наменаванд, агар:

- 1) мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон:

– аз мол бочҳои гумрукӣ ва андоз ситонида наменаванд;

– агар мол аз пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз шартан пурра озод карда шуда бошад – дар давраи амали ин гуна озодкунӣ ва бо риояи шартҳое, ки дар натиҷаи онҳо мол аз пардохти бочу андозҳо озод карда шудааст;

2) агар то иҷозат барои муомилоти озод ва хангоми аз тарафи шахсон вайрон нашудани талаботу шартҳои муқаррарнамудаи ҳамин Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон моли хориҷӣ бар асари садама ва ё таъсири қувваи рафънопазир ё дар натиҷаи фарсудашавии табиӣ ва ё талаф дар шароити муқаррарии интиқол, нигоҳдорӣ ва истифодабарӣ тамоман нобуд ё тамоман талаф шуда бошад;

3) агар мол мувофиқи Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба моликияти давлатӣ гузаронида шавад.

3. Нисбати моле, ки барои муомилоти озод дар қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст ва ё аз ин қаламрав содир карда шудааст, дар ҳолатҳои пешбининамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ӯҳдадории пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз қатъ меёбад.

Арзиши гумрукии мол

Арзиши гумрукии мол арзиши молест, ки аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол ёфта, мутобиқи ҳамин боб муайян мегардад ва ба мақсадҳои зерин истифода бурда мешавад:

- 1) таҳти пардохтҳо ва хирочҳои гумрукӣ қарор додани мол;
- 2) ба қор бурдани тадбирҳои дигари танзими давлатии фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муайян кардани арзиши гумрукии моли содиротӣ

Арзиши гумрукии моле, ки аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон содир мешавад, дар асоси нархи муомилотие, ки воқеан пардохта шудааст ва ё ҳангоми фуруши он барои содирот бояд пардохта шавад, муайян карда мешавад.

Ҳангоми муайян кардани арзиши гумрукии мол хароҷоти зерин ба нархи муомилот дохил карда мешавад, ба шарте агар он қаблан дохил карда нашуда бошад:

1) хароҷоти расондани мол то фурудгоҳ, бандар ё маҳали дигари содироти мол аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- арзиши ҳамлу нақл;
- хароҷоти борбардорӣ ва борфарорӣ, аз нав бор қардан ва аз ҷое ба ҷое кашондани мол;

2) арзиши суғурта;

3) хароҷоти фурушанда:

- музди комисионӣ ва брокерӣ;
- арзиши контейнер ё зарфҳои дигари серистифода, ба шарте, агар мутобиқи Номгуи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ он ҳамчун воҳиди тому ягона бо моли арзёбишаванда баррасӣ гардад;

– арзиши бастабандӣ, аз ҷумла арзиши масолеҳи бастабандӣ ва қорҳои вобаста ба бастабандӣ;

4) роялти ва хирочи додани иҷозатнома барои моли арзёбишавандае, ки бояд фурушанда мустақиман ва ё ғайримустақим ҳамчун шартӣ фуруши моли арзёбишаванда супорад, ба шарте, агар чунин роялти ва хироч ба нархе, ки воқеан супурда шудааст ё бояд супорида шавад, дохил нашуда бошад;

5) қисми даромад аз фурӯши минбаъда, ки мустақиман ва ё ғайримустақим фурӯшанда мегирад;

6) андозхое, ки дар қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешаванд, ба шарте ки мутобиқи қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ё санадҳои ҳуқукии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо ба фурӯшанда вобаста ба баровардани мол аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброн карда намешаванд.

Усулҳои муайян кардани арзиши гумрукии моли воридотӣ

Арзиши гумрукии моле, ки ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешавад, бо истифодаи усулҳои зерин муайян карда мешавад:

- 1) тибқи нархи муомилоти моли воридшаванда;
- 2) тибқи нархи муомилоти моли шабех;
- 3) тибқи нархи муомилоти моли ҳамчун;
- 4) тарҳи арзиш;
- 5) қамъ кардани арзиш;
- 6) усули эҳтиётӣ.

Ҳисоби пардохтҳои гумрукӣ

Объекти ситонидани бочҳои гумрукӣ ва андоз моле мебошад, ки аз сарҳади гумрукӣ интиқол дода мешавад. Заминаи андоз барои ҳисоби бочҳои гумрукӣ ва андоз арзиши гумрукии мол ва (ё) миқдори он мебошад.

Тартиби муайян кардан ва арзи арзиши гумрукии мол

Арзиши гумрукии молро декларант тибқи усулҳои муайян намудани арзиши гумрукӣ, муайян менамояд ва ҳангоми декларатсия кардани мол ба мақоми гумрук арз мекунад.

Арзиши гумрукии моле, ки аз тарафи декларант арз мешавад ва маълумоте, ки ӯ барои муайян кардани он пешниҳод менамояд, бояд бозғатимод ва бо ҳуҷҷатҳо тасдиқ шуда бошад.

Мақоми гумрук дар асоси ҳуҷҷату маълумоти пешниҳодкардаи декларант, инчунин дар асоси иттилооти дар ихтиёр доштааш, ки барои муайян кардани арзиши гумрукии мол истифода мешавад, дар бораи розӣ буданаш бо усули

муайянкунии арзиши гумрукии мол, ки декларант интихоб кардааст ва дар бораи дурустии муайян намудани арзиши гумрукии мол, ки декларант арз кардааст, қарор қабул мекунад.

Тартиби ҳисоб кардани бочҳои гумрукӣ ва андоз

Бочҳои гумрукӣ ва андоз аз тарафи декларант ё шахсони дигаре, ки барои пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз масъуланд, мустақилона ҳисоб карда мешаванд.

Маблағи бочҳои гумрукӣ ва андози пардохтшаванда бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб карда мешавад.

Пардохткунандагони бочҳои гумрукӣ ва андоз

Пардохткунандагони бочҳои гумрукӣ ва андоз декларантҳо ё шахсони дигаре мебошанд, ки вазифаи пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз ба ӯҳдаи онҳо гузошта шудааст.

Ҳар шахс ҳуқуқ дорад бочҳои гумрукӣ ва андози моли аз сарҳади гумрукӣ интиқолшавандаро пардохт намояд.

Мӯҳлати пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз

Бочҳои гумрукӣ ва андоз то қабули декларатсияи гумрукӣ аз ҷониби мақомоти гумрук ё ҳамзамон бо он, ба истиснои ҳолатҳои пешбинишудаи Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, пардохт мешаванд.

Ҳангоми воридоти мол бочҳои гумрукӣ ва андоз бояд дар давоми 15 рӯзи пешниҳоди мол ба мақоми гумрук дар маҳали расидани он ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё аз рӯзи анҷом ёфтани транзити дохилии гумрукӣ пардохта шаванд, ба шарте агар мол дар маҳали воридшавии он декларатсия карда нашавад.

Ҳангоми содироти мол бочи гумрукӣ бояд дар мӯҳлати на дертар аз рӯзи пешниҳоди декларатсияи гумрукӣ пардохта шавад.

Шартҳои умумии тағйири мӯҳлати пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби тағйир додани мӯҳлати пардохти бочҳои гумрукӣ ва андозро ҳангоми мавҷуд будани асосҳои муқаррарнамудаи Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

Мӯҳлати пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз бо роҳи батаъхиргузорӣ ё тамдиди мӯҳлат тағйир дода мешавад.

Батаъхиргузорӣ ё тамдиди мӯҳлати супоридани бочҳои гумрукӣ ва андоз аз 1 то 6 моҳ фароҳам оварда мешавад.

Асосҳои батаъхиргузорӣ ё тамдиди мӯҳлати пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз

Иҷозати батаъхиргузорӣ ё тамдиди мӯҳлати пардохти бочҳои гумрукӣ ва андоз ба пардохткунандаи бочҳои гумрукӣ ва андоз дар сурати вучуд доштани ақаллан яке аз асосҳои зерин дода мешавад:

1) зарар дидани ин шахс дар натиҷаи офати табиӣ, фалокати технологӣ ё ҳодисаҳои дигари рафънопазир;

2) молрасониро дар асоси созишномаҳои байниҳукуматӣ ба ӯҳда доштани шахс;

3) дигар ҳолатҳои истисноии муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Қоидаҳои умумии ситонидани маҷбурии бочҳои гумрукӣ ва андоз

Дар сурати дар мӯҳлати муқарраршуда насупоридан ё пурра напардохтани бочҳои гумрукӣ, андоз мақомоти гумрук бочҳои гумрукӣ ва андозро маҷбуран, тибқи тартиби муайяннамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон меситонанд.

Ситонидани маҷбурии бочҳои гумрукӣ ва андоз аз шахсон бо роҳи ситонидани бочҳои гумрукӣ ва андоз аз ҳисоби маблағҳои дар суратҳисобҳои дар бонкҳо будаи пардохткунанда ё аз ҳисоби амволи дигари пардохткунанда тибқи тартиби судӣ анҷом мегирад.

Мақоми гумрук пеш аз истифодаи чораҳои вобаста ба ситонидани маҷбурии бочҳои гумрукӣ ва андоз ба шахси масъули пардохткунандаи онҳо талаби супоридани пардохтҳои гумрукиро пешниҳод мекунад.

Ҷоиҳо

Ҳангоми дар мӯҳлати муқарраршуда (гузаштани мӯҳлат) напардохтани бочҳои гумрукӣ ва андоз ҷоиҳо супорида мешаванд.

Ҷой ба андозаи муқаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохта мешавад.

Баргاردонидани бочҳои гумрукӣ ва андози барзиёд супорида ва ё барзиёд ситонидашуда

Маблағи барзиёд супорида ё барзиёд ситонидашудаи бочҳои гумрукӣ ва андоз маблағе мебошад, ки ба сифати маблағи бочи гумрукӣ ва андоз воқеан супорида ё ситонида шуда, андозаи он аз маблағи мутобики санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохтшаванда зиёдтар мебошад.

Аризай баргардонидани маблағи барзиёд супурда ё барзиёд ситонидаи бочҳои гумрукӣ ва андозро пардохткунанда ба мақоми гумруке, ки ӯ ин маблағро ба он супурдааст ё ҳамин маблағро дар ин мақом аз ӯ ситонидаанд, дар давоми се соли баъд аз супурдан ё ситонида шудани маблағ пешниҳод мекунад.

Маблағи барзиёд супорида ё барзиёд ситонидашудаи бочҳои гумрукӣ ва андоз ба суратҳисобе гузаронида мешавад, ки дар аризай баргардонидан нишон дода шудааст.

Шаклҳои назорати гумрукӣ

Шаклҳои назорати гумрукӣ чунинанд:

- 1) тафтиши ҳуҷҷату маълумот;
- 2) пурсиши шифоҳӣ;
- 3) гирифтани тавзеҳот;
- 4) мушоҳидаи гумрукӣ;
- 5) азназаргузаронии гумрукии молу воситаҳои нақлиёт;
- 6) муоинаи гумрукии молу воситаҳои нақлиёт;
- 7) муоинаи шахс;
- 8) тафтиши маркировкаи мол бо маркаҳои махсус, мавҷудияти воситаҳои ҳаммонандсозӣ;
- 9) азназаргузаронидани бино ва ҳудуди он;
- 10) санчиши гумрукӣ.

Боби 4. Дар бораи иҷозатномадихӣ ба баъзе намудҳои фаъолият

Қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷозатномадихӣ ба баъзе намудҳои фаъолият

Қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷозатномадихӣ ба баъзе намудҳои фаъолият ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадихӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки онҳоро Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст, иборат аст.

Меъёрҳои муайян кардани намудҳои фаъолият, ки барояшон иҷозатнома дода мешавад

Ба намудҳои фаъолияти иҷозатномадодашаванда намудҳои фаъолият дохил мешаванд, ки амалӣ шудани онҳо метавонад ба ҳуқуқи манфиатҳои қонунӣ, саломатии шаҳрвандон, муҳофизат ва амнияти давлатӣ, мероси фарҳангии халқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зарар расонад ва танзими онҳо ба ғайр аз иҷозатномадихӣ бо роҳҳои дигар имконнопазир аст.

Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иҷозатномадихӣ

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди иҷозатномадихӣ салоҳиятҳои зеринро дорад:

– низомномаро дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадихӣ ба баъзе намудҳои фаъолият тасдиқ намояд;

– мақомоти ҳокимияти иҷроияро муайян намояд, ки барои намудҳои мушаххаси фаъолият иҷозатнома медиҳад.

Салоҳияти мақомоти иҷозатномадиханда

Мақомоти иҷозатномадиханда салоҳият доранд, ки:

– иҷозатнома диҳад;

– ҳуҷҷатҳоро аз нав ба расмият дароранд, ки вучуд доштани иҷозатномаро тасдиқ менамоянд;

– мӯҳлати амали иҷозатномаҳоро дароз намоянд;

– амали иҷозатномаро боздоранд;

– амали иҷозатномаро барқарор созанд;

- иҷозатномаро бекор кунанд, дар мавридҳои пешбиниамудаи конунгузорӣ;
- феҳристи иҷозатномаҳои тартиб диҳанд;
- назорати аз тарафи иҷозатномадорон риоя шудани шарту талаботи иҷозатномаро ба амал бароранд.

Амали иҷозатнома

Намуди фаъолияти иҷозатномадодашаванда танҳо аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ, ки иҷозатнома гирифтааст, метавонад амалӣ гардонида шавад.

Амали иҷозатнома дар тамоми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон паҳн мегардад.

Мӯҳлати амали иҷозатнома

Мӯҳлати амали иҷозатномаҳо барои намудҳои фаъолияти иҷозатномадодашаванда на камтар аз 5 сол, барои намудҳои фаъолияти иҷозатномадодашаванда на камтар аз 3 сол мебошад.

Мӯҳлати амали иҷозатномаро пеш аз ба охир расиданаш мувофиқи аризаи иҷозатномадор ба ҳамин мӯҳлат дароз кардан мумкин аст. Мӯҳлати амали иҷозатнома бо тартиби аз нав ба расмӣ даровардани ҳуҷҷате, ки иҷозатнома доштани шахсро тасдиқ мекунад, дароз карда мешавад.

Ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои гирифтани иҷозатнома

Довталаби иҷозатнома барои гирифтани иҷозатнома ба мақомоти иҷозатномадиҳанда ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамояд:

– ариза дар бораи додани иҷозатнома барои намуди фаъолияти иҷозатномадодашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:

а) барои шахси ҳуқуқӣ – ном ва шакли ташкили ҳуқуқии корхона, суроғи ҳуқуқӣ, рақами суратхисоб ва шӯъбаи бонк;

б) барои соҳибкори инфиродӣ – ному насаб, ҷойи истиқомат шиноснома, рақам ва таърихи гирифтани он;

– намуди фаъолияти иҷозатномадодашаванда, ки соҳибкори инфиродӣ ва шахси ҳуқуқӣ мақсади анҷом додани онро дароз ва мӯҳлате, ки дар давоми он чунин намуди фаъолият анҷом дода мешавад;

– нусхаи ҳуҷҷате, ки бақайдгирии давлатии довталаби иҷозатномаро тасдиқ мекунад;

– нусхаи ҳуҷҷат дар бораи аз тарафи мақомоти андоз ба довталаби иҷозатнома додани рақами мушаххаси андозсупоранда; – ҳуҷҷате, ки пардохти

ҳаққи иҷозатномаро барои баррасӣ шудани аризаи довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунанд;

– маълумот дар бораи дараҷаи ихтисоси кормандони довталаби иҷозатнома,

Қабули қарор дар бораи додан ё надодани иҷозатнома

Мақоми иҷозатномадиҳанда қарор дар бораи додан ё надодани иҷозатномаро дар мӯҳлати на зиёда аз сӣ рӯзи расидани аризаи довталаби иҷозатнома бо тамоми ҳуҷҷатҳои лозима қабул мекунанд. Қарори мазкур бо фармони мақоми иҷозатномадиҳанда ба расмӣ дароварда мешавад.

Мақоми иҷозатномадиҳанда ўҳдадор аст, ки довталаби иҷозатномаро аз қабули қарор дар бораи додан ё надодани иҷозатнома дар мӯҳлати мазкур огоҳ намояд.

Ҳабарнома дар бораи додани иҷозатнома дар шакли хаттӣ ба довталаби иҷозатнома бо кайди реквизити суратҳисоби бонкӣ ва мӯҳлати пардохти ҳаққи иҷозатномагирӣ фиристонида (супорида) мешавад.

Ҳабарнома дар бораи надодани иҷозатнома ба довталаби иҷозатнома бо нишон додани сабабҳои радқунӣ (супорида) фиристонида мешавад.

Мақоми иҷозатномадиҳанда баъди се рӯзи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти ҳаққи иҷозатномадиҳиро пешниҳод кардани довталаби иҷозатнома ба иҷозатномадор ҳуҷҷатеро, ки мавҷуд будани иҷозатномаро тасдиқ мекунанд, бепул медиҳад.

Асосҳои надодани иҷозатнома инҳо мебошанд:

– агар ҳуҷҷатҳои пешниҳодкардаи довталаби иҷозатнома дорои маълумоти нодуруст ё ғалат бошад;

– агар довталаби иҷозатнома, объектҳои ба ӯ тааллуқдошта ё аз тарафи ӯ истифодашаванда ба шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ номувофиқ бошанд;

– агар вобаста ба намуи пешбинишудаи ғайриқонунии аз тарафи мақомоти дахлдор ҷиҳати мутобиқати шароити ғайриқонунии ва талаботи ба онҳо пешбинишаванда ҳуҷҷатҳои манфӣ дода шуда бошад.

Довталаби иҷозатнома ҳуқуқ доранд нисбати надодани иҷозатнома аз тарафи мақоми иҷозатномадиҳанда ё барои беғайриқонунии вай ба суд муроҷиат намояд.

Ҳуҷҷате, ки мавҷуд будани иҷозатнома ва қарори додани онро тасдиқ мекунанд

Дар қарор оиди додани иҷозатнома ва ҳуҷҷате, ки мавҷуд будани онро тасдиқ мекунанд, инҳо нишон дода мешаванд:

- номи макоми иҷозатномадиханда;
- барои шахси ҳуқуқӣ - ном ва шакли ташкилию ҳуқуқӣ, суроғаи ҳуқуқӣ ва маҳалли ҷойгиршавии он;
- барои соҳибкори инфиродӣ - ному насаб, ҷои истиқомат, маълумоти хуччате, ки шахсиятро тасдиқ мекунад;
- намуди ғайолияти иҷозатномадодашаванда;
- рақами бақайдгирӣ, рӯз ва мӯҳлати амали иҷозатнома;
- рақами мушаххаси андозсупоранда ва рақами ягонаи мушаххас;
- рақами иҷозатнома;
- рӯзи қабул кардани қарор оиди додани иҷозатнома.

Амалӣ намудани назорат

Назоратро аз болои иҷозатномадор оиди риоя намудани шарту талаботи иҷозатнома, ки бо низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадихӣ ба баъзе намудҳои ғайолият муайян гардидааст, макоми иҷозатномадиханда дар доираи салоҳияти худ ба амал мебароранд.

Санҷиши ғайолияти шахси иҷозатномадор ҷиҳати муайян намудани мутоқибаи он ба шарту талаботи иҷозатнома, аз ҷониби мақоме, ки иҷозатномаи дахлдорро додаст, мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши ғайолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба амал бароварда мешавад.

Боздоштани иҷозатнома ва бекор кардани амали иҷозатнома

Макоми иҷозатномадиханда ҳуқуқ доранд хангоми такроран ошкор кардани камбудихо ё шарту талаботи иҷозатномадихиро дағалона вайрон намудани иҷозатномадор амали иҷозатномаро боздоранд.

Боздоштани амали иҷозатнома ҳамчунин дар ҳолатҳои истисноӣ, агар ин барои пешгирии хатари бевосита барои ҳаёт ва саломатии одамон, ба миён омадани фалокати техногенӣ, расонидани зарари барқарорнашаванда ба объектҳои табиат ё ҳолати муҳити зист зарур бошад ва пешгирии ин ҳолатҳо бо дигар роҳҳо имконнопазир бошад, татбиқ карда мешавад.

Макоми иҷозатномадиханда ўҳдадор аст, ки мӯҳлати аз ҷониби иҷозатномадор бартараф кардани қонуншиканиро, ки боиси боздоштани амали иҷозатнома гардидааст, муқаррар наояд. Мӯҳлати нишондодашуда набояд аз се моҳ зиёд бошад. Агар иҷозатномадор қонуншиканиҳои мазкурро дар мӯҳлати муқарраршуда ислоҳ накарда бошад, мақомоти иҷозатномадиханда ўҳдадор аст ба суд муроҷиат намуда, бекор кардани иҷозатномаро талаб наояд.

Мақомоти иҷозатномадиҳанда метавонанд иҷозатномаро дар мавриди аз тарафи иҷозатномадор дар давоми понздаҳ рӯз напардохтани ҳаққи иҷозатнома бекор кунанд.

Агар иҷозатномадор шарту талаботи иҷозатномаро риоя накарда бошад ва бар асари ин ба ҳукуку манфиатҳои конунӣ, саломатии шаҳрвандон, дифоъ ва амнияти давлат, мероси фарҳангии халқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зиён расида бошад ва ё дар ҳолатҳои пешбиниамудаи конуегузорӣ иҷозатнома бо қарори суд дар асоси аризаи мақоми иҷозатномадиҳанда бекор карда мешавад. Инчунин иҷозатномадиҳанда ҳукук доранд зимни ба суд додани ариза амали иҷозатномаи мазкурро то рӯзи ба ҳукми конун даромадани қарори суд боздоранд.

Қарори боздоштани амали иҷозатнома, бекор кардани иҷозатнома ва ё ба суд фиристодани аризаро оиди бекор кардани он мақомоти иҷозатномадиҳанда бо далелҳои асоснок баъди се рӯзи қабул шуданаш ба иҷозатномадор ҳафти ҳабар медиҳад.

Нисбати қарори боздоштани амали иҷозатнома ва бекор кардани он бо тартиби муқаррарнамудаи конуегузори Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби судӣ шикоят қардан мумкин аст.

Қафъ гардидани амали иҷозатнома

Амали иҷозатнома дар ҳолатҳои барҳамдиҳии шахси ҳукуқӣ ва қафъ гаштани амали шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибқори инфиродӣ, ба қувваи конунӣ даромадани ҳаҷномаи суд дар бораи бекор кардани амали иҷозатнома, ба охир расидани мӯҳлати амали иҷозатнома, инчунин дар асоси аризаи ҳаттии иҷозатномадор қафъ карда мешавад.

Маблағгузори иҷозатномадиҳӣ ва пардохти ҳаққи иҷозатнома

Иҷозатномадиҳӣ дар доираи маблағи аз бучети дахлдор барои хароҷоти мақомоти иҷозатномадиҳӣ ҷудогардида маблағгузорӣ мешавад.

Барои баррасии ариза оид ба додани иҷозатнома ба намудҳои фаъолияти бо моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» пешбинигардида ба андозаи чор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ба намудҳои фаъолияти бо моддаи 18 Қонуни мазкур пешбинигардида ба андозаи даҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҳақ пардохта мешавад, ки онҳо пас гардонидани намешаванд.

Барои додани иҷозатнома ба намудҳои фаъолияти бо моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» пешбинигардида ба андозаи даҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҳақ пардохта мешавад. Андозаи ҳаққи додани иҷозатнома барои намудҳои фаъолияти дар моддаи 18 Қонуни мазкур пешбинигардида Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ҳар намуди фаъолият дар Низомнома дар бораи ҳусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият муайян мекунад.

Маблағҳои пардохтҳои ҳаққи иҷозатнома ба бучети давлатӣ гузаронида мешаванд.

Ҳангоми дароз намудани мӯҳлати амали иҷозатнома аз довталаб маблағи ба ҳаққи иҷозатномадиҳӣ баробар ситонида мешавад.

Номгуи намудҳои фаъолият, ки барои амалӣ намудани онҳо иҷозатнома зарур аст

Барои намудҳои зерини фаъолият иҷозатнома зарур аст:

– фаъолият оид ба додани сертификатҳои калидҳои рақамии имзои электронӣ, ба кайд гирифтани соҳибони имзоҳои рақамии электронӣ, хизматрасонӣ вобаста ба истифодаи имзоҳои рақамии электронӣ ва тасдиқ кардани ҳаққонияти имзоҳои рақамии электронӣ;

– фаъолият оид ба ошкор намудани таҷҳизоти электроние, ки барои махфӣ қабул намудани маълумот дар биноҳо ва воситаҳои техникӣ таъин гардидаанд (ба истиснои ҳолатҳое, ки агар ин фаъолият барои таъмини эҳтиёҷоти ҳуди шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфироди анҷом дода шавад);

– фаъолият оид ба коркард ва истеҳсоли намудҳои маълуми воситаҳои хифзи маълумоти махфӣ;

– фаъолият оид ба хифзи техникӣ маълумоти махфӣ;

– фаъолият оид ба коркард ва истеҳсоли воситаҳои махсуси техникӣ, ки барои ба даст овардани иттилооти махфӣ истифода бурда мешаванд, фурӯши ин воситаҳо ва инчунин хариди онҳо бо мақсади фурӯш дар ҳолатҳое, ки ин намудҳои фаъолият аз тарафи соҳибкорон ва шахсони ҳуқуқӣ ба соҳибкорӣ машғулбуда амалӣ гардонида мешаванд;

– фаъолият оид ба тайёр кардани маҳсулоти матбаавӣ аз сохтакори муҳофизатшаванда, аз ҷумла қоғазҳои киматнок, инчунин савдои маҳсулоти мазкур;

– фаъолият оид ба фурӯши яроқи ғайринизомӣ ва хизматӣ, қисмҳо ва лавозимоти он;

– фаъолият оид ба таъмир ва хизматрасонии механизмҳои борбардорӣ (ба истиснои ҳолатҳое, ки агар ин фаъолият барои таъмини эҳтиёҷоти шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ анҷом дода шавад);

– ғаёлият оид ба истифодаи иншоотҳои истеҳсолие, ки хавфи гаркидан, сӯхтан ва химиявӣ доранд;

– ғаёлият оид ба истеҳсол, коркард, истихроҷи нафт, газ, ангишт ва истифодаи шабакаҳои иншооти нафтӣ ва газӣ;

– ғаёлият оид ба нигоҳдорӣ ва фурӯши нафту газ ва маҳсулоти коркарди онҳо (ба истисноӣ ҳолатҳое, ки агар ин ғаёлият барои таъмини эҳтиёҷоти ҳуди шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ анҷом дода шавад);

– ғаёлият оид ба васл, танзим ва таъмири иншоотҳо ва таҷҳизоти энергетикӣ (ба истисноӣ ҳолатҳое, ки ин кор барои таъмини эҳтиёҷоти ҳуди шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ анҷом дода шавад);

– ғаёлият оид ба гузаронидани экспертизаи бехатарии саноатӣ;

– ғаёлият оид ба истеҳсол, нигоҳдорӣ, паҳн кардан, интиқол додан ва истифодаи маводи тарканди таъиноти саноатӣ;

– ғаёлият оид ба истеҳсол ва паҳн намудани маҳсулоти тарфгарӣ (пиротехникӣ), ки ба кадастри давлатии маводи тарканда дохил шудаанд;

– ғаёлият оид ба иҷрои корҳои васлу таъмир ва хизматрасонии воситаҳои таъмини аз сӯхтор пешгирӣ кардани биноҳои иншоотҳо;

– ғаёлият оид ба истеҳсол, додан ва таксим кардани энергияи барқ (ба истисноӣ ҳолатҳое, ки агар ин ғаёлият барои таъмини эҳтиёҷоти шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ анҷом дода шавад);

– ғаёлият оид ба корҳои лоиҳакашӣ ва тадқиқотӣ, сохтмони биноҳо ва иморату иншоот, аз ҷумла васеъкунӣ, азнавсозӣ, таъмир ва барқарор кардани объектҳои мавҷуда (ба истисноӣ сохтмони манзили шахсӣ барои эҳтиёҷоти шахси худ);

– ғаёлият оид ба корҳои лоиҳакашӣ ва тадқиқотӣ, сохтмон, таъмир ва барқарор кардани рохҳои автомобилгард, роҳи оҳан ва иншоотҳои роҳ;

– ғаёлият оид ба корҳои маркшейдерӣ;

– ғаёлияти геодезӣ ва харитасозӣ;

– ғаёлият дар соҳаи обухавосанҷӣ ва соҳаҳои ба он алоқаманд, аз ҷумла иҷрои корҳои ғаёлона таъсир расонидан ба ҳодисоту раванди обухавосанҷӣ ва геофизикӣ;

– ғаъолияти фарматсевтӣ (тайёр ва истехсол кардани доруворӣ ва воситаҳои косметикӣ, истехсоли молу техникаи тиббӣ, фурӯши доруворӣ ва молҳои тиббӣ, истехсол ва фурӯши ғизои иловагии табобатию профилактикӣ);

– ғаъолияти хусусии тиббӣ;

– ғаъолият оид ба хизматрасонии техникаи техникаи тиббӣ (ба истиснои ҳолатҳое, ки агар ин қор барои таъмини эҳтиёҷоти ҳуди шахси ҳуқуқӣ ё соҳибқори инфиродӣ анҷом дода шавад);

– ғаъолият бо истифодаи анғезандаҳои бемориҳои сирояткунанда;

– ғаъолият оид ба истехсоли воситаҳои дезинфексионӣ, дезинсексионӣ ва дератизатсионӣ;

– ғаъолият оид ба киштукори растаниҳои нашъадор ба мақсадҳои илмӣ, ҳамчунин таҳияи воситаҳои нави нашъадор ва моддаҳои психотропӣ;

– ғаъолияти вобаста ба муомилоти қонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо (таҳия, истехсол, тайёр кардан, қорқард, нигоҳ доштан, интиқол, муросилот, додан, фурӯш, тақсимот, соҳиб шудан, истифода, воридот ва содирот);

– ғаъолияти вобаста ба манбаъҳои афқанишоти иондоркунанда;

– ғаъолият вобаста ба воридоту содирот, истехсол, фурӯш, истифода, ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ, қорқард ва нобуд кардани моддаҳои радиоактивӣ;

– ғаъолият оид ба мусофирқашонӣ ва борқашонӣ бо нақлиёти ҳавоӣ;

– ғаъолият оид ба мусофирқашонӣ ва борқашонӣ бо нақлиёти автомобилӣ (ба истиснои ҳолатҳое, ки ин ғаъолият барои таъмини эҳтиёҷоти ҳуди шахси ҳуқуқӣ ё соҳибқори инфиродӣ анҷом дода шавад);

– ғаъолият оид ба мусофирқашонӣ ва борқашонӣ бо нақлиёти роҳи оҳан (ба истиснои ҳолатҳое, ки агар ин ғаъолият барои таъмини эҳтиёҷоти ҳуди шахси ҳуқуқӣ ё соҳибқори инфиродӣ анҷом дода шавад ва набаромадан ба роҳи оҳани истифодаи умум);

– ғаъолият оид ба хизматрасонии техникӣ ва таъмир дар нақлиёти автомобилӣ ва роҳи оҳан;

– ғаъолияти терминалҳои мусофирқашонӣ ва борқашонӣ;

– ғаъолият оид ба хизматрасонии техникӣ ҳангоми парвози нақлиёти ҳавоӣ;

- фаъолият оид ба таъмир ва хизматрасонии техникии нақлиёти ҳавоӣ;
- фаъолият оид ба чамъоварӣ, истифода, безараргардонӣ, кашонидан ва ҷойгиркунонии партовҳои хатарнок;
- фаъолият оид ба ташкилу нигоҳдорӣи кассаҳои тотализатор, идораҳои букмекерӣ ва бозии лото ;
- фаъолияти баҳодиҳӣ (наригузорӣ);
- фаъолияти туристӣ;
- фаъолият оид ба тайёр кардан, коркард ва фурӯши пораву партови металлҳои сиёҳ ва ранга;
- фаъолияти бо кор таъмин кардани шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо кор таъмин кардани шаҳрвандони хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- фаъолияти аудиторӣ;
- фаъолияти ломбардҳо;
- фаъолият дар соҳаи биржа;
- фаъолияти суғуртавӣ;
- фаъолияти иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои қиматнок;
- фаъолияти хусусии байторӣ;
- фаъолияти адвокатҳои ваколатдор;
- фаъолияти соҳаи маориф (ба истисноии муассисаҳои давлатии таълими томактабӣ ва таҳсилоти умумӣ (ибтидоӣ, умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ));
- фаъолияти вобаста ба муомилоти металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо (коркарди пораву партови металлҳои қиматбаҳо бо мақсади ба даст овардани натиҷаи ниҳоии маҳсулот, ҳолис кардани металлҳои қиматбаҳо ва рекуператсияи сангҳои қиматбаҳо, аз аҳолии харидани маснуоти заргарӣ ва дигар маснуоти аз металлҳои сангҳои қиматбаҳо сохташудаи рӯзгор ва шикастапораҳои онҳо, хариду фурӯши яклухт ва чаканаи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо) ба истиноии фаъолияти истихроҷи қанданиҳои пошхӯрда бо усули худфаъоли ва худбиёрӣ;
- фаъолияти кормандони масъули патентӣ;

– фаъолияти соҳаҳои телевизион, радиошунавонӣ ва истеҳсоли маҳсулоти аудиовизуалӣ;

– фаъолияти ба даст овардан, фурӯш, истифода, партов ва нобуд кардани моддаҳои вайронкунандаи қабати озон ва маҳсулоти дорандаи онҳо, инчунин ҳамаи намуди фаъолият, ки бо васлнамой, хизматрасонӣ ва таъмири таҷҳизоте, ки бо истифодаи моддаҳои вайронкунандаи қабати озон кор мекунад;

– фаъолият оид ба ҷамъоварӣ ва тайёр намудани ашёи хоми доруворӣ;

– фаъолияти фондҳои ғайридавлатии нафақа;

– фаъолияти Бюрои таърихи қарз.

Намӯи маҳсуси намудҳои фаъолият, ки барои амалӣ намудани онҳо иҷозатнома зарур аст

Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» тартиби маҳсуси иҷозатномадиҳӣ намудҳои зерини фаъолиятро дар бар мегирад:

– фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёти бонкӣ;

– фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъори хориҷӣ;

– фаъолияти соҳаи истеҳсол ва муомилоти спирти этилӣ, машрубот ва маҳсулоти спиртдор;

– фаъолият оид ба истеҳсол, воридот, содирот, фурӯши яклухт ва чаканаи маҳсулоти тамоку;

– фаъолият дар соҳаи алоқаи барқӣ;

– фаъолият оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ба истиснои фаъолияти истихроҷи қанданиҳои фойданокӣ пошхӯрда бо усули худфаъолӣ ва худбиёри;

– фаъолият оид ба истифодабарии объектҳои олами наботот ва ҳайвонот, ки ба Китоби Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил гардидаанд;

– фаъолият, қор ва хизматрасонӣ дар соҳаи истифодаи энергияи атом.

Иҷозатномадиҳии фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёти бонкӣ ва амалиёт бо асъори хориҷӣ бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бонкҳо

ва фаъолияти бонкӣ, танзими асъор ва назорати асъор ба танзим дароварда мешавад.

Амали санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ

Агар дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигари иҷозатномадихӣ ё намудҳои дигари фаъолияти иҷозатномадодашаванда муқаррар гардида бошанд, ин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ мавриди амал қарор дода мешаванд.

Иҷозатномаҳои дар дигар давлатҳо гирифташуда дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шартӣ мавҷуд будани санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар онҳо ин ҳолат қайд гардидааст, эътироф карда мешаванд.

Додани иҷозатнома дар асоси озмун

Иҷозатномаҳо барои фаъолият дар соҳаи алоқаи барқӣ ва фаъолияти истифодаи сарватҳои зеризаминӣ метавонанд дар асоси озмун дода шаванд. Тартиби гузаронидани озмунро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

Додани иҷозатнома дар асоси созишнома оид ба тақсими маҳсулот

Иҷозатномаҳо барои фаъолият, ки аз созишнома оид ба тақсими маҳсулот байни давлат ва сармоягузор бармеояд, пас аз 30 рӯзи ба имзо расонидани созишномаи мазкур бе талаб кардани ҳуҷҷату маводи иловагӣ ва бе мувофиқасозии иловагӣ дода мешавад.

Боби 5. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонунгузории андоз

Ҳукуквайронкунии андоз кирдори (амал ё беамалии) зиддихукукии андозсупорандагон (агентҳои андоз) ва шахсони мансабдори онҳо, инчунин шахсони мансабдори мақомоти ваколатдор эътироф мешаванд, ки ба иҷро нагардидан ё ба таври дахлдор иҷро нагардидани талаботи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки назорати онҳо ба зиммаи мақомоти андоз вогузор шудааст, оварда расонидаанд.

Шахсони воқеӣ ва ҳукукӣ мутобиқи Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳукуквайронкунии маъмури дар ҳолатҳои заил ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд:

№	Вайрон кардани қонунгузори оид ба андоз	Намуд ва ҳаҷми ҷавобгарии молиявӣ (ҷарима)
1	Моддаи 599. Саркашӣ аз пардохтани андоз 1. Барои саркашӣ аз пардохтани андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, ки дар пинҳон кардани объектҳои андозбандӣ ифода ёфтаанд, ҳангоми набудани аломати ҷиноят 2. Барои мавҷуд набудани бахисобгирии муҳосиботӣ ё пешбурди он бидуни риояи тартиби муқарраргардида, таҳрифи бахисобгирии муҳосиботӣ ё ҳисоботи андоз, пешниҳод накардани ҳисобот ва тавозуни муҳосиботӣ, ҳисобҳо, эълонияҳо, дигар ҳуҷҷатҳои вобаста ба ҳисобкунӣ ва пардохти андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба бучет, ҳангоми набудани аломати ҷиноят	-ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз ҳашт то даҳ, ба шахсони мансабдор аз ҷил то панҷоҳ, ба соҳибкорони инфиродӣ, ки дар асоси шаҳодатнома фаъолият менамоянд ва шахсони ҳукукӣ аз яксаду панҷоҳ то дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад. -ба шахсони мансабдор ба андозаи аз ҷил то панҷоҳ, ба соҳибкорони инфиродӣ, ки дар асоси шаҳодатнома фаъолият менамоянд ва шахсони ҳукукӣ аз яксаду панҷоҳ то дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад

	3. Барои роия накардани коидаҳои истехсол, рехтани маҳсулот ба зарфҳо (бастабандӣ) ва нигоҳдории маҳсулоти зераксизӣ бе ҳисобкунакҳои дорои хотираи фискалӣ 4. Барои бе тамғаҳои аксизӣ фурӯш, нигоҳдорӣ ва ё интиқол додани моле, ки мувофиқи тартиботи муқарраршуда бояд дорои тамғаҳои аксизӣ бошад	-ба шахсони мансабдор ба андозаи аз ҳаштод то сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо, ба шахсони ҳуказ сесаду сӣ то сесаду панҷоҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад. -ба шахсони мансабдор ба андозаи аз ҳаштод то сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо, соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси шаҳодатнома ғаёлият менамоянд ва шахсони ҳуқуқӣ аз ҳаштод то сад ғоизи ариши бозории ашъи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷарима таъйин карда мешавад.
2	Моддаи 600. Иҷро накардани талаботи қонунии шахсони мансабдори мақомоти андоз 1. Барои иҷро накардани талаботи қонунии шахсони мансабдори мақомоти андоз 2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини ҷазои маъмурӣ тақроран содир намудани қирдори пешбини-намудаи қисми якҷӯи ҳамин модда	-ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз ҳашт то даҳ, ба соҳибкорони инфиродӣ, ки дар асоси патент ғаёлият мекунанд, аз даҳ то бист, ба соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси шаҳодатнома ғаёлият менамоянд ва шахсони ҳуқуқӣ аз ҳаштод то сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад. - ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз понздаҳ то бист, ба соҳибкорони инфиродӣ, ки дар асоси патент ғаёлият менамоянд, аз бисту панҷ то сӣ, ба шахсони мансабдор аз чил то панҷоҳ, ба соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси шаҳодатнома ғаёлият менамоянд ва шахсони ҳуқуқӣ аз дусад то дусаду панҷоҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад

3	Моддаи 601. Риоя накардани мӯҳлати пешниҳоди эълומияи андоз ва ҳисобҳо Барои дар мӯҳлати муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод накардани эълумияи андоз, ҳисобҳои марбут ба андоз ва дигар намунаҳои ҳисоботи андоз	-ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз як то се, ба шахсони мансабдор аз панҷ то ҳафт, ба соҳибқирони инфиродие, ки дар асоси шаҳодатнома ғайриқонунӣ менамоянд ва шахсони ҳуқуқӣ аз бисту панҷ то сӣ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.
4	Моддаи 602. Риоя накардани тартиби нигоҳ доштан ё нигоҳ надоштани андоз дар манбаи пардохт ва андозҳо аз ғайрирезидент Барои риоя накардани тартиби нигоҳ доштан ё нигоҳ надоштани андоз дар манбаи пардохт, инчунин нигоҳ надоштан ё дар мӯҳлати муқарраргардида нагузаронидани андозҳои нигоҳдошташуда (ҳисобкардашуда) ба буҷет ё фонди давлатӣ	- ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бисту панҷ то сӣ ба соҳибқирони инфиродие, ки дар асоси шаҳодатнома ғайриқонунӣ менамоянд ва шахсони ҳуқуқӣ аз як сад ҳафт то дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.
5	Моддаи 603. Риоя накардани мӯҳлати бақайдгузорӣ дар мақомоти андоз 1. Барои риоя накардани мӯҳлати ба бақайдгузорӣ гузоштан дар мақомоти андозӣ дахлдор дар муддати то 30 рӯз	-ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз як то ду, ба соҳибқирони инфиродӣ аз панҷ то даҳ, ба шахсони мансабдор аз даҳ то бист ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз панҷоҳ то сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.

2. Барои содир намудани кирдори пешбиниамудаи қисми якӯми ҳамин модда дар муддати аз 31 то 90 рӯз

3. Барои содир намудани кирдори пешбиниамудаи қисми якӯми ҳамин модда дар давоми зиёда аз 90 рӯз

6. Моддаи 604. Нишон надодан ё нодурустии нишон додани рақами мушаххаси андозсупоранда дар эълонияҳои андоз ва гумрук, ҳисобнома-фактураҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои пешбиниамудаи Кодекси андоз

1. Барои нишон надодан ё нодурустии нишон додани рақами мушаххаси андозсупоранда дар эълонияҳои андоз ва гумрук, ҳисобнома-фактураҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои пешбиниамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар рафти санҷиши андоз ошкор шудааст

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини ҷазои маъмури тақроран содир намудани кирдори пешбиниамудаи қисми якӯми ҳамин модда

-ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз се то панҷ, ба соҳибкорони инфиродӣ аз ҳафт то понздаҳ, ба шахсони мансабдор аз сӣ то чил ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз сад то дусад нишондиханда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.

-ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз ҳафт то даҳ, ба соҳибкорони инфиродӣ аз понздаҳ то бист, ба шахсони мансабдор аз чилу панҷ то панҷоҳ ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз дусад то сесад нишондиханда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.

- ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз як то ду, ба соҳибкорони инфиродӣ аз панҷ то даҳ, ба шахсони мансабдор аз даҳ то понздаҳ ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз панҷоҳ то сад нишон-диханда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.

-ба шахсони воқеӣ ва соҳибкорони инфиродӣ ба андозаи аз понздаҳ то бист, ба шахсони мансабдор аз сӣ то чил ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз сад то дусад нишондиханда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.

3. Барои аз чониби шахси ваколатдор содир намудани амалҳо (аҳдҳо) бидуни риоя кардани талаботи моддаи 25 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар ҳолатҳои пешбининамудаи конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр накардани рақами мушаххаси андозсупоранда

-ба андозаи аз дах то понздаҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.

7 Моддаи 605. Кам нишон додани маблағи андоз

1. Барои аз тарафи андозсупоранда ё агенти андоз кам нишон додани маблағ ё дигар пардохти ҳатмӣ дар эълomiaҳо ё ҳисобҳо, дар киёс бо маблағе, ки бояд дар эълomiaҳо ё ҳисобҳо нишон дода шавад

- ба андозаи бисту панҷ фоизи маблағи кам нишондодашуда ҷарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини ҷазои маъмурӣ такроран содир намудани кирдори пешбини-намудаи қисми якӯми ҳамин модда

- ба андозаи чил фоизи кам нишондодашуда ҷарима таъйин карда мешавад.

8 Моддаи 606. Риоя накардани қоидаҳо вобаста ба пардохти андоз аз арзиши иловашуда

1. Барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ бидуни қайди андоз аз арзиши иловашуда, ба шарте, ки чунин қайд ҳатмӣ бошад

-ба андозаи бисту панҷ фоизи маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд барои тамоми давраи фаъолияти бе қайд ба буҷет пардохта мешуд, ҷарима таъйин карда мешавад.

2. Барои нодуруст пешниҳод намудани ҳисобнома- фактураи андоз аз арзиши иловашуда, ки боиси кам нишон додани маблағи андоз аз арзиши иловашуда ё зиёд нишон додани маблағи ба ҳисоб гирифташуда мегардад, ҳамчунин пешниҳод накардани ҳисобнома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда

3. Барои пешниҳод намудани ҳисобнома- фактураи андоз аз арзиши иловашуда аз ҷониби шахсе, ки дар қайд аз рӯи андоз аз арзиши иловашуда қарор надорад

4. Барои аз ҷониби андозсупоранда риоя накардани тартиби навиштани ҳисобнома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо

5. Барои ғайрикунунӣ пешниҳод ва қабул гардидани варақаҳои ҳисобнома – фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо, бе амалан анҷом додани амалиёти андозбандишаванда

6. Барои вайрон кардани тартиби нигоҳдории ҳар як бастаи ҳисобнома – фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо, ҳамчун ҳучҷатҳои ҳисоботашон қатъӣ, ки боиси гум гаштани онҳо гаштааст, набудани аломати ҷиноят

- ба андозаи панҷоҳ фоизи маблағи андоз аз арзиши иловашудаи аз рӯи ҳисобнома-фактурае, ки бояд вобаста ба ин муомилот пешниҳод карда мешуд, ҷарима таъйин карда мешавад.

-ба андозаи бист фоизи маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки дар ҳисобнома-фактура зикргардида, аммо ба бучет ворид нашудааст, ҷарима таъйин карда мешавад.

-ба андозаи аз се то панҷ нишондиханда барои ҳисобҳо аз ҳар як ҳисобнома-фактураи нодуруст тартибдодашуда (навишташуда) ҷарима таъйин карда мешавад.

- ба шахсони мансабдор ба андозаи сесад нишондиханда барои ҳисобҳо, ба соҳибқорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома ғаёлият менамоянд ва шахсони ҳуқуқӣ ба андозаи панҷоҳ фоизи маблағи андоз аз арзиши иловашудаи дар ҳисобнома-фактура зикргардида ҷарима таъйин карда мешавад.

- ба шахсони мансабдор ба андозаи даҳ нишондиханда барои ҳисобҳо барои ҳар як бастаи ҳисобнома – фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳои гумшуда ҷарима таъйин карда мешавад.

9 Моддаи 607. Ба мақомоти андоз пешниҳод накардан ё сари вақт пешниҳод накардани санади муқоисавии ҳисоббаробаркуниҳои мутақобила

1. Барои аз ҷониби андозсупоранда ва ё дебиторҳои он ба мақомоти андоз таҳия накардан ё саривақт таҳия ва тасдиқ накардани санади муқоисавии бо тартиби муқарраршуда ба расмӣ даровардашудаи ҳисоббаробаркуниҳои мутақобила

-ба соҳибкорони инфиродӣ, ки дар асоси патент ғайриҷаббат менамоянд ба андозаи бист то сӣ, шахсони мансабдор аз ҷил то панҷоҳ, соҳибкорони инфиродӣ, ки дар асоси шаходатнома ғайриҷаббат менамоянд ва шахси ҳуқуқӣ ба андозаи аз ҳаштод то сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.

10 Моддаи 608. Аз ҷониби ташкилотҳои қарзи риоя нагардидани тартиби қушодани суратҳисобҳо ва мӯҳлати огоҳ намудани мақомоти андоз онд ба қушодани суратҳисобҳо

1. Барои аз ҷониби ташкилотҳои қарзи қушодани суратҳисобҳои ҳисоббаробаркуний ва дигар суратҳисобҳои шахсони воқеӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ (ба истиснои суратҳисобҳои амонатӣ (депозитӣ) – и шахсони воқеӣ) бе пешниҳоди ҳуҷҷатҳое, ки аз ҷониби мақомоти андоз додани рақами мушаххаси андозсупорандаро тасдиқ мекунанд (мақтуби ахбороти мақомоти андози маҳали қайди соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ)

- ба шахсони мансабдор ба андозаи аз ҳаштод то сад ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз сад то дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад

	2. Барои аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ риоя накардани мӯҳлати огоҳ намудани мақомоти андозӣ маҳалли бахисобгирии бақайдгирии худ дар бораи аз ҷониби шахси воқеӣ ва ё ҳуқуқӣ кушодани суратҳисобҳои ҳисоббаробаркунӣ ва дигар суратҳисобҳо (ба истисноӣ суратҳисобҳои амонатӣ (депозитӣ)-и шахсони воқеӣ)	- ба шахсони мансабдор ба андозаи аз ҳаштод то сад ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз сад то яксаду панҷоҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.
11	Моддаи 609. Аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ сари вақт интиқол накардани маблағи андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ Барои аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ сари вақт интиқол накардани маблағи андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ аз рӯйи супоришномаҳои пардохти андозсупорандагон, ки дар ин ташкилотҳо суратҳисоб доранд	- ба андозаи аз яксаду панҷоҳ то дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо, аммо дар ҳаҷми на камтар аз панҷоҳ фоизи андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, ки саривақт гузаронида нашудаанд, ҷарима таъйин карда мешавад.
12	Моддаи 610. Иҷро накардан ё сари вақт иҷро накардани фармоишҳои инкассавии мақомоти андоз дар хусуси рӯёнидани маблағҳои андозсупоранда аз ҳисоби шахсони сеюм-дебиторҳои андозсупоранда Барои аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ, ки дар онҳо суратҳисобҳои андозсупоранда кушода шуда, ба онҳо хизмат мерасонид ё аз ҷониби бонкҳо ё муассисаҳои дигари молиявӣ кредитӣ, ки дар онҳо суратҳисобҳои шахсони сеюм –дебиторҳои андозсупоранда кушода шуда, ба онҳо хизмат мерасонид, иҷро накардан ё саривақт иҷро накардани	-ба андозаи аз дусад то сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.

фармонишҳои инкассавии мақомоти андоз дар хусуси рӯёнидани маблағҳо аз суратҳисобҳои шахсони сеюм дебиторҳои андозсупоранда (аз ҷумла аз суратҳисобҳои бонкии ҳуди андозсупоранда ё суратҳисобҳои дигар муассисаҳои молиявӣю кредитӣ, ки дар онҳо ба ҳамин андозсупоранда хизмат расонида мешавад) ба мақсади пӯшонидани қарзи андозсупоранда.

- 13 Моддаи 611. Монеъ шудан ба санчиши андоз

Барои монеъ шудан ба санчиши андоз дар шакли рад қардани қонеъгардонии талаботи қонунии мақомоти андоз вобаста ба пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳо, ҳисобот ё дигар иттилоот барои санчише, ки ба ғайриқонунӣ соҳибқарорӣ марбут аст

-ба соҳибқаророни инфиродӣ, ки дар асоси патент ғайриқонунӣ менамоянд, ба андозаи аз понздаҳ то бист, ба шахсони мансабдор ва соҳибқаророни инфиродӣ, ки дар асоси шаҳодатнома ғайриқонунӣ менамоянд, аз ҷил то панҷоҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо қарима таъйин қарда мешавад.

- 14 Моддаи 612 Монеъ шудан ба воридшавии шахси мансабдори мақомоти андоз ба ҳудуди қорхона ё бино

Барои ғайриқонунӣ монеъ шудан ба ворид шудани шахси мансабдори мақомоти андоз, ки санчиши андозро меғузаронад ё дигар шахси ўҳдадор ба ҳудуди қорхона ё бинои ба андозсупоранда тааллуқдошта, ба истиснои биноҳои истиқоматӣ

-ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз понздаҳ то бист, ба соҳибқаророни инфиродӣ, ки дар асоси патент ғайриқонунӣ менамоянд, аз бист то сӣ, ба шахсони мансабдор ва ба соҳибқаророни инфиродӣ, ки дар асоси шаҳодатнома ғайриқонунӣ менамоянд аз ҷил то панҷоҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо қарима таъйин қарда мешавад.

15	Моддаи 613. Риоя накардани тартиби соҳибӣ, истифода ё ихтиёрдории молу мулк, ки аз ҷониби мақомоти андоз ба ҳаёс гирифта шудааст Барои риоя накардани тартиби соҳибӣ истифода ё ихтиёрдории молу мулк, ки аз ҷониби мақомоти андоз ба ҳаёс гирифта шудааст.	- ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз панҷ то даҳ, ба соҳибкорони инфиродӣ, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, аз бист то сӣ, ба шахсони мансабдор ва ба соҳибкорони инфиродӣ, ки дар асоси шаҳодатнома фаъолият менамоянд, аз ҳаштод то сад ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз сад то дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.
16	Моддаи 614. Таъмин накардани нигоҳдории ҳуҷҷатҳои воқаста ба истифодаи мошинаҳои назоратӣ ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ Барои таъмин накардани нигоҳдории ҳуҷҷатҳои воқаста ба истифодаи мошинаҳои назоратӣ ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ, аз ҷумла лентаҳои назоратӣ	-ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панҷоҳ ва ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, ки дар асоси шаҳодатнома фаъолият менамоянд аз ҳаштод то сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад
17	Моддаи 615. Риоя накардани тартиби истифодаи мошинаҳои назоратӣ ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ ва ба ҳисобгирии ҳазина	

1. Барои риоя намудани тартиби истифодаи мошинаҳои назоратии ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ ва баҳисобирии ҳазина (баҳисобирии пули нақд), ҳамчунин анҷом додани ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ бо истеъмолкунандагон ҳангоми фуруши мол ё хизматрасониҳо тавассути пули нақд бе додани пардохтнома (квитансия), чипта, талон, тамғаҳои маблағсупории почта ё дигар ҳуҷҷатҳои ба чекҳо баробаркардашудаи ҳисоботдиҳии катъӣ

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини ҷазои маъмури тақроран содир намудани кирдори пешбиникардаи қисми якӯми ҳамин модда

3. Барои пешбурди ҳисобу китоб тавассути пули нақд бо истеъмолкунандагон бе истифодаи мошинаҳои назоратии ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ, дар ҳолати ҳатмӣ будани истифодаи чунин мошинаҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон

-ба шахсони мансабдор ба андозаи аз ҳаштод то сад, ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси шаҳодатнома ғайриҷалб менамоянд аз яксад ҳаштод то дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад

-ба шахсони мансабдор ба андозаи аз яксад ҳаштод то дусад, ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси шаҳодатнома ғайриҷалб менамоянд аз дусад панҷох то сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад

-ба шахсони мансабдор ба андозаи аз яксад ҳаштод то дусад, ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси шаҳодатнома ғайриҷалб менамоянд аз дусад панҷох то сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад

18 Моддаи 616. Ба қарори андоз пешниҳод накардани маълумоти зарурӣ

	Барои ба мақомоти андоз пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳо ва (ё) маълумоти дар моддаҳои Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда, аз ҷумла тибқи дархости он мақомоти андоз, ки санҷиши андозро мегузаронад, ҳамчунин дигар гунна саркашӣ аз пешниҳоди ҷунин ҳуҷҷатҳо ё дидаю доништа пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои дорои маълумоти нодуруст	-ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз ҳашт то даҳ, ба шахсони мансабдор аз ҷил то панҷоҳ, ба соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси шаҳодатнома ғайриҷаҳиш менамоянд ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз ҳаштод то сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.
19	Моддаи 617. Соҳибкории ғайриҷаҳиш 1. Барои пешбурди ғайриҷаҳиши соҳибкорӣ бидуни бақайдгирии давлатӣ 2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини ҷазои маъмурӣ тақрибан содир намудани кирдори пешбурди кардаи қисми якуми ҳамаи модда	-ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз 5 то ҷил нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад. -ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз ҳаштод то сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.
20	Моддаи 618. Соҳибкории сохта Барои соҳибкории сохта, яъне ба қайди давлатӣ гирифтани шахси ҳуқуқӣ ва ё ба қайди давлатӣ гирифтани соҳибкори инфиродӣ бидуни мақсади пешбурди ғайриҷаҳиши соҳибкорӣ, ки ба мақсади бо роҳи саркашӣ аз пардохти андозҳо ба даст овардани фоида бе амалан анҷом додани амалиёти андозбандишаванда, ҳамаи набудани аломати ҷиноят	-ба шахсони мансабдор ва соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси шаҳодатномаи ғайриҷаҳиш менамоянд ба андозаи аз сад то яксад панҷоҳ, ба шахсони ҳуқуқӣ аз дусад то дусад панҷоҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.

21	Моддаи 620. Дар мӯхлати мукарраршуда пешниҳод накардани ҳисобот ва саривакт напардохтани андози иҷтимоӣ 1. Барои дар мӯхлати мукарраргардида пешниҳод накардани ҳисобот ва саривакт напардохтани андози иҷтимоӣ 2. Барои кам нишон додан ва ё пинҳон кардани андози иҷтимоӣ	-ба соҳибкорони инфиродие. ки дар асоси патент фаъолият менамоянд ва шахсони мансабдор ба андозаи аз ҷил то панҷоҳ, ба соҳибкорони инфиродие. ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони ҳуқуқӣ аз яксаду ҳаштод то дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад. -ба шахсони мансабдор ба андозаи аз ҳаштод то сад, ба соҳибкорони инфиродие. ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони ҳуқуқӣ аз дусад панҷоҳ то сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.
22	Моддаи 623. Беасос рад ё саркашӣ кардан аз пардохти андози иҷтимоӣ 1. Барои беасос рад ё саркашӣ кардан аз пардохти андози иҷтимоӣ 2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини ҷазои маъмури тақроран содир намудани кирдори дар қисми якуми ҳамин модда пешбинишуда	-ба андозаи аз ҳаштод то сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад. -ба андозаи аз яксаду панҷоҳ то дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад.

Мутобиқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои конуншикании андоз ҷазоҳои зерин муқаррар карда шудааст:

№	Намуди конуншиканӣ	Намудҳои ҷазо
1	Моддаи 291.	
	1) Саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ ба миқдори калон	- бо ҷарима ба андозаи аз ҳаштсад то як ҳазору панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.
	2) Ҳамин кирдор агар: а) аз ҷониби гурӯҳ бо маслиҳати пешакӣ; б) бо истифода аз мақоми хизматӣ; в) аз ҷониби шахси қаблан барои ҷинояти дар ҳамин модда ё барои ҷиноятҳои дар моддаҳои 292 ё 293 пешбинишуда судшуда; г) ба миқдори махсусан калон содир шуда бошад	- бо ҷарима ба андозаи як ҳазор то ду ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо маҳрум кардан аз ҳуқуқӣ ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ сол ё маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то се сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлати сол ҷазо дода мешавад.
	Эзоҳ: Саркашӣ аз пардохти гумрукӣ ҳангоме ба миқдори калон содиршуда шуморида мешавад, ки агар миқдори пардохтҳои гумрукии супориданашуда аз панҷ ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ба миқдори махсусан калон аз даҳ ҳазор маоши нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад.	

2	Моддаи 292. Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ	
	1) саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ, ки конун муқаррар намудааст, бо роҳи дидаю доништа ба асноди муҳосибавӣ (бухгалтерӣ) ё эълומияи андоз дохил намудани таҳсилоти таҳрифшуда оид ба даромад ва хароҷот ё бо роҳи дигар пинҳон доштани дигари объектҳои андозбандишаванда, ки ба миқдори калон содир шудааст.	- бо ҷарима ба андозаи аз як ҳазор то як ҳазору панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум намудан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ сол ё ҳабс ба мӯҳлати аз се то шаш моҳ ҷазо дода мешавад.
	2) ҳамин кирдор агар: а) аз ҷониби шахси қаблан барои ҷинояти дар ҳамин модда ё барои ҷиноятҳои дар моддаҳои 291 ё 293 пешбинишуда, судшуда; б) ба миқдори махсусан калон содир шуда бошад. Эзоҳ: Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва ё пардохтҳо аз шахсони ҳуқуқӣ ҳангоме ба миқдори калон содиршуда ҳисобида мешавад, ки агар ҳаҷми андоз ё пардохтҳои пардохтнашуда аз панҷ ҳазор маоши нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ба миқдори махсусан калон бошад аз даҳ ҳазор маоши нишондиҳанда барои ҳисобҳо бештар бошад.	- бо ҷарима ба андозаи аз як ҳазору панҷсад то ду ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ сол ҷазо дода мешавад.
3	Моддаи 293. Саркашии шахси воқеӣ аз пардохти андоз	

	1) саркашии шахси воқеъӣ аз пардохти андоз бо роҳи пешниҳод накардани эълумия оид ба даромад, дар ҳолате, ки пешниҳоди эълумия ҳатмӣ мебошад ё ба эълумия дидаю доништа дохил кардани таҳсилотҳои таҳрифшуда оид ба даромад ва ҳарочот, ки боиси ба миқдори калон напардохтани андоз гаштааст.	- бо ҷарима ба андозаи то ҳафтсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё бо қорҳои ислоҳӣ ба мӯҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.
	2) ҳамин, кирдор агар: а) аз ҷониби шахси қаблан барои ҷинояти дар ҳамин модда ё барои ҷиноятҳои дар моддаи 291 ё 292 пешбинишуда, судшуда; б) ба миқдори махсусан калон содир шуда бошад.	- бо ҷарима ба андозаи аз ҳафтсад то як ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.
	Эзоҳ: Саркашии шахси воқеъӣ аз пардохти андоз ҳангоме ба миқдори калон ҳисобида мешавад, ки агар маблағи пардохтнашудаи андоз -аз панҷ ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо бештар ва ба миқдори махсусан калон аз даҳ ҳазор маоши нишондиҳанда барои ҳисобҳо бештар бошад.	

Боби 6. Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» тартиби гузаронидани санчишҳо, ҳуқуқи ӯҳдадорҳои субъектҳои хоҷагидор ва шахсони мансабдори мақомоти санчишро муқаррар намуда, барои ҳифзи намурадани фаъолияти онҳо аз даҳлати ғайриқонунӣ равона гардидааст ва он муносибатҳоро вобаста ба ташиқ ва гузаронидани санчишҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидор аз ҷониби мақомоти санчиш танзим менамояд.

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» нисбати санчишҳое, ки аз тарафи мақомоти зерин гузаронида мешаванд, татбиқи наметардад:

-Бонки миллии Тоҷикистон оид ба фаъолияти бонкҳо ва муассисаҳои ғайрибонкии молиявӣ:

-мақомоти иҷрокунандаи фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ;

-мақомоти таҳқиқи ибтидоӣ, тафтиши пешакӣ, прокуратура ва судҳо;

-мақомоти Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нуктаҳои доимӣ ва сайёр бо мақсади таъмини беҳатари ҳаракат дар роҳ;

-мақомоти андоз ва ғумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон;

-мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон;

-мақомоте, ки дар нуктаҳои гузаргоҳи Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад;

-мақомоте, ки муоинаи нишондиҳандаҳои сифатӣ ва миқдории молҳоро барои мутобиқати онҳо ба стандартҳо ва талаботи қонунгузорӣ ба амал мебароранд.

Санчишҳои дар боло пешбинигардида тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санчишҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидор

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санчишҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор», дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқукии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат мебошад.

Санадҳои меъёрии ҳуқукии мақомоти санчиш оид ба гузаронидани санчишҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мақоми санчиш дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» кондаҳои гузаронидани санчишҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидорро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул менамояд, ки бояд меъёрҳои зеринро дар бар гирад:

- асосҳои ҳуқукии гузаронидани санчишҳо аз тарафи мақомоти санчиш;
- ваколатҳои шахсони мансабдори мақоми санчиш;
- тартиби банақшагирии ва гузаронидани санчишҳо;
- таксими ваколатҳо оид ба қабули қарор аз натиҷаи санчишҳо;
- услуги тартибдиҳии санади санчиш ва қабули қарор хангоми бастанӣ ҷаримаи маъмурии;
- тартиби ҳисоб ва ситонидани ҷарима;
- расмиёти баррасии дохилӣ идоравии шикоятӣ субъектҳои хоҷагидор;
- расмиёти мубодилаи иттилоот ва ҳамоҳангсозии амалҳо бо дигар мақомоти санчиш.

Мақсади санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мақсади санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунӣ шаҳрвандон, таъмини риояи шартҳо ва талаботи қонунҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешгирии ва қатъ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо дар фаъолияти субъектҳои хоҷагидор мебошад.

Принсипҳои асосии гузаронидани санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Принсипҳои асосии гузаронидани санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳоянд:

- қонунӣ будан, беғаразӣ ва ошкорбаёнӣ дар фаъолияти мақомоти санчиш;
- пешгирии ва бартараф намудани ҳуқуқвайронкуниҳо;
- поквичдонии шахсони мансабдори мақомоти санчиш ва субъекти хоҷагидор;
- ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунӣ субъектҳои хоҷагидор;
- шартҳо ва талаботҳои ҳатмии санчиш танҳо тибқи муқаррароти қонунҳо;

- роҳ надодани даҳолат ба ғаёлияти субъектҳои хоҷагидор, ки ба мавзӯи санҷиш вобастагӣ надоранд;
- даврияи гузаронидани санҷиш;
- роҳ надодан ба гузаронидани санҷиши тақрорӣ як мавзӯ аз ҷониби ду ва бештар мақомоти санҷиш;
- огоҳкунии ҳатмии субъектҳои хоҷагидор аз ҷониби мақомоти санҷиш дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки шартҳо ва талаботи ҳатмиро пешбинӣ менамояд, ки риоя ва иҷрои онҳо бояд санҷида шавад;
- ошкоро ва дастрас будани иттилоот оид ба санҷишҳои ғаёлияти субъектҳои хоҷагидор;
- гузаронидани санҷишҳо тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши ғаёлияти субъектҳои хоҷагидор» ганҳо дар ҳудуди ғаёлияти субъектҳои хоҷагидор;
- санҷишҳо аз ҳисоби маблағҳое, ки дар сметаи хароҷоти мақомоти санҷиш пешбинӣ шудаанд, гузаронида мешавад.

Мавзӯи санҷишҳо ва номгӯи мақомоти ваколатдори давлатие, ки санҷиши мегузаронанд

Мавзӯи гузаронидани санҷишҳои ғаёлияти субъектҳои хоҷагидор ва мақомоти ваколатдори давлатие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши ғаёлияти субъектҳои хоҷагидор» санҷиш мегузаронад, инҳо мебошанд:

- оид ба ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал- мақомоти ваколатдор дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал;
- оид ба соҳаи сохтмон ва меъморӣ, истеҳсоли масолах, маснуот ва таркиби сохтмонӣ- мақомоти ваколатдор дар соҳаи сохтмон ва меъморӣ;
- оид ба бехатарии пешбурди корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ- мақомоти ваколатдори соҳаи назорати кӯҳкорӣ ва бехатарии корҳо дар саноат:
- дар соҳаи телевизион ва радио- мақомоти ваколатдори соҳаи телевизион ва радио;
- дар соҳаи рақобат ва маҳдудсозии ғаёлияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол, инҳисорҳои табиӣ, ҳифзи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон ва ғаёлияти рекламавӣ- мақомоти ваколатдор дар соҳаи сиёсати зиддиинҳисорӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон;
- оид ба иҷрои ҷорабиниҳои пешгирӣ аз сӯхтор ва бехатарӣ аз сӯхтор- мақомоти ваколатдори назорати сӯхтор;
- оид ба истеҳсол, ҳосил намудан, коркард, истифода, нигоҳдорӣ ва баҳисобгирии металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, инчунин дигар

амалиёт бо металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо- мақомоти ваколатдори назорати давлатии иёр;

-оид ба истифодаи оқилона ва самараноки қувваи барқу гармӣ, сифати қувваи барқи таҳвилшаванда, ҳолати баҳисобгирии истеҳсол ва истеъмоли қувваи барқу гармӣ, тартиби тасдиқ ва тақсими меъёрҳои истеъмоли қувваи барқу гармӣ, ҳолати техникийи ҷорӣҳои барқӣ, шабакаҳои барқӣ ва дастгоҳҳои барқию гармӣ, низоми истеъмоли қувваи барқу гармӣ, доир намудани ҷорабиниҳои таъминкунандаи хизматрасонии беҳатари дастгоҳҳои барқӣ ва истифодабарандаи гармӣ- мақомоти ваколатдори назорати энергетикӣ;

-оид ба сифати расонидани ёрии тиббӣ аз тарафи шахсоне, ки ба фаъолияти хусусии тиббӣ машғул мебошанд- мақомоти ваколатдор дар соҳаи тандурустӣ;

-оид ба риояи меъёрҳо ва қоидаҳои санитарӣ- мақомоти ваколатдори назорати санитарияу эпидемиологӣ;

-оид ба стандартизатсия, сертификатсияи маҳсулот ва хизматрасонӣ, метрология ва таъмини ягонагии ченакҳо- мақомоти ваколатдор дар соҳаи стандартизатсиякунонӣ, метрология, сертификаткунонӣ;

дар соҳаи байторӣ- мақомоти ваколатдори гузаронандаи назорати байторӣ;

-оид ба тухмипарварӣ- мақомоти ваколатдор дар соҳаи тухмипарварӣ;

-оид ба карантини растанӣҳо- мақомоти ваколатдор дар соҳаи карантини растанӣҳо;

-оид ба ҳифзи меҳнат дар ҷараёни истеҳсолот- мақомоти ваколатдор дар соҳаи ҳифзи меҳнат;

-оид ба зотпарварӣ дар ҷорводорӣ ва паррандапарварӣ- мақомоти ваколатдор дар соҳаи зотпарварӣ;

-дар соҳаи нақлиёт ва хоҷагии роҳ- мақомоти ваколатдор дар соҳаи нақлиёт;

-оид ба истифодаи каналҳо ва хатҳои басомад, тавсифи техникӣ ва истифодабарии радиосигналҳои паҳншаванда- мақомоти ваколатдор дар соҳаи алоқа;

-оид ба гирифтани гузаронидани ғиштифодаи маблағҳои бучети давлатӣ, фондҳои давлатӣ, қарзҳои аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ваколати ӯ ҷалбшаванда аз тарафи соҳибқарони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқии ғайридавлатӣ - мақомоти ваколатдори гузаронандаи назорати давлатии молиявӣ;

-оид ба истифодаи техникаи соҳаи кишоварзӣ- мақомоти ваколатдор дар соҳаи истифодаи техникаи соҳаи кишоварзӣ;

-оид ба иҷозатномадиҳӣ- мақомоти иҷозатномадиҳанда;

-оид ба моликият ва идоракунии моликияти давлатӣ- мақомоти ваколатдори идораи амволи давлатӣ.

Дафтари бақайдгирии санчишҳо

Субъектҳои хоҷагидор вазифадоранд, ки ҳар як санчишро дар Дафтари бақайдгирии санчишҳо қайди хаттӣ намоянд.

Роҳбари субъекти хоҷагидор ӯҳдадор аст, ки дар Дафтари бақайдгирии санчишҳо инҳоро зикр намояд:

- сана ва вақти анҷоми санчишҳо;
 - ҳангоми ошкор гардидани вайронкунии шартҳо ва талаботи қонунҳо, тадбирҳои, ки аз ҷониби шахси мансабдори мақомоти санчиш нисбати субъекти хоҷагидор андешида шудаанд;
 - мулоҳизоти худ дар шакли «Розиам», «Розӣ нестам», «Бо эродҳо розиам».
- Шахси мансабдори мақомоти санчиш барои саркашӣ аз ворид намудани маълумот оид ба санчиши гузаронидаистода дар Дафтари бақайдгирии санчишҳо масъулияти муқаррарнамудаи қонунро ба дӯш дорад.
5. Дар сурати Дафтари бақайдгирии санчишҳоро надоштани субъектҳои хоҷагидор шахси мансабдори мақомоти санчиш дар санади санчиш сабтҳои дахлдор ворид менамояд.

6. Дафтари бақайдгирии санчишҳо аз тарафи субъекти хоҷагидор тибқи шакл ва тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешавад.

7. Мақомот оид ба дастгирии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси таҳлили сабтҳои ба Дафтари бақайдгирии санчишҳо воридгардида ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи солона пешниҳод менамояд.

Асос барои гузаронидани санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Асос барои гузаронидани санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор қарори мутобиқи қонун қабулнамудаи мақомоти санчиш оид ба гузаронидани санчиши фаъолияти субъекти хоҷагидор мебошад.

- Қарор оид ба гузаронидани санчиш бояд маълумоти зеринро дошта бошад:
- сана ва рақами бақайдгирии қарор дар мақомоти санчиш;
 - номи мақомоте, ки оид ба гузаронидани санчиш қарор қабул намудааст;
 - номи пурраи шахси ҳуқуқи санчидашаванда ё фамилия, ном, номи падари соҳибкори инфиродӣ;
 - мавзӯ ва мақсади санчиш;
 - мансаб, фамилия, ном, номи падари шахсони санчишкунанда;
 - сана ва давомнокии гузаронидани санчиш;
 - давраи санчидашаванда;

-имзои рохбари мақомоти санчиш;

-мӯҳри мақомоти санчиш.

Даврияти санчишҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидор

Ҳар як мақомоти санчиш, санчиши фаъолияти субъекти хоҷагидорро на зиёдтар аз як маротиба дар ду сол анҷом медиҳад, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» пешбинӣ шудаанд.

Огоҳкунӣ

Бо мақсади гузаронидани санчиш, ба истиснои ҳолатҳои пешбиниамудаи қисми 1 моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» мақомоти санчиш субъекти хоҷагидорро аз санчиши оянда се рӯзи қорӣ қабл аз огози санчиш хаттӣ огоҳ менамояд.

Номгӯи масъалаҳои назоратие, ки тибқи онҳо санчиш гузаронида мешавад

Санчиш тибқи Номгӯи масъалаҳои назоратие, ки намунаи онҳоро ҳар як мақомоти санчиш мутобиқи шартҳо ва талаботи муқаррарнамудаи қонун тасдиқ намудааст, гузаронида мешавад.

Давомнокӣ ва мӯҳлати гузаронидани санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор

Мӯҳлати гузаронидани санчиши молиявии фаъолияти шахси ҳуқуқӣ набояд аз бист рӯзи тақвимӣ зиёд бошад.

Санчиши фаъолияти шахси ҳуқуқӣ аз тарафи дигар мақомоти санчиш бояд дар мӯҳлати на бештар аз панҷ рӯзи қорӣ гузаронида шавад.

Мӯҳлати гузаронидани санчиши молиявии фаъолияти соҳибкори инфиродӣ набояд аз даҳ рӯзи тақвимӣ зиёд бошад.

Санчиши фаъолияти соҳибкори инфиродӣ аз тарафи дигар мақомоти санчиш бояд дар мӯҳлати на бештар аз панҷ рӯзи қорӣ гузаронида шавад.

Дар ҳолатҳои истисноӣ, яъне фочиавӣ, беморӣ, фавти шахси масъул ва офати табиӣ бо қарори рохбари мақомоти санчиш мӯҳлатҳои дар сарҳатҳои 2 ва 3 дар боло пешбинишуда метавонанд як маротиба ба мӯҳлати на зиёдтар аз сеяки мӯҳлати асосии гузаронидани санчиш дароз карда шаванд.

Санчиш танҳо дар вақти қорӣ ва дар рӯзҳои қорӣ гузаронида мешавад.

Санчишҳои ғайринақшавӣ, такрорӣ ва мутақобила

Санчиши ғайринақшавӣ дар ҳолатҳои зерини истисноӣ анҷом дода мешавад:

- бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла бо мақсади пешгирии ба вучуд омадани ҳолатҳои фавқуллода;
- бинобар мураккаб гардидани ҳолати санитария эпидемиологӣ ва ё байтория санитарӣ (бо қарори хаттии Сарнозири дахлдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Санчиши такрорӣ танҳо тибқи аризаи хаттии ҳудуди субъекти хоҷагидор гузаронида мешавад.

Санчиши мутақобила танҳо оид ба масъалаҳои дуруст дарҷ намудани амалиёти мушаххас дар ҳуҷҷатҳои молиявӣ дар давраи санчиш, ки дар қарори гузаронидани санчиши мутақобила зикр гардидаанд, гузаронида мешаванд.

Дигар санчишҳо наметавонанд нисбат ба мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» пештар гузаронида шаванд.

5. Шикоятҳои субъекти хоҷагидор аз қарорҳо ё амалҳои шахсони мансабдори мақомоти санчиш наметавонанд боиси санчишҳои ғайринақшавӣ, такрорӣ ва ё мутақобилаи фаъолияти он гардад.

Анҷоми санчиш

Баъди анҷоми санчиш, сарфи назар аз натиҷаҳои он, шахси мансабдори мақомоти санчиш ҳатман санад тарғиб медиҳад.

Қарор оид ба натиҷаҳои санчиш

Баъди анҷоми ҳар як санчиш дар асоси натиҷаҳо, ки дар санади санчиш дарҷ гардидаанд, мақомоти санчиш бо имзои роҳбар ё шахси ивазкунандаи ӯ оид ба натиҷаҳои санчиш қарор қабул менамояд, ки он дар мӯҳлати панҷ рӯзи қорӣ баъди рӯзи анҷоми санчиш ба субъекти хоҷагидор дода мешавад.

Ҳуқуқҳо ва ӯҳдадорӣҳои субъектҳои хоҷагидор

Субъектҳои хоҷагидор ҳуқуқ доранд:

- дар бораи санчиши дар пешистода маълумот дошта бошанд;
- аз шахсони мансабдори санчишкунанда асосҳои гузаронидани санчишхоро талаб намоянд, бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти санчишкунандагон шинос шаванд;
- шахсонро, ки қарорро дар бораи гузаронидани санчиши дар моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои

хочагидор» зикршуда надоранд ва ё ба Дафтари бақайдгирии санчишҳо маълумоти дахлдор ворид накардаанд, даврияти пешбининамудаи моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хочагидор»-ро риоя накардаанд ва ё мӯҳлатҳои дар қарор нишон додашуда фаро нарасидаанд ва ё гузаштаанд, ба санчиш роҳ надиханд;

- талаботи шахсони мансабдори мақомоти санчишро оид ба масъалаҳос, ки дар доираи салоҳияти онҳо қарор надоранд, иҷро нақунанд ва онҳоро бо маводе, ки ба мавзӯи санчиш дахл надоранд, шинос нақунанд;

- аз мақомоти санчиш нусхаи санади санчишро дар давоми панҷ рӯзи қорӣ баъди анҷоми санчиш талаб намоёнд ва ғиранд;

- аз мақомоти санчиш ҷуброни зиёни дар натиҷаи амалҳои ғайриқонунии шахсони мансабдори он хангоми гузаронидани санчиш расонидашударо тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон талаб намоёнд;

- ба шахси мансабдори мақомоти санчиш шарҳу эзоҳотро оид ба масъалаҳои вобаста ба санчиш ва натиҷаҳои он пешниҳод қунанд;

- аз натиҷаҳои санчиш бо тартиби муқаррарнамудаи қонун шикоят намоёнд;

- бо мақсади хифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии ҳуд дар қараёни гузаронидани санчишҳо ва тибқи натиҷаҳои онҳо ҳуқуқ доранд мутахассисон ва намоёндоғони ассотсиатсияҳоеро, ки аъзои онҳо мебошанд, инчунин дигар ташиқлотҳои қамъиятиро қалб намоёнд.

Субъектҳои хочагидор ўҳдадоранд:

- шахсони мансабдори мақомоти санчишро дар сурати доштани қарор дар бораи гузаронидани санчиш, ки тибқи моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хочагидор» пешбинӣ шудааст ва аз қониби онҳо пешниҳод ғардидани шаҳодағномаи хизматӣ ва ворид намудани сабтҳои дахлдор ба Дафтари бақайдгирии санчишҳо ба объектҳои дахлдори санчиш роҳ диҳанд;

- мавод ва ҳуҷҷатҳои барои гузаронидани санчиш зарурбударо дар асоси талаботи қонунӣ ва асосноқи шахсони мансабдори мақомоти санчиш пешниҳод намоёнд;

- қарорҳои мақомоти санчишро дар бораи бартараф намудани ҳуқуқвайронқунҳои дар мӯҳлатҳои муқарраршуда, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 2 моддаи 24 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хочагидор», иҷро намоёнд;

- ба шахсони мансабдори мақомоти санчиш дар иҷрои ўҳдадорихои қонунии онҳо монеъ нашлаванд;

- ба оғози санчиш дар сана ва дар вақти муайяншуда монеъ нашлаванд;

- бо тартиби муқаррарнамудаи қисми 3 моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хочагидор» ба Дафтари бақайдгирии санчишҳо маълумоти дахлдор ворид намоёнд.

Ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣҳои шахсони мансабдори мақомоти санҷиш

1. Шахсони мансабдори мақомоти санҷиш дар доираи салоҳияти худ ҳуқуқ доранд:

- ба ҳудуди объектҳои субъекти хоҷагидор бо ҳамроҳии намояндаи субъекти хоҷагидор ворид шаванд;

- аз субъекти хоҷагидори санҷидашаванда ҳуҷҷатҳои зарурии бевосита ба гузаронидани санҷиш вобастабударо талаб намоянд, аз онҳо иқтибос ва нусха гиранд;

- аз роҳбари субъекти хоҷагидор оид ба масъалаҳои вобаста ба санҷиши ғайолияти он баёноти ҳаттӣ талаб намоянд;

- намунахоро (иёрхоро) дар асоси санади (акти) ҳаттӣ ба миқдори барои гузаронидани санҷиш зарурбуда интихоб намуда гиранд ва новобаста аз намуди намуна онҳоро баъди анҷоми санҷиш якҷоя бо як нусхаи санади санҷиш ба сохибаш баргардонанд.

Шахсони мансабдори мақомоти санҷиш хангоми гузаронидани санҷиши ғайолияти субъектҳои хоҷагидор дар доираи салоҳияти худ ӯҳдадоранд:

- конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳуқуқҳои субъекти хоҷагидорро риоя намоянд;

- санҷишхоро дар мутобиқати қатъӣ бо қарорҳои мақомоти санҷиш оид ба гузаронидани санҷиш тибқи тартибе, ки ҳамин Қонун пешбинӣ намудааст, гузаронанд;

- ба субъектҳои хоҷагидори санҷидашаванда қарор дар бораи гузаронидани санҷиш ва дигар ҳуҷҷатҳои заруриро пешниҳод намоянд;

- маълумотхоро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қисми 2 моддаи 8 ҳамин Қонун ба Дафтари бақайдгирии санҷишҳо ворид намоянд;

- то оғози санҷиш ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣҳои субъектҳои хоҷагидори санҷидашаванда, инчунин ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣҳои худро вобаста ба гузаронидани санҷишҳо фаҳмонида диҳанд;

- ба иштирок намудани намояндагони субъекти хоҷагидор хангоми гузаронидани санҷиш монеъ нашаванд ва масъалаҳои вобаста ба мавзӯи санҷишро ба онҳо шарҳ диҳанд;

- нигоҳдошти миқдор ва сифати ҳуҷҷатҳо, намунаҳои таҳқиқӣ ва дигар маводеро, ки муваққатан гирифта шудаанд, инчунин сари вақт баргардонидани онҳоро таъмин намоянд;

- мавзӯъ ва моҳияти камбудҳои ошкоргардидаро ба субъектҳои хоҷагидор шарҳ дода, тадбирхоро оиди бартараф намудани онҳо ба амал бароварда, ба пинҳон кардани онҳо роҳ надиханд;

- барои ғайолияти субъектҳои хоҷагидор монеаҳо эҷод наkunанд;

- аз ҳудуди субъекти хоҷагидори санҷидашаванда ҳуччатҳои санҷидашавандаро берун набароранд;

- ба субъектҳои хоҷагидори санҷидашуда доир ба бартараф намудани камбудии ошкоргардида дастурҳои қонунӣ ва асосноки иҷрояшон ҳатмиро диҳанд;

- риояи сирри давлатӣ, тижоратӣ ва дигар асрореро, ки қонун ҳифз намудааст, таъмин намоянд.

Маҳдудиятҳои ҳангоми гузаронидани санҷишҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидор

Ба мақомоти санҷиш ва шахсони мансабдори онҳо манъ мебошад:

- даҳлат намудан ба фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар масъалаҳои ба мавзӯи санҷиш вобаста набуда;

- ситонидани пардохтҳои пешбиниамудани қонун, инчунин ҷаримаҳо, ғоизҳо аз субъектҳои хоҷагидор дар шакли нақдӣ;

- истифода бурдани далелҳои вучуд доштани камбудии ҳамчун асос барои даҳлат ё маҳдуд намудани фаъолияти субъектҳои хоҷагидор;

- талаб намудани пешниҳоди ҳуччатҳо ва дигар маълумотҳои ба мавзӯи санҷиш вобаста набуда;

- гузаронидани

Ҳалли баҳсҳо ва ҳуқуқи шикоят

Амалҳо ва қарорҳои шахсони мансабдори мақомоти санҷиш метавонанд бо тартиб ва дар мӯҳлатҳои, ки қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудаанд, мавриди шикоят қарор гиранд.

Шикоят аз рӯи қарори мақомоти санҷиш, ки тибқи тартиби муқаррарнамудани қонун пешниҳод гардидааст, иҷрои қарорро бозмедорад, ба истиснои қарор дар бораи татбиқи ҷораи ҷавобгарии маъмурий дар намуди огоҳӣ. Иҷрои қарори мақомоти санҷиш то лаҳзаи қабул гардидани қарори дахлдор доир ба моҳияти шикоят боздошта мешавад.

Ҷуброн намудани зараре, ки ба субъектҳои хоҷагидор дар натиҷаи амалҳои ғайриқонунии шахсони мансабдори мақомоти санҷиш расонида шудааст

Зараре, ки ба субъектҳои хоҷагидор дар натиҷаи қарорҳои ғайриқонунӣ ё дигар амалҳои ғайриқонунии шахсони мансабдори мақомоти санҷиш расонида шудааст, аз ҷумла ғоидани аздастдода, ғибқи қонун ҷуброн қарда мешавад.

Рӯйхати санадҳои меъёрии ҳуқуқии истифодашуда

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ», Душанбе, 2009 сол.
2. Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, Шарқи Озод, 2012 сол.
3. Кодекси ғумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, Шарқи Озод, 2005 сол.
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бочи давлатӣ», ш. Душанбе, 2004 сол.
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Душанбе, 2011 сол.
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои хатмӣ ба бучет», Душанбе, 2006 сол.
7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нишондиханда барои ҳисобҳо», Душанбе, 2008 сол.
8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот», Душанбе, 2009 сол.
9. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», Душанбе, 2005 сол.
10. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор», Душанбе, 2008 сол.
11. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ», Душанбе, 2011 сол.
12. Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 1998 сол.
13. Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 2008 сол.

Соҳибкор чиро бояд донад?

Тартибдиханда: Шомуродов Фазлиддин

Саҳифабанд ва таррох: Гулевский Артём

Ба матбаа 28.08.2015 таҳвил гардид.

Чопаш 28.09.2015 ба имзо расид.

Андозаи 60x84 1/16. Коғазӣ офсет.

Гарнитураи Times New Roman.

Чопи офсет. Чузӣ чопӣ 8,0.

Адади нашр 3000 нусха.

Супориши № 68.

Дар матбааи «Ганҷ нашриёт» чоп шудааст.
ш. Душанбе, к. Южно-обходная 3.



Танч!

барои мутолиаи бештар ба сомонаи <https://bikhon.tj/> муроҷиат намоед